

साउन - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क ७

२०८२ साउन १-१५

पूर्णाङ्क ७९३



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्रराज ढकाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर घिमिरे, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा. कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्यु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास	३	इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	२२	इजलास नं. ९	६
इजलास नं. २	२३	इजलास नं. १०	
इजलास नं. ३		इजलास नं. ११	
इजलास नं. ४	२७	इजलास नं. १३	७
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	५
इजलास नं. ६		इजलास नं. १७	६
जम्मा	७५	जम्मा	२४

कूल जम्मा ७५ + २४ = ९९

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, साउन - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - ५
१.	अंश चलन	राधाकृष्ण रिजाल वि. लक्ष्मण रिजालसमेत, लक्ष्मण रिजाल वि. राधाकृष्ण रिजाल	१
२.	कर्तव्य ज्यान	विजय गोसाईं वि. नेपाल सरकार	२
३.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. सन्दिप अग्रवालसमेत	३
इजलास नं. १			५ - २०
४.	बहाल दिलाई घर खाली चलन	पवनकुमार शर्मा वि. सुस्ता प्रधान	५
५.	परमादेश	स्वेता साहसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७
६.	परमादेश	पल्लवी साह वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७
७.	परमादेश	अनिल महतो वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत	८
८.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	सुजानी कुमारी साहसमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत	८
९.	उत्प्रेषणसमेत	अन्जली मण्डल वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	९
१०.	परमादेशसमेत	तमजिद सिद्धिकी वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत	९
११.	परमादेश	साहजिद रहमान वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१०
१२.	परमादेश	फरिदा वानुसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	११
१३.	परमादेशसमेत	मानस शर्मा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत	११
१४.	परमादेश	लभेन स्थापित वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१२

१५.	उत्प्रेषणसमेत	स्नेहा अग्रवाल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत	१३
१६.	परमादेशसमेत	आशिस हेगडे वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१३
१७.	परमादेशसमेत	सुरभी चन्द्र मिश्र भन्ने सुरभी मिश्र वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत	१४
१८.	परमादेशसमेत	शशि वर्णवालसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१५
१९.	उत्प्रेषणसमेत	अखलेशकुमार राय वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१५
२०.	परमादेशसमेत	चन्दनकुमार रजक वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक ललितपुरसमेत	१६
२१.	करकाप	असोक कुमार कारंजीत वि. सुरज दाहाल	१६

२२.	लेनदेन	गिता क्षेत्री राणा वि. विभूतिराज पाण्डे	१७
२३.	उत्प्रेषणसमेत	विनोद यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	१८
२४.	लेनदेन	राघवेन्द्र प्रसाद यादव वि. राम प्रमोद यादव	१८
२५.	आयकर (आ.व. २०६३।०६४)	ठूला करदाता कार्यालयसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ गैरीधारा स्थित श्री कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.	१९
इजलास नं. २			२१ – ३८
२६.	मूल्य अभिवृद्धि कर (०५९/६०)	राजेन्द्रप्रसाद शर्मा वि. का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ गोगबु, काठमाडौं स्थित माउन्टेन ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.	२१
२७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बिलबहादुर गुरुङसमेत वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङ र ऐ.का कार्यालय प्रमुखसमेत	२१

२८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सोगारथ पासमानसमेत	२२
२९.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. शिव पुजन यादव	२३
३०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	जितेन्द्र बहादुर रिजाल वि. फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं	२३
३१.	उत्प्रेषण	रमेश पौड्याल वि. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचल, काठमाडौंसमेत	२४
३२.	कर्तव्य ज्यान	मनहाङ भन्ने मदन लिम्बू वि. नेपाल सरकार	२५
३३.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	पुजा पोखरेलसमेत वि. नेपाल सरकार	२६
३४.	अंशचलन	ईखुराम महर्जन वि. दिलकुमारी महर्जनसमेत, ज्ञानबहादुर महर्जन वि. दिलकुमारी महर्जनसमेत	२७
३५.	उत्प्रेषण	विश्वशान्ती कोइराला वि. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर मोरङसमेत	२८
३६.	मानाचामल र अंशचलन	गुप्तबहादुर कुँवरसमेत वि. कमला गुरुङ कुँवर	२९
३७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बिजय कुमार चौरसिया वि. केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, महाराजगन्ज, काठमाडौंसमेत	२९
३८.	गैंडाको खुर ओसार पसार तथा बिक्री वितरण	प्रकाश सिंह धामी वि. नेपाल सरकार	३०
३९.	खिचोला मेटाई घर भत्काई चलनसमेत चलाइपाउँ	लक्ष्मण खड्का वि. हरिबहादुर रन्जितकार	३१
४०.	कर्तव्य ज्यान	सुरेश लामा वि. नेपाल सरकार, दिनेश लामा वि. नेपाल सरकार, रूपलाल तामाङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. हस्तबहादुर तामाङ (लामा)	३२
४१.	निर्णय बदर	हक कायम, हरिशरण महर्जन वि. यादवमोहन पौडेल	३३

४२.	निषेधाज्ञा	रामचन्द्र महतो वि. फुलोदेवी महतो	३४	५२.	कर्तव्य ज्यान	दशुराम चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दशुराम चौधरी	४०
४३.	निषेधाज्ञा	धुरन यादव वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहासमेत	३४	५३.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	नेपाल सरकार वि. रामबाबु साह	४१
४४.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. नवराज चुडाल	३५	५४.	उत्प्रेषण / परमादेश	निष्कर्ष रिजाल शर्मासमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४२
४५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कृष्ण कुमार भट्टराई वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत	३६	५५.	कर्तव्य ज्यान	राजेन्द्र दास तत्मा वि. नेपाल सरकार	४३
४६.	जालसाजी	नयामत अली बेहना वि. सुनितादेवी मिश्र	३६	५६.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	शम्भु प्रसाद उपाध्याय वि. मधुवन नगर कार्यपालिका कार्यालय, बर्दियासमेत	४५
४७.	बहुविवाह	मदन बहादुर मल्ल वि. नेपाल सरकार	३७	५७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अमृतपाल सिंह (AMRITHPAL SINGH वि. त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४६
४८.	उत्प्रेषण	सुरेश कुमार गाहा वि. जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सल्यानसमेत	३७	५८.	उत्प्रेषण	पदम बहादुर विष्ट वि. श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत	४६
इजलास नं. ४			३८ - ६५				
४९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. राजु रानाभटसमेत	३८				
५०.	जबरजस्ती चोरी	नेपाल सरकार वि. सुकलाल बस्नेतसमेत	३८				
५१.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. भुषण खड्का	३९				

५९.	दूषित दर्ता बदर हक कायम	आसिन मियाँ वि. ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता	४७
६०.	अंश चलन	लक्ष्मी के.सी. वि. सुनिताविष्ट (के.सी.)	४८
६१.	हालैको बकसपत्र बदर गरी घर तथा घरले चर्चेको जगासमेतमा हक कायम गरी समेत	विश्वप्रसाद पन्त वि. कर्णप्रसाद पन्त, कर्णप्रसाद पन्त वि. चेतप्रसाद पन्तसमेत, चेतप्रसाद पन्त वि. कर्णप्रसाद पन्त, देवकुमारी पन्तसमेत वि. कर्णप्रसाद पन्त	४९
६२.	अंश चलन	बालसिं तमाङ वि. बुद्धिमान तमाङसमेत	५०
६३.	अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योग	नेपाल सरकार वि. पुष्पराज राई	५०
६४.	निर्णय बदर हक कायम	नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वि. शान्तिबहादुर गुरुवाचार्यसमेत	५२
६५.	चेक अनादर	रविन्द्र बहादुर सिंह वि. भोलाराम के.सी.	५३
६६.	बैंकिङ कसुर	रविन्द्र बहादुर सिंह वि. नेपाल सरकार, राधाकृष्ण अमात्य वि. नेपाल सरकार	५४

६७.	उत्प्रेषणसमेत	सविता राई वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	५७
६८.	उत्प्रेषणसमेत	रबिका धिमान महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	५८
६९.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	बिन्दिया महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	५९
७०.	उत्प्रेषण	पिंकी साह वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६०
७१.	परमादेशसमेत	राज राना वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीसमेत	६१
७२.	उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत	योगेश गुप्ता वि. नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६२
७३.	परमादेशसमेत	श्याम बाबु महतो वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६३
७४.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. ईन्द्र बहादुर तामाङ	६४

७५.	उत्प्रेषण, परमादेशसमेत	योगेन्द्रबहादुर शाहीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६४
इजलास नं. ९			६५ – ७१
७६.	परमादेश	रिता कार्कीसमेत वि. नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	६५
७७.	मतदान परिणाम बदर	हरिकृष्ण व्यञ्जनकार वि. निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत	६६
७८.	परमादेशसमेत	अञ्जली रानाभाट वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६६
७९.	लिखत दर्ता बदर	अरविन्दकुमार दास वि. बिमला गिरिसमेत	६७
८०.	अंश दर्ता	रामआशिष यादव वि. सिकलिया देवीसमेत	६८

८१.	कर्तव्य ज्यान	डम्मरबहादुर कवर योगी वि. नेपाल सरकार, नविन कुमार बुढामगर वि. नेपाल सरकार, चुमान सिंह वली वि. नेपाल सरकार	६९
इजलास नं. १३			७१ – ७८
८२.	उत्प्रेषण	प्रकाशबहादुर श्रेष्ठ वि. सरिता श्रेष्ठ राजबाहक दलीसमेत	७१
८३.	चेक अनादर	विष्णुप्रसाद सापकोटा वि. जयप्रकाश प्रधान, भरतबहादुर कार्की वि. विष्णुप्रसाद सापकोटा	७१
८४.	अदलको ३ नं. बमोजिम गर्न पाउने गरी अपुताली हक कायम	खपरा टुडु मुर्मु वि. छम्मी मुर्मु	७३
८५.	मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार	नेपाल सरकार वि. कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङसमेत, कालु भन्ने कुमार तामाङ वि. नेपाल सरकार, पेम्वा कुमार किसन भन्ने रामबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार	७४

८६.	कर्तव्य ज्यान	देबबहादुर नेपाली साकी वि. नेपाल सरकार, जालबहादुर भन्ने जाले साकी वि. नेपाल सरकार	७५
८७.	फैसला बदर	अर्जुन जिर्सी वि. जगनारायण अहिरसमेत	७६
८८.	फैसला बदर मोही हक कायम	कृष्ण बहादुर बोगटी वि. राम चलतिर साहसमेत	७७
इजलास नं. १५			७८ – ८४
८९.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	चुडामणि के.सी. वि. नेपाल सरकार	७८
९०.	रैकर लगत कट्टा गरी गुठी कायमसमेत	पञ्चलाल महर्जन वि. रामनाथ भट्टराईसमेत, तुयु व्यञ्जनकार वि. रामनाथ भट्टराईसमेत	७९
९१.	झुठ्ठा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको	पन्नालाल प्रसाद पटेल वि. नेपाल सरकार	८१
९२.	घर जग्गा कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ	मोहन साहसमेत वि. जमाहिर साह	८२
९३.	जग्गा खिचोला घर भत्काई चलनसमेत	रामप्रवेश शुक्ल वि. देवेन्द्र शुक्ल भुमिहार	८३
इजलास नं. १७			८५ – ५२
९४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रमेश देउला वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	८५
९५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	प्रकाश रेग्मी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास, हेटौँडासमेत	८५
९६.	बैंकिङ कसुर	पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	८५
९७.	बैंकिङ कसुर	इन्द्र कुमारी गुरुङ वि. नेपाल सरकार	८६
९८.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	फकिरे खाँ वि. उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास, बाँके नेपालगन्जसमेत	८७
९९.	अबन्डा जग्गा बन्डा	मनतोरियादेवी मुखिया विनसमेत वि. झपसी मुखिया विन	८७

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-सी-०६२४, ०७५-सी-०६२५, अंश चलन, राधाकृष्ण रिजाल वि. लक्ष्मण रिजालसमेत, लक्ष्मण रिजाल वि. राधाकृष्ण रिजाल वादी रामभक्त रिजाल र प्रतिवादी चिनियाकाजी रिजाल भई चलेको २०५४ सालको दे.दा.नं. २२६ को अंश मुद्दाको मिसिल हेर्दा, रामभक्त रिजालले दाजु चिनियाकाजीबाट अंश भाग बुझिसकेकोले वादी दाबी छाडी मिलापत्र गर्न मन्जुर गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।२।११ मा मिलापत्र गरेको भन्ने देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन नपर्ने।

पुनरावेदक वादी राधाकृष्ण रिजाल, प्रतिवादी लक्ष्मण रिजाल र अन्य प्रतिवादीका पति, पिता तथा ससुरा अर्थात् स्व. चिनियाकाजी रिजाल ३ भाइबिचको अंश बन्डाको स्थिति सम्बन्धमा हेर्दा, यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण रिजाल वादी भई चिनियाकाजी रिजालउपर कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर गरेको २०५६ सालको दे.दा.नं. २११ को अंश मुद्दामा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको देखिएकोले वादी दाबी पुन नसक्ने भनी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।३।२७ मा फैसला भई अन्तिम भई बसेको देखिन्छ। उक्त मुद्दाका वादी लक्ष्मण रिजालले पुनरावेदनको म्याद आफैले मिति २०५८।१।२५ मा बुझेर पनि पुनरावेदन गरेको देखिँदैन। पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मण रिजालले प्रतिवादी चिनिया काजीउपर उक्त कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी अन्तिम फैसला भइरहेकोमा अब प्रतिवादीको

हैसियतबाट निजै व्यक्तिले चिनिया काजीको सम्पत्तिमा अंश पाउनुपर्ने भन्ने निज पुनरावेदक लक्ष्मण रिजालको पुनरावेदन फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि मनासिब देखिएन। उक्त फैसलाबाटै जेठीतर्फका हाँगा र कान्छीतर्फका हाँगा सगोलमा नबसेको अलग अलग बसेको भनी फैसला अन्तिम भएकोमा २०७०।११।१४ मा आई दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादबाट यी वादी र सबै प्रतिवादीहरू पुनः सगोलमा रहेको मान्नुपर्ने स्थिति नदेखिने।

मूल पुरुष रामकृष्णको दुई श्रीमतीहरूमध्ये जेठीतर्फका छोराहरूका सन्तान र कान्छीतर्फका छोरा लक्ष्मण तथा यी वादी राधाकृष्ण रिजालसमेत भई मिति २०७०।२।२७ मा घरायसी चल अचल जग्गासम्बन्धी काम कारोबार मिलाउने भनी गरेको कागज बेहोराले पनि स्वयम् यी वादीले जेठी आमातर्फको सन्तानको मकवानपुर तथा कैलालीमा भएको सम्पत्तिमा दाबी, खर खिचोला नगर्ने भनी स्वीकारोक्ति गरेको देखिन्छ। अंश नपाएको भनी वादीले जिकिर लिए पनि यी वादीले समेत सहीछाप गरेको उक्त लिखतबाट जेठीतर्फका हाँगामा कुनै दाबी नगर्ने भनी घरसारमा कागज गरेको देखिन्छ। उक्त लिखतकै आधारमा अंश हक गुम्ने अवस्था नरहे पनि सो लिखतले रामकृष्णका दुई गुँडमध्ये सोहीबखत जेठीका हाँगा धनगढीतर्फ र कान्छीका हाँगा हेटौँडा भैंसेमा नै बसी आ-आफ्नो खती उपती गरिआएको भन्ने प्रतिवादीको कथन पुष्टि भएको अवस्था देखिन्छ। तसर्थ कान्छी श्रीमतीतर्फका जेठा छोरा लक्ष्मण रिजालले कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दामा व्यवहार प्रमाणबाट अधिनै छुट्टी भिन्न भएको देखिएको भनी दाबी नपुग्ने ठहरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।३।२७ मा फैसला भई अन्तिम भई बसेको अवस्था रहेको हुँदा मिति २०७०।११।१४ मा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादका आधारमा यी वादी राधाकृष्ण रिजाल र प्रतिवादी लक्ष्मण रिजाल २ जना मात्र सगोल अंशियार

देखिन आएको र निजहरूले बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नरहेको भनी तायदाती पेस गरेकोले अंश पाउने पैतृक सम्पत्ति खुलेका बखत कारबाही हुने गरी सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिने।

वादी राधाकृष्ण रिजाल र प्रतिवादी लक्ष्मण रिजाल २ जना अशियार देखिए पनि निजहरूका बिचमा बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नरहेको भनी तायदातीमा उल्लेख गरेकाले बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति देखाएका बखत कानूनबमोजिम हुने ठहर गरी सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७३।४।१७ मा भएको फैसला मिलेकै सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- दिपेन्द्र थापा मगर र वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-१२४९, कर्तव्य ज्यान, विजय गोसाईँ वि. नेपाल सरकार

मिति २०५७।०७।१४ गते आफ्नै भाइ प्रतिवादी बिजुले भन्ने विजय गोसाईँले आफूलाई खुर्पाले प्रहार गरेको, सो प्रहारबाट आफ्नो बायाँ हातको बुढी औँला काटिएको र टाउकोको कन्चटमा चोट लागेको हुँदा घाउ जाँच गरिपाउँ भनी आफू जीवित छँदै मृतक स्वयम्ले मिति २०५७।०७।२० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमा दिएको निवेदनमा उल्लिखित बेहोरालाई मृत्युकालीन घोषणा (Dying Declaration) को रूपमा लिन मिल्ने देखिन्छ। उक्त निवेदनबमोजिम भएको घाउ जाँच केस फारामबाट निज मर्न सक्ने अवस्थामा रहेको देखिए पनि मिति २०५७।०७।२१ गते निज घाइते हेरम गोसाईँ अस्पतालबाट कारणबस डिस्चार्ज भई घरमा गएको र निजको घाउचोट राम्रोसँग

निको भइसकेको भन्ने बुझिएका मानिसहरू सिता बस्नेतसमेतले मौकामा गरिदिएको कागज बेहोराबाट देखिन्छ। सोही चोटपिरबाट घाइते हेरम गोसाईँको मिति २०५७।०७।२४ गते घरमा मृत्यु भएको पुष्टि हुने।

मृतक जन्डिस रोगको बिरामी भएको अवस्था भए निज जीवित छँदै वारदात नहुँदैको अवस्थामा वा प्रतिवादीको प्रहारबाट निज घाइते भई जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचार गर्दाको अवस्थामा बिरामी भएको वा सोको उपचार भएको देखिनुपर्नेमा सो भए गरेको भन्ने पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन। यसबाट मृतक जन्डिसको बिरामी रहेको भन्ने प्रतिवादीको अदालतको बयान तथा जाहेरवालासमेतले अदालतमा गरेको बकपत्र विश्वासलायक नदेखिएको हुँदा प्रतिवादी बिजुले भन्ने विजय गोसाईँलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(१) नं. को कसुरमा ऐ. १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी सल्यान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।१८ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७५।०३।२१ को फैसला मिलेकै देखियो।

तथापि तिहार खर्च भनी मृतक र प्रतिवादीलाई निजहरूकी आमाले पैसा दिएको विषयमा मृतक र प्रतिवादीबिच वादविवाद झगडा भएको अवस्था छ। मृतक दाजुले आफूलाई खुर्पाले हान्दा आफूले पनि तत्काल रिस उठी दाजुको हातबाट खुर्पा खोसी सोही खुर्पाले प्रहार गर्दा दाजुको हातको औँला काटिई कन्चटमा चोट लागेको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा दाजुको हातको खुर्पा खोसी सोही खुर्पाले दाजुलाई प्रहार गरेको भनी कसुर स्वीकारेको भए पनि सो चोटबाट दाजुको मृत्यु हुन नपर्ने भनी बयानमा लेखाएको समेत वारदातको परिस्थिति हेर्दा प्रतिवादीले आफ्नै दाजु हेरम गोसाईँलाई मारुपर्नेसम्मको पूर्वसिद्दी, योजना

रहेको देखिँदैन।

प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वरिसइवी, योजना नभएको, पैसाको विषयमा भएको सामान्य विवादमा मृतकले घरको पेटीमा रहेको फलामको खुर्पा (हँसिया) ले आफ्नो भाइलाई प्रहार गर्दा भाइको खुट्टामा लाग्न गई तत्काल उठेको रिसको आवेगमा भाइ अर्थात् यी प्रतिवादीले सोही खुर्पा खोसी दाजुलाई प्रहार गरेको भनी कसुरमा साबित भई अदालतमा बयान गरेको, निजहरूको पारिवारिक अवस्था, सो प्रहारबाट दाजु मृतक हेरम गोसाईँको आँला काटिएको, कन्चटमा चोट लागी घाइते भएको परिस्थिति, वारदातको प्रकृति, सो घाउचोट निको नभई ऐनको म्यादभित्र हेरम गोसाईँको मृत्यु भएको अवस्थामेतलाई विचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा सजाय चर्को पर्न जाने देखिएकोले साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.(१) बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुनु उपयुक्त देखिँदा सोबमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय हुने भनी राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखियो।

पुनरावेदक प्रतिवादी बिजुले भन्ने विजय गोसाईँलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(१) नं. को कसुरमा ऐ. १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुनेमा निजलाई भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय चर्को पर्ने देखिएकोले साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. (१) बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय हुने गरी राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७५।०३।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८० साल आश्विन ८ गते रोज २ शुभम्।

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-०७९३, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. सन्दिप अग्रवालसमेत

कसुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पीडितको भनाइ तथा निजको स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता वस्तुनिष्ठ प्रमाणले करणीजन्य कसुरमा स्वतन्त्र र निर्णायक भूमिका निभाउने हुन्छ। आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिबाट परीक्षण गरिने शारीरिक परीक्षणजस्ता वस्तुगत प्रमाणलाई जबरजस्ती करणीजस्तो कसुरमा उच्च कोटीको प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै हुन्छ। पीडित काल्पनिक नाम रंगेली (ज) को शारीरिक परीक्षण रिपोर्टमा पीडितको कन्याजाली च्यालिएको, योनि मार्गको पछाडी ताछिएको घाउचोट देखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। मिति २०७२।११।१७ मा भएको पीडितको उक्त शारीरिक परीक्षण रिपोर्टको तथ्यलाई परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरू डा. संगिता मिश्र तथा डा. मधुमिता राभाले उच्च अदालत विराटनगरमा उपस्थित भई गरेको मिति २०७४।१०।०८ को बकपत्रबाट समेत समर्थित भएको अवस्था देखिन्छ। यस अवस्थामा पीडितलाई बाध्य पारी जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य गरेको तथ्य पीडितको यौनाङ्गमा घाउचोट रहेको भन्ने उल्लिखित रिपोर्टबाटै समर्थित भइरहेको देखिने।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित तथा जाहेरवालाको हैसियत साक्षीसम्मको हुने हुन्छ। प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित निजहरूका बनावटी भनाइबाट प्रतिवादीले कसुरबाट स्वतः उन्मुक्ति पाउने पनि हुँदैन। प्रतिवादी, पीडित तथा जाहेरवालालगायतले प्रतिकूल बयान/ बकपत्र गरेकै आधारमा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भई समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीउपर नै प्रश्नचिह्न लाग्न सक्ने हुन्छ। यस दृष्टिबाट, न्यायकर्ताले समग्र तथ्य प्रमाणकै

कसिमा प्रतिवादी कसुरदार हो, होइन भनी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सिलसिलाबद्ध रूपमा पीडितले मौकामा कागज गर्दा खुलाइदिएको तथ्य, घटनाहरू अन्य बुझिएका प्रमाणहरूले समर्थन गरिरहेको र स्वाभाविक रहेको देखिन्छ । समयक्रमसँगै पछि विभिन्न प्रभाव, दवाबमा पर्न सक्ने अवस्थामा पीडित तथा जाहेरवालालगायतले गरेको प्रतिकूल बकपत्रकै आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सफाई प्रदान गर्नु फौजदारी न्यायकै विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रमाणको रूपमा रहेको पीडितको शारीरिक परीक्षणसमेतबाट पीडितउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर निज प्रतिवादी, पीडित, जाहेरवालासमेतका व्यक्तिले गरेको प्रतिकूल बयान, बकपत्र विश्वासयुक्त देखिँदैन । अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेका केवल प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित साक्षीका यस्ता बनावटी भनाइलाई आधार लिई प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नहुँदा प्रतिवादी सन्दिप अग्रवाल पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुरमा कसुरदार देखिने ।

साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. ले सोह वर्ष वा सोभन्दा बढी बिस वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । पीडित सोह वर्ष पुगेकी महिला रहेकोमा कुनै विवाद रहेको छैन । निज प्रतिवादी पहिले पनि कुनै कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको व्यक्ति रहेको भनी खुल्न आएको छैन । मूलतः सजायको प्रयोजन कसुरदारलाई अपराधप्रति जिम्मेवार बनाउँदै निजलाई सुधार हुने मौका प्रदान गर्नु पनि हो । यस दृष्टिबाट, पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रतिवादी सन्दिप अग्रवाललाई उल्लिखित ३(४) नं. बमोजिम पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा न्यूनतम पाँच वर्ष कैद सजाय गर्दा नै उपयुक्त

हुने देखिने ।

निज प्रतिवादीले आफैँले पीडितलाई मोटरसाइकलमा लगी निजकै आफन्तको घरको चाबी लिई पीडितलाई वारदातस्थलमा लगी अर्का प्रतिवादी सन्दिप अग्रवाललाई पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर गर्न मद्दत पुऱ्याएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले आफैँसँग पढ्ने साथी (पीडित)लाई प्रलोभनमा पारी झुक्याई जबरजस्ती करणीको कार्यमा सहयोग गरेको यस अवस्थामा निज प्रतिवादी अनिल साहले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यमा मद्दत दिने कार्य गरी ऐ. ४ नं. बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आयो । निज प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी नै गरेको भन्ने अवस्था नदेखिए तापनि पीडितउपर अर्का प्रतिवादी सन्दिप अग्रवालले जबरजस्ती करणीको कसुर गर्ने परिबन्ध मिलाई निर्णायक रूपमै मद्दत दिने कार्य गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई उल्लिखित ४ नं. बमोजिम तीन वर्ष कैद सजाय गर्दा उपयुक्त हुने देखिने ।

उक्त ५ नं. ले, जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गर्नेलाई हुने सजायको कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निज प्रतिवादी अनिल साहलाई ऐ. महलको ४ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको कार्य गर्न मद्दत दिने कार्यको कसुरमा तीन वर्ष कैदको सजाय हुने देखिएको छ । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगमा समेत सजाय हुने अवस्था प्रमाणबाट पुष्टि हुँदैन । निज प्रतिवादीउपर ऐ. महलको ४ नं. मा उल्लिखित जबरजस्ती करणीको कार्य गर्न मद्दत दिने कार्य गरेको कसुर आकर्षित हुने देखिएको छ । सो ४ नं. को कसुर र ५ नं. को जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर अलग-अलग रहेको स्पष्ट छ । निज प्रतिवादीलाई ऐ. महलको ४ नं. को कसुरमा तीन वर्ष कैदको सजाय भइसकेपछि ऐ. महलको ५ नं. ले मुल अभियुक्तलाई हुने पाँच वर्ष कैदको सजायको आधा कैद सजायसमेत

गर्नु न्यायोचित देखिन आएन ।

दुई जना प्रतिवादीहरू मिली एकआपसमा योजना बनाई कक्षा १० मा पढ्ने वर्ष १६ की पीडितलाई बहाना बनाई कोही पनि नभएको घरमा लगी जबरजस्ती करणी गर्ने नियोजित योजनाअनुरूप करणीजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी सन्दिप अग्रवाललाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. महलको १० नं. बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडित काल्पनिक नाम रंगेली (ज)लाई रु.२०,०००।- (बिस हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने तथा अर्का प्रतिवादी अनिल साहलाई ऐ. महलको ४ नं. बमोजिम तीन वर्ष कैदको सजाय हुने देखिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी अनिल साहलाई सोही महलको ४ नं. को कसुरमा तीन वर्ष कैदको सजाय भइसकेपछि ऐ. महलको ५ नं. ले मूल अभियुक्तलाई हुने पाँच वर्ष कैदको सजायको आधा कैद सजायसमेत गरिपाउ भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिब र तर्कसङ्गत देखिन आएन ।

पीडित काल्पनिक नाम रंगेली (ज) को मौकाको कागज, निज पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा मिसिलसंलग्न अन्य कागज प्रमाण एवं समग्र घटनाक्रमसमेतबाट प्रतिवादीहरू सन्दिप अग्रवाल तथा अनिल साहले निज पीडितउपर साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलमा उल्लिखित कसुर गरेको देखिँदा, निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरेको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०५।३० तथा मिति २०७३।०६।०६ को फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।११।०२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादी सन्दिप अग्रवाललाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(४) नं. को कसुरमा सोही ३(४) नं. बमोजिम ५ (पाँच)

वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. महलको १० नं. बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडित काल्पनिक नाम रंगेली (ज) लाई रु.२०,०००।- (बिस हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादी अनिल साहलाई ऐ. महलको ४ नं. को कसुरमा सोही ४ नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल साउन २६ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. १

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CI-१७५३, बहाल दिलाई घर खाली चलन, पवनकुमार शर्मा वि. सुस्ता प्रधान

मिसिल संलग्न रहेको रजिस्ट्रेसन नं. ६५२, मिति २०६५।०४।१७ को राजीनामा लिखतमा दिने शम्भुभक्त श्रेष्ठ र लिने सुस्ता प्रधान भई जिल्ला सुनसरी इनरुवा नगरपालिका वडा नं. २ हाल वडा नं. १ को रैनं ७६ को ०-०-११ जग्गा र सोमा बनेको कच्ची घरसमेतको जम्मा मूल्य रु.१,५०,०००।- मा रजिस्ट्रेसन पारित गरी उक्त घरजग्गा शम्भुभक्त श्रेष्ठबाट वादी सुस्ता प्रधानले खरिद गरेको देखिएको छ । यसबाट उक्त घरजग्गा प्रत्यर्थी वादी सुस्ता प्रधानको नाउँमा कायम हुने ।

तथापि उक्त घरजग्गा आफ्नो भएको र बिजुली, टेलिफोन जडान गरी, धुरीकरसमेत बुझाउँदै आएको भन्ने प्रतिवादी तथा उक्त घर प्रतिवादीले बनाएको सुनेको, उक्त घरमा प्रतिवादी बस्दैआएका छन् भनी प्रतिवादीका साक्षीहरू बिनोदकुमार ठाकुर र मानिक साहले बकपत्र गरेको भए तापनि उक्त जग्गा र घर प्रतिवादी पवनकुमार शर्माको भएको भन्ने पुष्टि हुने कुनै ठोस सबुत प्रमाण प्रतिवादीको तर्फबाट पेस

दाखिल हुन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन। कसैको हक स्वामित्वमा रहेको घरमा बहालमा रहने व्यक्तिले आफ्नो नामबाट बिजुली, टेलिफोन जडान गर्दैमा त्यस घरको स्वामित्व बहालमा रहने व्यक्तिलाई प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर भोग र स्वामित्वको मान्यताविपरीत हुन जान्छ। भोग स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधारसम्म बन्न सक्छ तर भोगले स्वामित्वलाई नै विस्थापित गर्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

कर कार्यालय धरान, सुनसरीमा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र पाउँ भनी प्रतिवादी पवनकुमार शर्माले मिति २०५२।०४।३१ मा दिएको निवेदनको प्रकरण नं. १० को (ड) मा “इनरुवा नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने शम्भु श्रेष्ठको घर मासिक रु.५००।- बुझाउने गरेको छु” भन्ने र प्रकरण नं. १३ मा “आफू बसोबास गर्ने गरेको घर इनरुवा नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने शम्भु श्रेष्ठको हो” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। उक्त निवेदन मिति २०५२।०४।३१ मा कर कार्यालय धरान सुनसरीमा दर्ता नं. १६१८ मा दर्ता भएको र मिति २०५२।०५।०४ मा कर कार्यालय धरानबाट सदर भई सोही निवेदनका आधारमा प्रोप्राइटर पवनकुमार शर्मा, फर्मको नाम “पवन मिष्टान्न भण्डार” भन्ने उल्लेख भएको आयकर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले कर कार्यालयमा दिएको उक्त निवेदनमा उल्लिखित बेहोराका आधारमा निज प्रतिवादी पवनकुमार शर्मा वादी सुस्ता प्रधानका दाता शम्भुभक्त श्रेष्ठको पालादेखि नै उक्त घरमा मासिक रु.५००।- मा बहालमा बस्दै आएको र पवन मिष्टान्न भण्डार नामक मिठाई पसल सञ्चालन गर्दैआएको भन्ने पुष्टि हुने।

निवेदनमा लेखिएको बेहोरा मैले लेखेको नभई वादीको मिलेमतोमा जालसाजी गरिएको हो भनी प्रतिवादी पवनकुमार शर्माले सुरु अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा उल्लेख गरेको

भए तापनि निवेदनमा उल्लिखित सो बेहोरा जालसाजी पुष्टि हुन नआई जालसाजी दाबी गर्ने प्रतिवादी पवनकुमार शर्मालाई नै सुरु जिल्ला अदालतले रु.५०।- जरिवाना गरेको देखिएको छ। कर कार्यालयजस्तो सरकारी निकायको अभिलेखमा रहेका उक्त निवेदनसहितका फाइल कागजातहरू अन्यथा भएको भन्ने पुष्टि हुन नआएसम्म उक्त निवेदनमा उल्लिखित बेहोरालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने भनी अर्थ गर्नु न्याय र विवेकको दृष्टिकोणबाट उचित हुँदैन। पुनरावेदक प्रतिवादी पवनकुमार शर्माले सोही निवेदनमा स्वीकार गरेको मासिक बहाल रु.५००।- का दरले बहाल दिलाई घर खाली गरी प्रत्यर्थी वादी सुस्ता प्रधानले चलनसमेत पाउने र निज पुनरावेदकले अ.बं. ७८ नं.बमोजिम बयान गर्दा जालसाजी नामकरण गरेकोमा जालसाजी गरेको ठहर नभएतर्फ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई रु.५०।- जरिवानासमेत हुने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखियो।

यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी पवनकुमार शर्मा वादी तथा प्रत्यर्थी वादी सुस्ता प्रधान प्रतिवादी भई चलेको मु.नं. ०७३-CI-१७५२ को रोकका जग्गा लिनु दिनु गरेको राजीनामा बदर मुद्दामा आज यसै इजलासबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७०।११।०१ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी भएको फैसलामा लिइएका आधार कारणसमेतबाट प्रतिवादीले कर कार्यालय धरानमा पेस गरेको निवेदनमा स्वीकारेको मासिक रु.५००।- का दरले मिति २०६५।०५।१६ देखि पुनरावेदक प्रतिवादीबाट प्रत्यर्थी वादीले घर खाली गरी चलन नपाएको दिनसम्मको घर बहाल पुनरावेदक प्रतिवादी पवनकुमार शर्माबाट प्रत्यर्थी वादी सुस्ता प्रधानले भराइ लिई घर खाली गराइ चलनसमेत पाउने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०३।१२ मा भएको फैसला सदर हुने गरी

भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७०।१।०१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १० गते रोज ६ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-८१-१७५२, रोकका जग्गा लिनु दिनु गरेको राजीनामा बदर, पवनकुमार शर्मा वि. सुस्ता प्रधान भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०८४८, परमादेश, स्वेता साहसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरू स्वेता साह र रविकुमार साहले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०८०/०३/१० मा क्रमशः नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७-०१-८०-०४२४३ र १७-०१-८०-०४२४४ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकहरूले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। यसरी निवेदकहरूले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने, बैंक खाता खोल्न पाउने लगायतका सम्बन्धमा कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन। यसरी हेर्दा निवेदकहरूले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०८४९, परमादेश, पल्लवी साह वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरू पल्लवी साह, निसा साह र चादनी साहले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०८०/०३/१० मा क्रमशः नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७-०१-८०-०४२३८, १७-०१-८०-०४२४० र १७-०१-८०-०४२३७ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकहरूले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। यसरी निवेदकहरूले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने, बैंक खाता खोल्न पाउने लगायतका सम्बन्धमा कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन। यसरी हेर्दा निवेदकहरूले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१०८५, परमादेश, अनिल महतो वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत

निवेदक अनिल महतोले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०८०/०३/१२ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७-०१-८०-०४५४६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कोटेश्वर शाखामा निवेदकको नाउँको बैंक खाता नं. १९३०१००००१४०००१० को बचत खाता खोलिसकेको भन्नेसमेत मिसिल संलग्न बैंक खाता खोलिएको कागजातको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

विवेचित आधार र कारणसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-०५६३, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, सुजानी कुमारी साहसमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत

निवेदकहरूको बुबा किशोरी साहले नेपालको

संविधान जारी हुनुअगावै जन्मको आधारमा र आमा सारस्वती साहले पनि नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले प्रस्तुत गरेका निजहरूको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू, विद्यालयको शैक्षिक तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेतका कागजातहरूबाट रिट निवेदकहरूको बुबा किशोरी साह र आमा सारस्वती कुमारी साह भएकोमा कुनै विवाद पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकहरूको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निजहरूको आमाले वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७९-WO-०३८६, उत्प्रेषण / परमादेश, सुजानी कुमारी साह वि. डीनको कार्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन अध्ययन संकाय, पोखरासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-११९०, उत्प्रेषणसमेत, अन्जली मण्डल वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको बाबु अजित कुमार मण्डलले नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै जन्मको आधारमा र आमा मैना थापा मगरले पनि नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले प्रस्तुत गरेका निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यालयले गरिदिएको नाता प्रमाणितको कागजात र बसाइँसराइको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरूसमेतका कागजातहरूबाट रिट निवेदकको बाबु अजित कुमार मण्डल र आमा मैना थापा मगर भएकोमा कुनै विवाद पनि देखिँदैन । नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार सम्बद्ध अधिकारीले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निजको आमाको वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१३३६, परमादेशसमेत, तमजिद सिद्धिकी वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै दफा ५ को उपदफा (२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा ३(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ३(७) मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्नेसमेत

व्यवस्था रहेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको, निजको बुबा भारतीय नागरिक रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको साथै निवेदकको आमाको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०७७०, परमादेश, साहजित रहमान वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदक साहजित रहमानको जन्म धनुषा जिल्ला जनकपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. १४ मिति २०६०।११।०९ मा भएको भन्ने तथ्य निजले निवेदनसाथ पेस गरेको जनकपुर उप-महानगरपालिकाको कार्यालय, जनकपुरधामले प्रदान गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा विद्यालयको चारित्रिक एवं शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूसमेतका कागजातको प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, नगर कार्यापालिकाको कार्यालयले

गरिदिएको नाता प्रमाणितको कागजात र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरूसमेतका कागजातहरूबाट रिट निवेदकको बाबु अजिजुल रहमान र आमा श्रृजना श्रेष्ठ भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । निवेदकको बाबुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा र आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजका आमा र बाबुले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा आमा श्रृजना श्रेष्ठले मिति २०५९।०४।०९ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ६०२, वंशजको आधारमा र बुबा अजिजुल रहमानले मिति २०६५।०२।१४ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७११०२।९४, जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको देखिने ।

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ भनी संविधानको धारा ३०७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको बाबु अजिजुल रहमानले मिति २०६५।०२।१४ मा जन्मको आधारमा र आमा श्रृजना श्रेष्ठले मिति २०५९।०४।०९ मा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी यी रिट निवेदकका बाबु र आमा दुवैले नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुअगावै नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।

रिट निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निजको आमाको वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी

हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल आषाढ २१ गते रोज ५ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०२६५, परमादेश, फरिदा वानुसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको विद्यालयको शैक्षिक तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू हेर्दा, Dream Land Public High School, बागबजार काठमाडौंले प्रदान गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रका साथै SLC Certificate मा निवेदकमध्ये मोहम्मद हसनको जन्म मिति २०४६।०९।२७, मोहम्मद हुसेनको जन्म मिति २०४७।११।२२ र बुबाको नाम थरमा मोहम्मद कमरुद्दिन उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै NIC Secondary School, डिल्ली बजार काठमाडौंले प्रदान गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रका साथै SLC Certificate मा निवेदकमध्ये जरिना वानुको जन्म मिति २०५९।१२।३० र बुबाको नाम थरमा मोहम्मद कमरुद्दिन उल्लेख गरेको पाइयो । यसैगरी निवेदकमध्ये फाइजा वानुको जन्म मिति २०५०।०३।२४, सुल्तना वानुको जन्म मिति २०४४।१२।१९ रहेको भन्नेसमेत District Level Education Board र SLC Certificate को प्रतिलिपिबाट देखियो ।

प्रस्तुत निवेदनको तथ्यलाई समग्रतामा हेर्दा, निवेदकमध्ये फरिदा वानुको मोहम्मद कमरुद्दिनसँग मिति २०४०।०९।१५ मा विवाह भएको भन्ने उल्लेख भएको, फरिदा वानुले मिति २०४७।११।२२ मा वंशजको आधारमा ना.प्र.प.नं. ५०२७ को नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, निजका पति मोहम्मद कमरुद्दिनले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको, मोहम्मद कमरुद्दिनको समेत मिति २०६९।१०।१८

मा मृत्यु भएको, निवेदकहरूले पेस गरेको Dream Land Public High School र NIC Secondary School को चारित्रिक प्रमाणपत्रमा पिताको नाम मोहम्मद कमरुद्दिन उल्लेख गरिएको, फरिदा वानुले आफ्नो छोराछोरीहरूको जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित तथा नागरिकताको लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनको सम्बन्धमा कानूनी रायसम्म लिइएको तर थप कारबाही अगाडी नबढाएको भन्ने तथ्यहरू रिट निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएको पाइयो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको आमाले प्राप्त गरेको भनिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई हेरी बुझी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरू अनुसार निवेदकहरूको जन्म दर्ता तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा जो जे बुझ्नपर्ने हो बुझी जन्म दर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा प्रक्रिया पुर्‍याई यथाशिघ्र निर्णय गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नं. ४, ५ र ६ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०६७९, परमादेशसमेत, मानस शर्मा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

निवेदकमानसशर्माको मिति २०५४।०९।२७ मा काठमाडौं जिल्ला तार्केश्वर नगरपालिका वडा नं. १२ मा जन्म भएको, निजको बुबा राजिव शर्मा र आमा सिर्जना शर्मा आचार्य भएको, निजको आमाले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र निजको बुबा मिति २०५६ सालदेखि बेपत्ते भई हाल कहाँ छन् भन्ने बारेमा समेत थाहा नभएको भन्ने

निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको अस्पतालको Birth Certificate, विद्यालयका शैक्षिक तथा चारित्रिक प्रमाणपत्र एवं मिति २०७३।०२।३२ को सर्जमिन मुचुल्काको कागजातको प्रतिलिपिहरूसमेतबाट देखिन्छ । रिट निवेदकको आमा सिर्जना आचार्यले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०५२।११।१७ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १०५७३ को नागरिकता प्राप्त गरेको भन्नेसमेत निवेदनसाथ पेस गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखिएको हुँदा निवेदकको आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहे भएकोमा विवाद देखिएन ।

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको उपदफा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने बेहोरा संशोधनद्वारा थप गरिएको पाइन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकिएको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता

प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको मिति २०५४।०१।२७ मा नेपालमा नै जन्म भएको र निजको जन्म हुँदा निजको आमाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको आमाको नामबाट निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१४४०, परमादेश, लभेन स्थापित वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

रिट निवेदकको जन्म मिति २०५२।०८।१३ मा का.जि.का.म.न.पा.मा भएको भन्ने जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तथा अस्पतालको Birth Certificate बाट देखिएको, निजको आमाले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने निवेदनसाथ पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको, निजको बाबु विगत लामो समयदेखि अन्यत्र गई हाल सम्पर्कमा समेत नभएको भन्ने सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिएको साथै यी निवेदकले आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउँ भनी वडा कार्यालयको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा निवेदनसमेत पेस गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको आमाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको, निवेदकको बाबु सम्पर्कविहीन भई हालसम्म फेला पर्न नसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकको आमाको नाउँको सनाखतबाट निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।
इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

१५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०६५८, उत्प्रेषणसमेत, स्नेहा अग्रवाल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत

निवेदक स्नेहा अग्रवालले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनबाट मिति २०८०/०३/१८ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३५-०१-८०-०४०७६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। यसरी निवेदकले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि भर्ना हुन पाउन कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन। यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत

रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

१६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०८९८, परमादेशसमेत, आशिस हेगडे वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै दफा ५ को उपदफा (२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो। त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा ३(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको

पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ३(७) मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको, निजको बुबा भारतीय नागरिक रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख भएको र निजको आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१३१३, परमादेशसमेत, सुरभी चन्द्र मिश्र भन्ने सुरभी मिश्र वि. गृह मन्त्रालय

सिंहदरबारसमेत

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको उपदफा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ३(७) मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको पाइयो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको मिति २०६०।११।१३ मा नेपालमा नै जन्म भएको र निजको जन्म हुँदा निजको

आमाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

१८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०७९४, परमादेशसमेत, शशि वर्णवालसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरू विवेक वर्णवाल र शशी वर्णवालले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट मिति २०८०/०३/१० मा क्रमशः नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३४-०१-८०-०३२५२ र ३४-०१-८०-०३२५३ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकहरूले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। यसरी निवेदकहरूले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि नागरिकताको कारणले कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन। त्यस्तै यी निवेदकहरूको बैंकमा खातासमेत खोलिसकिएको र स्थायी लेखा नम्बरसमेत प्रदान गरिसकेको भनी क्रमशः इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखियो। यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार

प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

१९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-०५२७, उत्प्रेषणसमेत, अखलेशकुमार राय वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक अखलेश कुमार रायले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०८०/०३/१० मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७-०१-८०-०४२२० को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। यसरी निवेदकले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने सम्बन्धमा कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन। यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र

औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

२०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१०७४, परमादेशसमेत, चन्दनकुमार रजक वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक ललितपुरसमेत

यस अदालतबाट मिति २०७८।१२।०८ मा भएको आदेशमा यी निवेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको सम्बन्धमा भर्ना प्रयोजनको लागि रोक नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको देखियो। साथै यी निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि भर्नासमेत भइसकेको स्थिति छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भई निवेदकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फसमेत आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने नै देखियो। यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।

निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा

रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-००२४, करकाप, असोक कुमार कारंजीत वि. सुरज दाहाल

वादीको साक्षीको रूपमा पेस भएका श्याम बस्नेतले वादीलाई प्रतिवादीले करकापमा पारी मिति २०७१।१०।१७ मा उक्त कागज गराएको भन्ने कुरा निज वादीले नै अवगत गराउँदा थाहा भयो भन्ने बेहोराको बकपत्र गरेको देखिन्छ। वादीको साक्षीले विवादित तमसुक करकापबाट भएको प्रत्यक्ष देखेको अवस्था नहुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७ बमोजिम निजको बकपत्रलाई प्रत्यक्ष मौखिक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने देखिएन। निजबाहेक विवादित तमसुक करकापबाट भएको प्रत्यक्ष देख्ने साक्षी वादीले पेस गर्न सकेको पनि नदेखिने।

प्रतिवादीको तर्फबाट पेस भएको साक्षी प्रज्वल खत्रीले बकपत्र गर्दा "...यी वादी र प्रतिवादीबिच लेनदेन भएको आफ्नै आँखाले देखेको तथा वादीले गरिदिएको सो कपाली तमसुकमा किनारा साक्षी मेरो आमा कृष्ण कमल खत्री बस्नुभएको..." भनी प्रतिवादीको जिकिरलाई नै समर्थन गरिरहेको देखिन्छ। यसरी वादीले कुनै पनि प्रमाणबाट आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न नसकेको तथा लिखतको प्रकृतिबाट नै निजहरूबिच लेनदेन भएको देखिएको अवस्था हुँदा करकाप गरेको भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत, पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

वादी असोक कुमार कारंजीतले प्रतिवादी सुरज दाहाललाई मिति २०७१।१०।१७ मा गरिदिएको कपाली तमसुक करकापबाट भएको नठहर्ने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको

फैसलालाई नै सदर गरी उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७३।१०।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ ५ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-सी-००१२, लेनदेन, असोक कुमार कारंजीत वि. सुरज दाहाल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-सी-१८९९, लेनदेन, गिता क्षेत्री राणा वि. विभूतिराज पाण्डे

वादी सहकारी संस्थाले प्रतिवादीहरूबाट साँवा रु.८३,००,०००।- र मिति २०६९।०३।३१ सम्मको ब्याजसमेत गरी जम्मा रु.२,८७,३६,५९०।- दाबी गरेकोमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ७ नं. मा “ब्याज भराई लिनुपर्दा साँवामध्ये केही पनि केही पनि असुलउपर नभएको भए त्यस साँवाको र केही असुल भएको रहेछ भने बाँकी साँवाको बराबरभन्दा बढी भराइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सो व्यवस्था अनुसार साँवा रकम रु.८३,००,०००।- र सो बराबरको ब्याज गरी जम्मा रु.१,६६,००,०००।- वादीले भराइपाउने र उल्लिखित साँवा ब्याजमध्ये रु.३५,००,०००।- प्रतिवादीमध्ये पशुराम पोखरेलबाट र बाँकी रकम यी पुनरावेदक प्रतिवादी गिता क्षेत्रीबाट भराइपाउने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको ठहर मनासिब नै देखिने।

वादी संस्थाले प्रतिवादीहरूउपर ठगी मुद्दा दायर गरी सोको फैसला भइसकेपश्चात् पुनः लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोले प्रस्तुत फिवादमा हदम्याद छैन भन्ने जिकिर लिएका छन्, सो सम्बन्धमा मिसिल

संलग्न रहेको वादी यिनै नवक्षितिज सहकारी संस्था लि. र प्रतिवादी गिता क्षेत्रीसमेत भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दा (इति संवत् २०६४ साल स.वा.फौ.नं. १३०८) मा मिति २०६६।१२।३० मा फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाई सो फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मिति २०६८।०७।२९ मा सदर भई अन्तिम भएको देखिन्छ। पुनरावेदन अदालत, पाटनको उक्त फैसलामा “...लगानी गरेको रकममा कानूनबमोजिम असुलउपरको लागि जाहेरवाला संस्थाको अधिकार सुरक्षित नै छ, प्रस्तुत मुद्दाले सो कार्यलाई कुण्ठित गर्न सक्दैन...” भन्ने उल्लेख भएबाट यी वादी संस्थाले लेनदेनतर्फ दाबी गर्न सक्ने।

वादी तथा प्रतिवादीहरूका बिचको उक्त ठगी मुद्दा अन्तिम भएपछि नै विवादित ऋणको देवानी दायित्वको विषय प्रारम्भ हुने हुन्छ। यसै सम्बन्धमा, अजिम मियाँ अन्सारी वि. अजिज मियाँ अन्सारी भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दा (ने.का.प. २०४०, अड्क ११, नि.नं. १८२४) मा एकै विषय समावेश भएको मुद्दामा एउटा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि अर्को मुद्दाको हदम्याद सुरु हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ऐनको हदम्यादभित्र वादीको नालेस पारेको हुँदा म्याद नाघेको भन्न मिल्दैन” भन्ने न्यायिक व्याख्या गरेको पाइन्छ। उक्त न्यायिक व्याख्याको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा ठगीको विषयमा मुद्दा अन्तिम भएपछि ऐनको हदम्यादभित्रै प्रस्तुत मुद्दाको नालेश परेको अवस्था हुँदा हदम्याद छैन भन्न मिलेन। साथै, उक्त ठगी मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएको कारणले नै निजहरूको देवानी दायित्वसमेत समाप्त अथवा निस्किय हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

वादी नवक्षितिज सहकारी संस्था लि.ले सावाँ रु.८३,००,०००।- र सो बराबरको ब्याज

गरी जम्मा रु.१,६६,००,०००।- भराई पाउने र सोमध्ये रु.३५,००,०००।- प्रतिवादीमध्ये पशुराम पोखरेलबाट र बाँकी प्रतिवादी गिता क्षेत्री राणाबाट भराई लिन पाउने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।०६।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल जेठ ५ गते रोज ५ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-WO-०५९८, उत्प्रेषणसमेत, विनोद यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

समायोजन गर्दा निवेदक स्वास्थ्य निर्देशनालय धनुषामा कार्यरत रहेको र हाल सम्म पनि निवेदक स्वास्थ्य निर्देशनालय धनुषामा नै कार्यरत रहेको खुल्न आएको छ। यस अवस्थामा निवेदकको समायोजन साबिक प्रदेश २ हाल मधेश प्रदेशमा नै भएको हदसम्म मिलेकै देखिए पनि जनस्वास्थ्य निरीक्षकको पद रिक्त रहेको अवस्था हुँदाहुँदै, दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा रिट निवेदकको समायोजन हुने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो। तसर्थ, दरबन्दी नै नभएको गौशाला नगरपालिका महोत्तरीमा निवेदकलाई समायोजन गर्ने गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।३।१ को पत्र र सो पत्रका आधारमा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।५।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। निवेदक साबिक प्रदेश २ धनुषा हाल मधेश प्रदेशमा कार्यरत रहेको र प्रदेश सरकारबाट नै रिक्त दरबन्दी रहेको उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने नै देखिन्छ। अतः निवेदकलाई निजको पद र तह अनुकूल हुने गरी रिक्त

दरबन्दी रहेको मधेश प्रदेशअन्तर्गतको कार्यालयमा उपयुक्त व्यवस्थापनको लागि कारबाही अघि बढाउनु भनी प्रत्यार्थी स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश २ हाल मधेश प्रदेशको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- मनिता कार्की

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-WO-०७२७, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, वाल किशोर प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CI-०८३२, लेनदेन, राघवेन्द्र प्रसाद यादव वि. राम प्रमोद यादव

वादीसँग भएको लेनदेनको विषयमा निजका पिताले गरिदिएको भरपाई मान्य हुन्छ वा हुदैन? भन्ने दोस्रो प्रश्नको तर्फ विचार गर्दा, वादी र निजका पिताबिच अंशबन्डा भई छुट्टिएर निजहरूको अलग-अलग कारोबार व्यवहार रहेको देखिने कुनै प्रमाण मिसिल संलग्न नरहेबाट वादी र निजका पिता एकासगोलमा नै रहेको भन्ने देखिन्छ। यसरी एकासगोलमा रहेको अवस्थामा छोरासँग भएको कारोबार रकम ले बुझिलिई सोको भरपाई गरिदिएको स्थिति भई वादी र निजका पितासँग यी प्रतिवादीको अलग अलग लेनदेन भएको लिखत प्रमाण नभएको समेत स्थिति देखिँदा घरको मुख्य व्यक्तिले गरिदिएको भरपाईले मान्यता पाउने।

२६ वर्षका वादी साहु रहेको र ऋणी ७३ वर्ष उमेर रहेको भन्ने खुल्न आएको छ। २६ वर्षका सगोलमा रहेका छोराको छुट्टै व्यवसाय कारोबार रही प्राप्त भएको आर्जनको रकमबाट प्रतिवादीलाई ऋण कर्जा दिएको भन्ने देखिने आधार प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको छैन। प्रतिवादीसँग वादीका पिताको पनि

छुट्टै लेनदेन कारोबार रहेको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । मिति २०६५।४।२० मा रकम बुझी लिएको अब लेनदेन बाँकी छैन भनी वादीका बाबुले भर्पाई गरिदिएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रस्तुत लेनदेनको फिरादउपर प्रतिउत्तरमा प्रतिवादी ऋणी सियाशरणले वादीलाई रकम बुझाइसकेको भनी दर्ता गरेपछि निज ऋणीको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा रकम बुझाइसकेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइलाई मान्नुपर्ने नै देखियो । जो स्वाभाविक पनि देखिने ।

वादीबाट प्रतिवादीले मिति २०६५।०१।०९ मा लिएको ऋण निजले मिति २०६५।०४।२० मा फिर्ता गरी निज वादीका एकासगोलको पिताले भरपाइसमेत गरिदिएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीलाई पुनः सो कारोबारमा दायित्व रहेको भन्न मिल्दैन । वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादीले प्रतिवादीबाट आफ्नो लेनदेन रकम भराइपाउने ठहर गरेको उच्च अदालत, जनकपुरको फैसला मनासिब देखिएन ।

वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी वादीले प्रतिवादीबाट आफ्नो लेनदेन रकम भराइपाउने भन्ने उच्च अदालत, जनकपुरको मिति २०७४।०२।२१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहरी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०६।२९ मा भएको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ ५ गते रोज ५ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-RB-००३५, आयकर (आ.व. २०६३।०६।४), ठूला करदाता कार्यालयसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ गैरीधारा स्थित श्री कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज

प्रा.लि.

बोनस रकम रु.५३,६२५।- खर्च प्रमाणित गर्ने सबुद प्रमाण पेस नभएको हुँदा सो रकम खुद आयबाट मिन्हा दिने राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा आ.व. २०६३।०६।४ मा करदाताले पुनरावेदक ठूला करदाता कार्यालयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिमको सूचनाको जवाफमा सो रकम बोनस ऐन, २०३० बमोजिमको रकम नभई यस प्रा.लि. ले मिति २०६२।११।२२ मा निर्णय गरी कर्मचारीलाई दिएको Performance Based incentive हो भनी उल्लेख गरेको र सो प्रोत्साहन भत्तालाई बोनस भनी खुद आयमा समावेश गरिनु न्यायोचित हुँदैन । आफ्ना कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई उत्पादकत्व बढाउनका लागि आर्थिक प्रोत्साहनबापतमा भत्ता वितरण गर्न कुनै कानूनले बन्देज लगाएको पाइँदैन । बोनस भन्ने शब्द मात्र नहेरी सो वितरण भएको रकमको उद्देश्य पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ । बोनस ऐन, २०३० बमोजिम कर्मचारीलाई वितरण गरिएको रकम बोनस नै हो भनी निश्चित नगरी प्रोत्साहनबापतमा दिइएको रकम भएको हुँदा सो रकम खुद आयबाट छुट पाउने भनी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

ब्याज खर्च रु.३,४७,९९१।३४ निब्याजी रूपमा दिएको पेस्की रकम व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको पुष्टि हुने सबुद प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा सो पेस्कीको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज छुट दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, करदाता कसमस सिमेन्टले वस्तु आपूर्तिको लागि वस्तु आपूर्ति गर्ने पक्षलाई Advance दिएको सो Advance लिने पक्षले वस्तुको आपूर्ति गरी पेस्की पनि फछ्यौट भइसकेको भन्ने निज करदाताको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

कुनै पनि व्यापारिक संस्थाले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि Advance दिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । Advance दिई सामानसमेत प्राप्त गरिसकेको र Advance रकमसमेत फछ्यौट भइसकेको भन्ने करदाताको वासलात विवरण तथा दफा १०१ को जवाफबाट पनि देखिएको हुँदा सो रकम छुट पाउने भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला अन्यथा देखिन आएन । सो सम्बन्धमा पुनरावेदन तुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

सम्पत्तितर्फ देखाएको रकम रु.४,५५,५७२।- लाई राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले खुद आयमा समावेश हुन नसकी छुट हुने गरी भएको निर्णय मिलेन भन्ने तुला करदाता कार्यालय, काठमाडौंको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, अस्तित्वमा नभएको करदाताको सम्पत्ति निसर्ग हुन नसक्ने र आयमा समावेश हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । तुला करदाता कार्यालयले करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम बढी नबुझाएको भनी अस्तित्वमा नभएको सम्पत्तिलाई निसर्ग मान्न सकिने अवस्था नहुँदा काल्पनिक रूपमा आय कायम गरी कर माथि गरेको दर थोपर्ने उद्देश्यले खुद आय कायम गरेको सो रकम खुद आयमा समावेश हुन नसक्ने भनी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको निर्णय मिलेकै देखिने ।

हास खर्च सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले पुनर्विचार गर्नु भनी गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा भन्ने तुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, करदाता कसमस सिमेन्टले हास खर्च दाबी गरिएको रकम दोहोरो परेको भनी पुनरावेदन गर्दा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा जिकिर लिएको पाइन्छ । करदाताले दोहोरो परेको रकम सम्बन्धमा सो दोहोरो खर्च दाबी गरिएको हो वा होइन के भएको हो हेरी पुनः निर्णय गर्नु भनी राजस्व

न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट निर्णय भएको पाइन्छ । एउटै शीर्षकमा करदाताबाट पेस भएको आय विवरणमा खर्च दोहोरो माग गरिएको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कर कार्यालयबाट हेरी पुनः निर्णय हुन उपयुक्त र न्यायोचित नै देखिँदा सो सम्बन्धमा पुनरावेदन तुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट तुला करदाता कार्यालयको निर्णय र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकिय पुनरावलोकनसमेत मिलेको नदेखिँदा भनी बोनस खर्च भनिएको प्रोत्साहन रकम, ब्याज खर्च र सम्पत्तिको निसर्ग मानी आयमा समावेश गरेको नमिलेको हुँदा उल्टी भई सो रकम खुद आयबाट छुट दिने र हास खर्चका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नु भनी भएको मिति २०७०।०३।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत र भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर अपरेटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-RB-००३४, आयकर (आ.व. २०६४।०६५), तुला करदाता कार्यालयसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ गैरीधारा स्थित श्री कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
- ०७२-RB-००३३, मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व. २०६४।०६५), तुला करदाता कार्यालयसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ गैरीधारा स्थित श्री कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.

इजलास नं. २

२६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७२-RB-०१९५, मूल्य अभिवृद्धि कर (२०५९/०६०), राजेन्द्रप्रसाद शर्मा वि. का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ गोगबु, काठमाडौं स्थित माउन्टेन ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.

करदाता कम्पनी माउन्टेन ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.ले सेवा प्रदान गर्ने क्रममा खुवाएको खाना खर्चको सम्बन्धमा विवाद रहेको देखियो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७(१) र सोको उपदफा (३) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४० को उपनियम (४) मा भएको प्रावधान विपरीत करदाताले दाबी गरेको भन्ने कर कार्यालयको जिकिर रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ को दफा १७(१) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ:- दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको वा तिर्नुपर्ने गरेको रकम आफूले उठाएको गरेको रकमबाट कट्टी गर्न सक्ने छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ३९ मा करकट्टी गर्न पाइने भनी उपनियम(१) मा दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा सङ्कलन गरेको करबाट सो महिना वा सोभन्दा अगाडि आफ्नो कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आयात वा प्राप्त गर्दा तिरेको कर दाबी गरिएको वस्तु वा सेवा करयोग्य व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएको अवस्थामा कट्टी गर्न पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । करदाता कम्पनी ट्रेकिङ्ग व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्ने कम्पनी भएको कुरामा विवाद छैन । ट्रेकिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन र प्रबर्द्धन गर्नका लागि गाइड भरिया, दोभाषे जस्ता कुरा आवश्यकपर्ने र त्यस्ता कामदार कर्मचारीलाई

कामको सिलसिलामा खाना खुवाउने कार्यमा मनासिब माफिकको रकम कारोबारको तुलनामा खर्च भएको हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस प्रकारको कुरालाई लिएर करदातालाई गरेको अतिरिक्त दायित्व बहन गराउनु मनासिब नहुने ।

सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ ले गरेको मिति २०६१/१२/११ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६४/५/१८ को निर्णय केही उल्टी गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९/०२/१६ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- हरिप्रसाद आचार्य / विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २१ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-RB-०१९६, आयकर २०६०/०६१, आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं वि. माउन्टेन ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

२७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी., ०७७-WH-०१३६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बिलबहादुर गुरुङसमेत वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङ र ऐ.का कार्यालय प्रमुखसमेत

निवेदकहरूउपर लमजुङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको विस्फोटक पदार्थ मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार निवेदकहरूले धरौटी राखी तारेखमा छुट्नासाथ अदालतकै परिसरबाट पुनः पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनी, तनहुँमा थुनामा राखिएको भन्ने कुरा यिनै निवेदकहरूको लगाउमा रहेको ०७७-WH-०१५७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनसम्बन्धी मिसिल फायलबाट देखियो । प्रस्तुत

निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको हिरासतमा राखिएको विषयमा परेको देखिन्छ । लमजुङमा चलेको उक्त विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट निवेदकहरू धरौट तारिखमा छुटेको देखिन्छ । यसरी धरौटी तारेखमा छुट्नासाथ अदालतकै परिसरबाट निवेदकहरूलाई पुनः पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनी, तनहुँमा थुनामा राखिएको भनी परेको लगाउमा रहेको ०७७-WH-०१५७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा आज यसै इजलासबाट रिट आदेश जारी भई निवेदकहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी आदेश भएको छ । परिणामतः निवेदकहरूले कानूनी उपचार प्राप्त गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन नै नरहेकाले औचित्य निष्प्रयोजन भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल पुस १३ गते रोज २ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७६-CR-०२७९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सोगारथ पासमानसमेत

प्रतिवादी दिपक पासमानको मौकाको बयानमा वारदात भनिएको दिन आफू जनकपुरमा सिनेमा हेर्न गएको, श्रीमती अमृता पासमानलाई मार्नुपर्ने कुनै कारण नहुँदा मारेको हैन भनी र अदालतसमक्षसमेत वारदातका समयमा निज घटनास्थलमा नरहेको भनी इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । सो बयान बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी निजको साक्षी मनोज पासमानले बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । घटनास्थल मुचुल्काका मानिस राम अवतार मण्डल र कृष्ण साहले पनि प्रतिवादी दिपक र मृतकबिचको सम्बन्ध राम्रै रहेको र अमृता आफैँले पासो लगाई झुण्डिएर मरेको हो यसमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता छैन भनी बकपत्र गरेका

छन् । यस्तै जाहेरवाला राम दयाल पासमानको बकपत्र हेर्दा, स.ज. १२ मा छोरी मन्यो भन्ने कुरा विदेशबाट फोन आएर थाहा पाएको हो । स.ज. १४ मा सुनिगामा गा.वि.स.का व्यक्तिले जानकारी गराएका छैनन् । स.ज. १७ मा घटनास्थलमा म पुग्दा प्रहरी पुगेको थियो । स.ज. १८ मा मेरो अगाडि प्रहरीले पासो काटेको थिएन, पहिले नै सो पासो काटेको थियो भनी लेखाएको देखियो । निजको सो बकपत्र बेहोराबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको भनी पुष्टि गर्न सकेको देखिएन ।

मृतक पत्नी र आरोपित प्रतिवादी दिपक पासमानबिच कुनै नराम्रो सम्बन्ध भएको देखिँदैन । मिसिल कागजातबाट प्रतिवादीले पत्नीलाई अनावश्यक पीडा यातना दिदै आएको र कुटपिट गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरी वा घाँटी वा मुख थिची थुनी कर्तव्य गरी मारेर वा नमरे पनि निज सिधिल भएपछि झुण्ड्याएको अवस्था पनि देखिँदैन । यस सन्दर्भमा हेर्दा, घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा लासको कुनै पनि भागमा घा-चोट नहुनु र वल प्रयोग गरेको लछार पछार भएको वा प्रतिकार गरेको कुनै चिन्ह नहुनु, घटनास्थल लास प्रकृति मुचुल्काबाट देखिएको प्रकृति एवं शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Cause of death मा Due to hanging भनी उल्लेख भएकाले आरोपित प्रतिवादीहरूको कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने अभियोगदाबीलाई मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूउपर शंका गरी दिएको जाहेरी र तदनुरूपकै बकपत्रको भरमा ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखियो । वस्तुनिष्ठ र प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा भावनात्मक रूपमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर्‍याई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने गरी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट

सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिने ।

अभियोजन पक्षले भरपर्दो प्रमाण पेस गरी अभियोग दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।१।१२ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर : विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् ।

२९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७७-RB-०२३६, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. शिव पुजन यादव

प्रतिवादी शिव पुजन यादवले जाहेरवालासँगको काम कारोबारको सिलसिलामा NCC बैंक लि. लुम्बिनी शाखामा रहेको खाताको दुई थान चेक काटेको, भुक्तानी लिन जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणबाट भुक्तानी हुन नसकेको कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालासँग कम्बाइन मेसिन खरिद गर्दा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम जाहेरवालाले दिएको भाखाभित्री तिरी बुझाई सकेको छ, अब तिर्नुपर्ने केही बाँकी छैन भनी जिकिर लिएको देखियो । जाहेरवालाले बकपत्र गर्दासमेत प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने सबै रकम पाइसकेको छु, अब चेकहरूमा लेखिएको रकम पाउनुपर्ने बाँकी छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले जाहेरवालालाई रकम बुझाएको देखिने Faiz International का भर्पाइहरूसमेत मिसिल संलग्न रहेको पाइयो । रकम भुक्तानी गरिएको छैन भन्ने वादी अभियोजन पक्षको जिकिर रहेको समेत देखिँदैन । मिसिल प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुनुभन्दा अगाडि नै जाहेरवाला र प्रतिवादीबीचको लिने-दिने कारोबार सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ । जाहेरवालालाई

ठग्ने, झुक्याई नोक्सान पार्ने दूषित नियतले प्रतिवादीले कार्य गरेको भनी मान्न सकिने कुनै तथ्ययुक्त कारण प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । मुद्दाको प्रकृतिको दृष्टीले हेर्दा दुनियाँको बिगोबापतको चेक बाउन्स भएको विषयमा चलेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवै पक्षको सहमति भएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्रसमेत हुन सक्ने हुन्छ । यस प्रकारको मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच रकम लिने-दिने कुरामा सहमति कायम भई व्यवहार टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा कारोबारको एउटा कुनै सन्दर्भमा संयोगले चेक बाउन्स भएको कुरालाई लिएर केवल प्राविधिक र यान्त्रिक तवरबाट कसुर ठहर गर्नु मनासिब नदेखिने ।

प्रतिवादी शिवपुजन यादवले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७६/११/२८ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल फाल्गुण २२ गते रोज १ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७८-WH-०१६९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, जितेन्द्र बहादुर रिजाल वि. फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६८क. मा अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाहीउपर चित्त नबुझेमा सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो सामान्य, नियमित र स्वाभाविक कानूनी उपचारको मार्ग हो । तर निवेदकले सो अनुसार उपचारको मार्ग अवलम्बन नै नगरी फैसला

कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश/निर्णयउपर सोझै यस अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको पाइयो । अन्यथा उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म यस प्रकारका सामान्य कानूनी प्रक्रियाका कुरालाई रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण गरिने विषय बनाउनु मनासिब नदेखिने ।

रिट निवेदकउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/९/७ मा फैसला भएको देखिन्छ भने रिट निवेदक फैसला हुँदाको अवस्थामा तत्काल फरार रहन पुगी मिति २०७८/१०/६ मा मात्र पक्राउ परेको देखियो । त्यसपछि मात्र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२(२) बमोजिमको सुविधा माग गरेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२(१) मा “दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिले जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै बेहोरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिवाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यसबापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा ३ किस्तामा जरिवाना बुझाउने आदेश दिन सक्ने छ” भनी उल्लेख छ । उपर्युक्त उल्लिखित दफा १६२ को उपदफा (१) र (२) मा प्रयुक्त “तत्काल” भन्ने शब्दको अर्थ मुद्दामा अन्तिम भएको फैसलापछिको तत्काल समय भन्ने बुझिन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरी फैसला भएपछि फरार रहेका र पछि प्रहरीद्वारा पक्राउ परी आएका व्यक्तिको हकमा उक्त सुविधा आकर्षित हुन सक्तैन । यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२(२) बमोजिम “सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा ३ किस्तामा जरिवाना बुझाउने आदेश दिन सक्ने” प्रावधान अनुसारको सुविधा फैसला भएका

मितिले एक वर्षभित्रका लागि मात्रै हो । फैसला हुँदाको अवस्थामा फरार रहने र लामो समयपछि (एक वर्ष नाघेपछि) पक्राउ परेर आएका व्यक्तिका हकमा यो सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने ।

रिट निवेदक जितेन्द्र बहादुर रिजाललाई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/९/७ मा भएको र अन्तिम भइरहेको फैसलाबमोजिम ठहर भएको जरिवाना असूलीबापत कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राखेको देखियो । फैसला बमोजिम असुल गर्नुपर्ने जरिवानाबापत कैदमा राखिएको कुरालाई गैरकानूनी थुना मान्न मिलेन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२(२) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिल्नेसम्मको पूर्वावस्था विद्यमान रहेको पनि देखिएन । त्यसैले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २९ गते रोज ३ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७८-WO-०१३३, उत्प्रेषण, रमेश पौड्याल वि. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचल, काठमाडौंसमेत

स्काइ/सगरमाथा जे.भी.को प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपूर्व आर्किटेक्चर इन्जिनियर मधुसुदन बरालको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने वा प्रष्ट पार्ने मनासिब अवसर प्रदान गरेको देखिँदैन । मधुसुदन बरालको सम्बन्धमा मिति २०७८/२/२५ मा पत्र पठाएको र सो कुराको जवाफ मिति २०७८/२/२९ मा इन्जिनियरले र मिति २०७८/२/३० गते स्काइ/सगरमाथा जे.भी.ले गाउँपालिकामा पठाएको समेत देखिन्छ । तर जवाफ प्राप्त नहुँदै अस्वाभाविक रूपमा मिति २०७८/२/२८ मा नै स्काइ/सगरमाथा जे.भी.लाई सार्वजनिक खरिद

प्रक्रियाबाट अलग गरेको देखियो । यसरी हतारमा निर्णय गर्नुको कुनै औचित्य खुल्न आएको नदेखिने ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(१) मा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले गरेको निर्णयउपर जानकारी पाएका मितिले ७ दिनभित्र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त बमोजिमको समयवधिसम्म पनि प्रतीक्षा नगरी रिट निवेदक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा छनौट गरेको देखिन्छ । एउटा प्रतिस्पर्धीलाई पूर्वाग्रही तवरबाट बाहेक गर्ने र अर्को प्रतिस्पर्धीलाई हतारोमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउने कार्य प्रत्यर्थी गाउँपालिकाबाट भएको पाइयो । यिनै वस्तुतथ्य र परिस्थितिहरूको समग्रमा विवेचना र मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय भएको देखिन आएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको वा यसबाट रिट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट असर परेको भन्ने नदेखिने ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट भएको मिति २०७८/४/५ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएको, सोही निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाले कानूनबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको, र प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा अनुचित असर परेको अवस्थामेत नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का
कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०७८ साल चैत्र २९ गते रोज ३ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७६-CR-११०६, कर्तव्य

ज्यान, मनहाड भन्ने मदन लिम्बू वि. नेपाल सरकार प्रतिवादी मनहाड भन्ने मदन लिम्बूले निजको पत्नी नाताकी बिमला लिम्बूलाई धारिलो हतियार छुरी प्रहार गरेको कारणबाट निजको मृत्यु भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन । सो तथ्य प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त तह-तह पुनरावेदन गर्दासमेत प्रतिवादीले उल्लिखित तथ्य स्वीकार गरेको पाइयो । जाहेरी दर्खास्त, लास प्रकृति मुचुल्का, बुझिएका मानिसहरूको भनाइलगायत मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादी मनहाड भन्ने मदन लिम्बूले प्रहार गरेको छुरीको कारणबाट निजकी पत्नीको मृत्यु भएको तथ्य शंकाहित तवरबाट प्रमाणित हुन आएको देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित हदसम्म थप विवेचना गरिरहन परेन ।

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्ने सन्दर्भको जिकिरतर्फ हेर्दा ज्यान मार्ने कार्यमा जोखिमी हतियार छुरीको प्रयोग भएको अवस्था हुँदा यसलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको कसुर ठहर गर्न मिल्ने देखिँदैन । वारदातको रुप र प्रकृतिबाट उल्लिखित वारदात सो कसुर हुँदाका अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. बमोजिम सजाय हुने प्रकृतिको देखिन आयो । तसर्थ, प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय हुने कसुरदार ठहर गरेको फैसला मनासिब नै देखिने ।

अव घटी सजाय हुनका लागि उच्च अदालतबाट राय व्यक्त भइआएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी मदन लिम्बू र निजको पत्नी विमलाबिच वेलाभौकामा झगडा हुने गरेको भए पनि ज्यान नै मार्नेसम्मको पूर्वसङ्घर्ष रहेको देखिएन । प्रतिवादीले पूर्वयोजना बनाएर षड्यन्त्र गरी हत्या गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । कोठामा आई खाना खान लाग्दा श्रीमतीले घरायसी कुरामा वादविवाद गर्न थालेपछि गाली-गलौज

गरेको, त्यसपछि निज विमलाले खानासहितको थाल फालेको र धारिलो हतियार छुरी देखाएकी, प्रतिवादीले सोही छुरी समाती (खोसेर) विमला लिम्बूको पाखुरा मुनी, टाउकोलगायत छाती छेउमा प्रहार गर्दा निज घाइते भई भुइँमा ढल्न पुगेकी, त्यसपछि प्रतिवादी त्यहाँबाट भागेर अन्यत्र गएको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीका वर्ष ११ को १ छोरा र वर्ष ६ की १ छोरीसमेत रहेको बेहोरा खुल्न आएको छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा साबित भई अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा समेत बयान गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नै पुर्‍याएको देखिन्छ । उल्लिखित समग्र कुराहरूका सन्दर्भमा दृष्टिगत गर्दा निज प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्कोपने देखियो । तसर्थ, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. बमोजिम प्रतिवादी मनहाङ्ग भन्ने मदन लिम्बूलाई १० (दश) वर्ष मात्र कैद सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट व्यक्त गरिएको रायसमेत मनासिब देखिने ।

प्रतिवादी मनहाङ्ग भन्ने मदन लिम्बूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय मात्र गर्ने भनी राय व्यक्त गरी पठाएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७६/३/१६ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल फाल्गुण १० गते रोज ३ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CR-१३४७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, पुजा पोखरेलसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू पुजा पोखरेल र पुष्कर निरौलाले मिति २०७१/६/२४ गतेका दिन पीडित भनिएका छ जना बालबालिकालाई भारतमा लगी रोजगारमा लगाइदिने प्रलोभन देखाई सप्तरीको धर्मपुरबाट विराटनगर जाने बसमा चढाई भारत जोगवनीतर्फ लादै गर्दा साना-हातहरू नेपाल र साझा सवालका लागि साझा मञ्च मोरङका प्रतिनिधिहरूले सोधपुछ गरी उद्धार गरेकाले निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको “रानी ए”समेत बालबालिकाकोतर्फबाट जाहेरी दर्खास्त परेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रतिवादीहरूले पीडितहरूलाई रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी बालश्रम, बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले भारततर्फ लगेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको साना-हातहरू नेपाल संस्थाका प्रतिनिधि सारदा चौधरीले घटना विवरण कागज गरेको समेत पाइयो । पीडितहरूलाई अभिभावकको मन्जुरीबेगर भारतमालगि बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिमालगाउनसक्ने हुँदा प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी रामबहादुर सोनारसमेतले वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बेहोरा लेखाएको समेत देखिन्छ । यिनै कुरालाई हेरेर मुद्दा चलाइएको र उच्च अदालत विराटनगरले प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुरदार ठहर गरेको समेत पाइयो । उल्लिखित प्रमाणहरू केवल शंका र अनुमानमा आधारित कथन हुन भन्ने कुरा सो कागजको बेहोराबाट नै पुष्टि भएको देखिने ।

फौजदारी कसुर प्रमाणित हुनका लागि कानूनद्वारा निषेध गरिएको कार्य गर्ने दोषी मनसाय प्रतिवादीले राखेका थिए भन्ने देखिनुपर्दछ । पीडित भनिएका बालबालिकाहरूले प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा नै तयार भई अदालतबाट प्रमाणित भएको बयानमा प्रतिवादीहरूको निर्दोषिताको पक्षमा बेहोरा लेखाएको देखिएको छ । यी बालबालिकाहरू कसैको

अभिभावकले पनि प्रतिवादीहरूलाई दोषी व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गरी निजहरूउपर किटान गरेको देखिँदैन । निजहरूको भनाइबाट प्रतिवादीहरूको निर्दोषिता नै पुष्टि हुन आएको छ । गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, चेतनाको कमी जस्ता समस्याको कारणबाट साना बालबालिकाहरूलाई केही आर्थिक उपार्जनको आशामा विवशताको परिणामस्वरूप कुनै परिचित मानिसहरू मार्फत सम्भावित रोजगारीका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने र जाने सिलसिला अनपेक्षित भए पनि नियमित नियति जस्तै बनेको छ । राज्यले खान लाउन पनि व्यवस्था नगर्ने र जीवन-निर्वाहका लागि विकल्पको खोजीमा हिँडेका मानिसलाई कानूनको छिद्र समातेर सजाय गर्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन । नेपाल र भारतबिच खुला सिमाना रहेको र कतिपय व्यवहारिक सन्दर्भमा पारस्परिक अन्तर-निरर्भरताको स्थिति रहेको हुँदा सीमा क्षेत्रमा गएको कुरालाई नै कसुर गरेको देखिने निश्चयात्मक आधार मानिनु न्यायोचित देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दा केबल मनोगत आधारमा पीडित भनिएका बालबालिकालाई बेचबिखन गर्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने नियतले भारततर्फ लगेको हो भनी शंकायुक्त आरोप लगाइएको देखिन्छ । यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित हुने कुनै न्यूनतम आधार पनि विद्यमान रहेको देखिँदैन । प्रमाणको वस्तुगत र न्यायोचित मूल्याङ्कन नै नगरी केवल हचुवा तवरबाट अनुमानको भरमा कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । यस अवस्थामा सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको न्यायोचित र विवेकपूर्ण फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालतको फैसला बेमुनासिब र त्रुटिपूर्ण रहेको देखिने ।

प्रतिवादी पुजा पोखरेल र पुष्कर निरौलालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कसुरदार कायम गरी कैद सजाय

हुने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३/११/२७ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू पुजा पोखरेल र पुष्कर निरौलाले अभियोग दाबीबाट पूर्णतः सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-सी-००४०, ०७७-सी-००४२, अंशचलन, ईश्वराम महर्जन वि. दिलकुमारी महर्जनसमेत, ज्ञानबहादुर महर्जन वि. दिलकुमारी महर्जनसमेत

वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशियारनातासम्बन्ध रहेको कुरामा विवाद देखिएन । मिति ०५३/५/१६ मा स्थानीय गा.वि.स. कार्यालयसमक्ष बन्डापत्र गरी सबै अंशियारहरूले आ-आफ्नो अंश बुझिलिई बिक्री व्यवहारसमेत गरेको हुँदा अब वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भन्नेसम्म प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं. तथा रजिस्ट्रेसनको १ नं. अनुसार अंश बन्डापत्रको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कानूनी अख्तियारी प्राप्त कार्यालय (मालपोत कार्यालय) मा रजिस्ट्रेसन गराइएको हुनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय गा.वि.स.लाई अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कानूनी अख्तियारी प्रदान गरिएको देखिँदैन । उक्त लिखतलाई वादीले स्वीकार गरेको देखिँदैन । अन्य कुनै तवरबाट वादी प्रतिवादीबिच पहिले नै अंशबन्डा भइसकेको देखिने अवस्था नरहेको हुँदा २०५३ सालमा गा.वि.स.मा गरिएको भनिएको बन्डापत्रका आधारमा अंशबन्डा भइसकेको भनी ठहर गर्न मिलेन ।

अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति ०५३/५/१६ मा खडा गरिएको

बन्डापत्र लिखतले मान्यता नपाउने भएबाट सो बेरितको लिखतको आडमा गरिएको र.नं. ५४४३ मिति २०६७/१२/१७ को हा.व. लिखत अनुसार ज्ञानबहादुर महर्जनको नामबाट ईखुराम महर्जनका नाममा गएको भनिएको सम्पत्तिमा निज ईखुरामको एकलौटी हक पुग्ने अवस्था रहेन । सम्पत्ति अंशियारा परिवारभित्रका मानिस ईखुराम महर्जनको नाममा नै कायम रहिरहेको हुँदा बकसपत्र लिखतको कारणबाट अंशबन्डा लगाउन कुनै कानूनी बाधा हुने देखिँदैन । पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने अवस्थाकै देखिने ।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये दर्ता ख्रेस्ता भिडेको सम्पत्तिबाट वादीले ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५/१०/२१ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- हरिप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल फागुन १५ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७७-CI-००४१, राजीनामा लिखत दर्ता बदर दर्तासमेत, पार्वती महर्जन वि. दिलकुमारी महर्जनसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७५-WO-०७८९, उत्प्रेषण, विश्वशान्ती कोइराला वि. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगर मोरङसमेत

निवेदक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ओयसिस मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि.मा Bachelor of Public Health शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना भई पहिलो र दोस्रो सेमेष्टरको

परीक्षा नियमित रूपमा दिएको र तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम निवेदकले नभरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । चौथो सेमेष्टरमा विलम्ब शुल्क र Batch Transfer Letter पठाई अस्थायी Symbol Number बाट परीक्षा दिएको तर परीक्षाफल प्रकाशित नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षासम्बन्धी विनियम, २०७० ले सेमेष्टरको परीक्षा फाराम नभर्ने विद्यार्थीले सोही तहको आगामी सेमेष्टर वा वर्षमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको नियम अनुसारका सर्त पूरा गर्नुपर्दछ । निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमका सर्तहरू पूरा नगर्ने अर्थात् परीक्षाको फाराम भर्नेसम्मको कार्य पनि नगर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुने वा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित होस भनी दाबी गर्ने हक अधिकार रहँदैन । यसका अतिरिक्त सन् २०१५ को शैक्षिक वर्ष पछि (सन् २०१६ देखि) ग्रेडिङ्ग सिस्टम परिवर्तन भइ नयाँ प्रणाली अपनाइएको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा अहिले सन् २०२१ मा आएर निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता र प्रयोजन नदेखिने ।

निवेदक विश्वशान्ती कोइरालाले तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम नभरेको; परीक्षा फाराम नभर्ने विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने प्रावधान पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षासम्बन्धी विनियम, २०७० मा रहेको नदेखिएको शैक्षिक वर्ष सन् २०१६ समूहदेखि परीक्षाको Credit System परिवर्तन भएको र अब सन् २०१५ को परीक्षामा सामेल हुने कुराको सान्दर्भिकतापनि नरहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा रिट आदेश जारी गरी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल पुस १४ गते रोज ३ शुभम् ।

३६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७४-सी-११९२, मानाचामल र अंशचलन, गुप्तबहादुर कुँवरसमेत वि. कमला गुरुङ कुँवर

भद्रबहादुर कुँवर र निजको श्रीमती राममाया कुँवर तथा निजका ३ छोरा क्रमशः गुप्तबहादुर कुँवर, कमलबहादुर कुँवर र पृथ्वी कुँवर गरी जम्मा ५ मूल अंशियार रहेको देखियो। उल्लिखित अंशियारमध्येका पृथ्वी कुँवर मेरो श्रीमान् हुन् भनी अंश र मानाचामलको दाबी लिई प्रत्यर्थी कमला गुरुङ कुँवरले फिराद गरेकोमा पेस भएका प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी प्रत्यर्थी कमला गुरुङ कुँवर र प्रतिवादी पृथ्वी कुँवर लग्ने स्वास्नी नाताका व्यक्ति भई भद्रबहादुर कुँवर, राममाया कुँवर तथा ३ छोरा क्रमशः गुप्तबहादुर कुँवर, कमलबहादुर कुँवर र पृथ्वी कुँवरसमेत एकै संगोलका अंशियार रहेको भन्ने आधारमा वादी प्रतिवादीहरूबाट पेस भएको फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई सोको १ भागलाई पुनः २ भाग लगाई सोको १ भाग अंश र रु.१०,०००/- मानाचामल यी प्रत्यर्थी कमला गुरुङ कुँवरले भरिपाउने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको देखिन्छ। यसरी भएको फैसलाउपर गुप्तबहादुर कुँवरले मूलतः बन्डा लगाइएको सम्पत्तिको कुरामा जिकिर लिई पुनरावेदन गरेको पाइयो। अन्य प्रतिवादीहरूकोतर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिएको हुँदा सोतर्फ विवेचना गरिरहन परेन। वादीको प्रतिवादीहरूसँग नाता कायम भई मानाचामलसमेत भरिपाउने ठहर गरिएकोतर्फ सुरु र उच्च अदालतको फैसलामा विवेचित प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत मनासिब देखियो।

पुनरावेदक गुप्तबहादुर कुँवरले कि.नं. १४०९ को जग्गा स्वआर्जनको बन्डा नलाग्नेमा सोतर्फ नहेरी परिस्थिजन्य र मौखिक प्रमाणकै आधारमा बन्डा

लाग्ने भनी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा, पुनरावेदक गुप्तबहादुर कुँवरले आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति २०६१/९/७ मा द्वारिका महर्जनबाट रु.३०,०००/- मूल्य राखी राजीनामामाको लिखतबाट खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ। सो जग्गा पुनरावेदकले निजी आर्जन गरेको र अंश बन्डा लगाउन नपर्ने अवस्थाको सम्पत्ति हो भनी देखिने कुनै प्रमाण पेस गरेको देखिँदैन। निजले पेस गरेका पश्चिमान्चल फाइनान्सबाट ऋण लिएको विवरणबाट सो ऋण जग्गा खरिद गर्नको लागि लिएको भन्ने तथ्य समर्थित हुन आएको पाइएन। सो ऋण जग्गा खरिद गरेपछि मात्र लिएको भन्ने देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम यस प्रकारको सम्पत्तिलाई सबै अंशियारका बिच बन्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिने अनुमानलाई खण्डन गर्ने कुनै पनि विश्वसनीय आधार प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्नसकेको देखिँदैन। तसर्थ, विवादित कि.नं.१४०९ को जग्गा स्वआर्जनको नभई सबै अंशियारबिच बन्डा लाग्ने संगोलको सम्पत्ति रहेछ भन्ने देखियो।

नाता कायम हुने, वादीले अंश र मानाचामल पाउने तथा कि.नं. १४०९ को जग्गासमेतका तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका सम्पत्ति अंश भागबन्डा लाग्ने भनी ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४/४/१० को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत: रुद्र प्रसाद अर्याल
कम्प्युटर: विजय खड्का
इति संवत् २०७९ असार १६ गते रोज ५ शुभम्।

३७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WH-०००६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बिजय कुमार चौरसिया वि. केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, महाराजगन्ज, काठमाडौंसमेत

निवेदक देवेन्द्रप्रसाद चौरसिया र दुध

विकास संस्थानबिच दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण सम्बन्धमा सम्झौता भई विगत १७/१८ वर्षदेखि कारोबार हुँदै आएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। यसरी गरिएको कारोबारको सन्दर्भमा भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयमा रिट निवेदक र दुग्ध विकास संस्थानबिच विवाद पैदा भएको र यसै विषयलाई लिएर संस्थानले ठगीको कसुर गरेको भनी जाहेरी दिएको र अनुसन्धानको लागि भनी निवेदकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको पाइयो। यही कारोबारको विषयमा निवेदक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियाले दिएको बैंक जमानतबापतको रकम जफत गर्ने र कमिशनबापतको रकम भुक्तानी नदिने कार्य गरिएको भनी दुग्ध विकास संस्थानउपर उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उत्प्रेषण, परमादेशसम्बन्धी ०७८-WO-०६१९ को निवेदन र देवानी विवादको विषयमा पक्राउ नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी ०७८-WO-०६६६ को निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेको र उल्लिखित निवेदनहरू हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत देखिने।

प्रस्तुत वारदातको रूप र प्रकृति हेर्दा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने सम्झौताबमोजिम भएको कारोबारको विषयलाई लिएर निवेदकलाई पक्राउ गरिएको देखियो। यही कारोबारको विषयमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उत्प्रेषण, परमादेशसम्बन्धी ०७८-WO-०६१९ को निवेदन र ०७८-WO-०६६६ को निषेधाज्ञाको निवेदनसमेत दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइयो। निवेदकलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने सन्दर्भमा भएको काम कारबाही र आदेशबाट निवेदकलाई थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको पर्याप्त कारण र औचित्य खुल्न आएको देखिएन। निवेदकलाई थुनामा राख्न अनुमति माग गर्दा र अनुमति प्रदान गर्दा कुनै उचित र पर्याप्त कारण खुलाएको पनि पाइएन। कुनै कसुरजन्य कार्य

भएको उजुरी पढेमा सम्बन्धित अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेपर्ने भन्ने पनि हुँदैन। थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त कारण वा पूर्वावस्था विद्यमान रहेको देखिएमा थुनामा राख्न सकिने हुन्छ। प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा विवादको प्रकृतिबाट निवेदकलाई तारेखमा राखेर पनि अनुसन्धान कार्य हुन सक्ने।

निवेदक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियालाई पर्याप्त आधार र कारणको अभावमा थुनामा राखेको देखिँदा सो थुना गैरकानूनी भएकोले निवेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३), तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ। अब निवेदक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियाउपर जे जो अनुसन्धान तहकिकात छानविन गर्नुपर्छ सो प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-CR-०५५१, गैँडाको खुर ओसार पसार तथा बिक्री वितरण, प्रकाश सिंह धामी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी गगन बुढालाई ५,००,०००/- जरिवाना हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर निज प्रतिवादी गगन बुढा र नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिँदा प्रतिवादी गगन बुढाको हकमा थप उल्लेख गरिरहन परेन।

अवस्थामा प्रतिबन्धित चिजवस्तु निजको साथबाट बरामद भएको हुँदा निजले सो वस्तु जानीजानी

आफ्नो साथमा राखेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवादी प्रकाश सिंह धामी र गगन बुढाले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा गरेको बयान, बरामदी मुचुल्का र बरामद भएको वस्तु परीक्षण गरिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदक पुष्प बास्कोटालगायतका मानिसहरूले गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट आखेटोपहारको परिभाषाभित्रपर्ने (गैँडाको खुर) वस्तु जानीजानी निज प्रतिवादी प्रकाश सिंह धामीले आफ्नो साथमा राखी बोकी हिँडेको तथ्य पुष्टि हुने ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियन्त्रण ऐन, २०२९ को दफा १९ मा तोकिएको अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि व्यक्तिले ओखेटोपहारको बिक्री वितरण गर्न वा कुनै किसिमले हक छाडिदिन वा आखेटोपहारसम्बन्धी कुनै व्यवसाय गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट खरिद गरेको वा हक हस्तान्तरण भई आफ्नो हक हुन आएको आखेटोपहार भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष दर्ता गराई स्वामित्वको निस्सा लिई राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानविपरीत कार्य पुनरावेदक प्रतिवादी प्रकाश सिंह धामीले गरेको प्रमाणित भएको देखिँदा निजलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियन्त्रण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोजिम सजाय हुने ।

प्रतिवादी प्रकाश सिंह धामीलाई ५ (पाँच) वर्ष ६ (छ) महिना कैद र रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६/९/२८ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

इति संवत् २०७९ साल असार २८ गते रोज ३ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CI-०२९०, खिचोला मेटाई घर

भत्काई चलनसमेत चलाइपाउँ, लक्ष्मण खड्का वि. हरिबहादुर रन्जितकार

मिति २०६७।२।२० मा डोरमार्फत सम्पन्न भई आएको नक्सा मुचुल्का अध्ययन गर्दा, कि.नं.४३० अन्तर्गतको जग्गा न.नं.९ को क्षेत्रफल ०-७-०-० र न.नं.१० को ०-१०-३-३ गरी जम्मा क्षेत्रफल १-१-३-३ रहेको देखिन्छ । कि.नं.४२९ अन्तर्गतको विवादित न.नं.८ को जग्गाबाहेक न.नं.७ को ०-१५-१-३, न.नं.७A को ०-१-१-० र न.नं.१२ को ०-१-०-३ गरी जम्मा क्षेत्रफल १-१-३-२ कायम रहेको देखिन्छ । यसबाट वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको जग्गा दर्ता स्वेस्ताको क्षेत्रफलभन्दा घटी र दुवैको जग्गा लगभग बराबरीकै अवस्थामा रहेको देखियो । विवादित न.नं.८ को जग्गा सभै नक्साबमोजिम कि.नं.४२९ भित्रको भनी देखाइएको अवस्था छ । न.नं.८ को जग्गालाई कुनै एक पक्षको मात्र कायम हुने ठहर गर्दा निजको स्वेस्ताभन्दा बढी हुन जाने र अर्को पक्षलाई घटी हुन पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले उल्लिखित विवादित न.नं.८ को जग्गा कुनै एक पक्षको मात्र कायम गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । नाप नक्सा आकृतिबाट न.नं.४ को खोलाको जग्गा (सार्वजनिक जग्गा) देखिएकाले सो जग्गालाई कुनै व्यक्तिको जग्गाको रूपमा गणना गर्न नमिल्ने ।

अदालतबाट खटिएको डोरले गरेको नक्सा मुचुल्काको न.नं.८ मा देखाइएको ०-४-२-० जग्गा मध्ये पूर्वतर्फबाट ०-१-२-३ जग्गा वादीको कायम हुने ठहर गरेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०।३।२८ को फैट्टला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।१२।१२ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १९ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०२९१, खिचोला मेटाई चलन चलाइ पाउँ, लक्ष्मण खड्का वि.

हरि बहादुर रन्जितकार भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

४०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CR-१४७३, ०७३-CR-१४७४, ०७३-CR-१५९२, ०७४-RC-००५८, कर्तव्य ज्यान, सुरेश लामा वि. नेपाल सरकार, दिनेश लामा वि. नेपाल सरकार, रुपलाल तामाङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. हस्तबहादुर तामाङ (लामा)

मिति २०७१/१/५ गते बीरबहादुर लामाको घरमा कृष्णबहादुर लामा आएको देखी हस्तबहादुर तामाङ र निजका छोराहरूले ज्यानमारा आयो भनी काठका मुड्ग्राहरू लिई कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गरी डोरीले बाँधी स्कूलको कोठामा थुनेको र राति स्ट्रेचरमा राखी फाल्न गएको देखेको भन्नेसमेत बेहोराको बीरबहादुर तामाङ, जीतबहादुर लामा, बुद्धिराम लामा, सुरेश थोकर, विष्णु लामा, माइला थिङ, दिलबहादुर तामाङसमेतले मौकामा अनुसन्धानको क्रममा कागज गरेको पाइयो। प्रतिवादी हस्तबहादुर तामाङ लामाको तीन भाइ छोराहरूले कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गरेको भन्ने बुद्धिराम लामाको बकपत्रबाट खुलेको देखिन्छ। प्रतिवादी हस्तबहादुर तामाङ लामाको छोराहरू दिनेश लामा, सुरेश लामा समेतले कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गरी मारी स्ट्रेचरमा लगी भिरबाट फालेका हुन् भनी कुटपिट गरी मार्ने व्यक्ति नै किटान गरी जीतबहादुर थोकरले सुरु अदालतमा गरेको बकपत्रमा उल्लेख भएको पाइयो। शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाण कागजातबाट कृष्णबहादुर लामाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने देखिने।

प्रतिवादी हस्तबहादुर तामाङ लामाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आफ्ना छोराहरू सुरेश लामा, दिनेश लामा, गोविन्द लामा समेतले कुटपिट

गरी कृष्णबहादुर लामालाई कर्तव्य गरी मारेको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ। निजले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा पनि पहिले आफ्नो छोरालाई मार्ने कृष्णबहादुर लामा गाउँमा आएको थाहा पाएपछि छोराहरू गएको, हो हल्ला भएको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी दिनेश लामाले आफूले नै कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गरी मारेको भनी अदालतमा बयान गरेको भए पनि निज १६ वर्षको उमेर पनि पूरा नगरेका नाबालक भन्ने देखिएको र मृतक करिब ३६ वर्ष उमेरको व्यक्ति देखिँदा दिनेश लामाले एकलै हत्या गरेको होला भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई जोगाउने अभिप्रायले निज दिनेश लामाले वारदातको जिम्मेवारी आफूले लिन पुगेको कुरा घटनाक्रम परिस्थितिबाट पुष्टि हुन आएको छ। बुझिएका मानिसहरूको कागज बेहोरा, जाहेरवालासमेतका केही साक्षीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, घटनाक्रम परिस्थितिसमेतका समग्र पक्षमा विचार गर्दा कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गरी ज्यान मारेर भीरबाट फाल्ने कार्यमा अन्य व्यक्तिहरूका अतिरिक्त सुरेश लामा तथा दिनेश लामा समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य शंकाहित तवरबाट प्रमाणित हुन आएको पाइयो। तसर्थ प्रतिवादीहरू सुरेश लामा र दिनेश लामालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला निजहरूको हकमा सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिने।

प्रतिवादीमध्येका दिनेश लामाको उमेर सम्बन्धमा हेर्दा महादेवस्थान गाउँ विकास समितिको कार्यालय धादिङ्गको च.नं. २८ मिति २०६९/१२/२२ को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट दिनेश लामाको जन्ममिति २०५५/१/१५ हो भनी उल्लेख भएको पाइयो। प्रतिवादी सुरेश कुमार लामाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस हुन आएको र निजको

उक्त प्रमाणपत्रमा निजको जन्ममिति २०५३/१/१५ भनी उल्लेख भएको देखियो। उल्लिखित तथ्य अन्य कुनै कुराबाट सप्रमाण खण्डित भएको देखिँदैन। यसरी वारदात हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीहरूमध्येका दिनेश लामाको उमेर १६ वर्ष पूरा भइनसकेको र प्रतिवादी सुरेश लामाको उमेर १८ वर्ष पूरा भइनसकेको अवस्था देखिँदा निजहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र ३६(४) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नु मनासिब देखियो। तसर्थ, प्रतिवादी दिनेश लामा र सुरेश लामाको हकमा सुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३/७/९ को फैसला केही उल्टी भई निज दिनेश लामालाई उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने जन्मकैद सजायको आधा अर्थात् १० (दश) वर्ष कैद सजाय र प्रतिवादी सुरेश लामालाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई कैद अर्थात् कुल १३ (तेह्र) वर्ष ४ (चार) महिना मात्र कैद सजाय हुने।

प्रतिवादीमध्येका रूपलाल तामाङ र जितबहादुर तामाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट सदर गरिएको पाइयो। सो फैसलाउपर प्रतिवादी जीतबहादुर तामाङको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा निजको हकमा थप विवेचना गरिरहन परेन। प्रतिवादी रूपलाल तामाङले आफू कृष्णबहादुर लामाको लास फाल्ने कार्यमा सरिक नभएकोले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको देखिन्छ। मिसिल प्रमाणबाट वारदातको दिन र समयमा निज प्रतिवादी हस्तबहादुर तामाङको घरमा रहेको भन्ने देखिएको छ। प्रतिवादीहरू हस्तबहादुर र निजका छोराहरू गोविन्द, सुरेश, दिनेश लामा समेतले लास फाल्न जाउँ भनेकाले लास फाल्न गएको भनी निज रूपलालले बयान गरेको देखिन्छ। बुझिएका

मानिसहरूको भनाइ तथा प्रमाण परिस्थितिबाट कृष्णबहादुर लामालाई कुटपिट गर्ने कार्यमा प्रतिवादी रूपलालको संलग्नता रहेको तथ्य खुल्न आएको नदेखिए तापनि निज कुनै प्रकारको मतलबमा पसेका थिएनन् भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। ज्यान मारिएको कार्यको मतलबमा संलग्नता रहेको भई लास फाल्ने कार्यमा सरिक भएको देखिएकोले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम निज रूपलाललाई ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३/७/९ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल साउन २३ गते रोज २ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CI-०५४९, निर्णय बदर, हक कायम, हरिशरण महर्जन वि. यादवमोहन पौडेल

जिल्ला ललितपुर लुभु गा.वि.स. वडा नं. ९ख. कि.नं. ३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० को विवादित जग्गा बुकुन उपाध्यायको हो भनी जग्गा कमाउने व्यक्ति (मोही) ले लेखाएको कुरा फिल्डबुक उतारबाट देखियो। तेजमोहन र बुकुन उपाध्याय एउटै व्यक्ति हुन र निज वादीका बाबु हुन भन्ने कुरा मिसिल सामेल सिफारिस पत्रसमेतका प्रमाणबाट देखिन्छ। जग्गाको जोताहामा हरिलाल महर्जनको नाम उल्लेख भएको कुरामा विवाद देखिँदैन। वादी यादवमोहन पौडेलउपर हर्षलाल (हरिलाल) महर्जनसमेतले दिएको २०२९/०३० सालको दे.मि.नं. ७६४/१२० को जग्गा खिचोला मुद्दामा वादी यादवमोहन पौडेललाई जग्गाधनी स्वीकार गरेको भन्ने पनि देखिएको छ। सो मुद्दामा सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३१/१/२५ मा जग्गाधनी यादवमोहन र मोही हर्षलाल (हरिलाल)

कायम हुने गरी फैसला भएको पाइयो । उक्त फैसला तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत सदर भएको देखिन्छ । जग्गाको स्रोतको रूपमा यादवमोहन पौडेलले दाबी गरेको जग्गा १८८१ साल पुस सुदि २ रोज ४ को लालमोहरबाट वादी पक्षको हक हुन आएको भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गा बिर्ता जग्गा हो भनी प्रतिवादी हरिशरण महर्जनले साबिक पोता रसिद, जग्गाको चार किल्ला खुलेका कागजातलगायतका भरपर्दो प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन । जग्गा बिर्ता नभई रैकर नै हो भन्ने प्रमाणहरूबाट देखिएको छ । मोहीले आफूले कमाएको जग्गामा घर निर्माण गरी भोगचलन गरेको कुराबाट नै जग्गाउपरको हक स्वामित्व स्थापित हुने पनि होइन । जग्गामा प्रतिवादीका बाबु बाजे हरिलाल महर्जन मोही जनिएको हुँदा निजलाई मोही भएबापत प्राप्त हुने हकाधिकार सुरक्षित रहेको समेत देखिन्छ । यस प्रकारको जग्गाको विषयमा प्रतिवादीहरूले आपसमा अंश मुद्दा गरी सो मुद्दाबाट अंशबन्डा लगाउने ठहर भएको कारणबाट नै वास्तविक जग्गाधनीको हक स्वामित्व समाप्त हुने पनि देखिँदैन । मिसिल प्रमाणबाट विवादित जग्गामा वादी यादवमोहन पौडेलको हक कायम हुने अवस्था देखियो ।

जिल्ला ललितपुर, लुभु गा.वि.स. वडा नं. १ख. कि.नं. ३ को क्षेत्रफल ३-७-०-० जग्गामा वादीको हक कायम भई निजको नाममा दर्ता हुने र प्रतिवादी पक्ष मोही रहेको भनी सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/६/२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/१२/२३ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ १४ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-८१-०५४८, हक कायम, हरिशरण महर्जनसमेत वि.

यादवमोहन पौडेलसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-८१-१४९८, निषेधाज्ञा, रामचन्द्र महतो वि. फूलोदेवी महतो

विवादित कि.नं. ६८७ समेतको जग्गा निवेदक फूलोदेवीले लिखत गरी लिएको र निजको भोगमा रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । सो जग्गामा कम्पाउन्ड वाल लगाउन इष्टा झारी जग खन्न लाग्दा प्रत्यर्थीले बाधा अवरोध गरेको, गाली-गलौज गरेको र अनावश्यक विवाद खडा गरेको भनी परेको निवेदन जिकिर र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको पाइयो । विवादित जग्गाको विषयमा यिनै पुनरावेदक र प्रतिवादीसमेतबिच चलेका जग्गा खिचोला, जालसाजीसमेतका मुद्दा हाल उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन (मुलतवी) रहेको भन्नेसमेत विद्वान् अधिवक्ताले इजलाससमक्ष उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । तसर्थ, वादी फूलोदेवी प्रतिवादी रामचन्द्र महतो भएको घर जग्गा खिचोला चलनसमेतका उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन मुद्दाबाट हक बेहकको निरूपण हुने अवस्था रहेको पाइयो । यस अवस्थामा निवेदकले उल्लेख गरेका प्रमाणहरूको न्यायोचित रूपमा मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०/८/११ मा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश मनासिब देखिएकाले सो आदेश सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदा फुयाल

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७९ असार २९ गते रोज ४ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७०-८१-०९६४, निषेधाज्ञा, घुर्न यादव वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिराहासमेत

पुनरावेदक/निवेदक घुरन यादवलाई जिल्ला शिक्षा समिति सिराहाको मिति २०६९/९/१२ को निर्णय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको च.नं. २७०८ मिति २०६९/१०/५ को पत्र अनुसार श्री जनता चेथरु जितन उच्च मा.वि.बाट मिति २०७०/१/१६ मा रमेश महतो स्मृती जनता मा.वि. फुलवारियामा रमाना लिई हाजिर हुन जाँदा हाजिर हुन नदिएको भन्ने देखिन्छ । पछि निवेदक घुरन यादवलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाको मिति २०७२/८/२८ को पत्रबाट साबिक विद्यालयमा पदाधिकार रहने गरी श्री माध्यामिक विद्यालय, महादेवा, पोर्ताहा सिराहामा हाजिर गराएको भन्ने पनि देखिन्छ । तसर्थ, निवेदक घुरन यादवलाई सरुवा गरिएको विषयमा थप उल्लेख गरिरहन नपर्ने ।

रिट निवेदकलाई सरुवा भएको विद्यालयमा हाजिर हुन जाँदा हाजिर नगराएको र यसबिच निजले कानूनबमोजिम पाउने तलब भत्तासमेत भुक्तानी नगरिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदक घुरन यादवलाई प्रत्यर्थीहरूले नै सरुवा भइएको विद्यालयमा हाजिर हुन नदिएको भन्ने देखिन्छ । विद्यालयमा हाजिर पनि नगराउने र कानूनबमोजिम दिनुपर्ने तलब भत्ता पनि भुक्तानी नदिने, नदिलाउने प्रत्यर्थीहरूको कार्य अनुचित र कानूनप्रतिकूल देखिन्छ । कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीउपर यस प्रकारको व्यवहार हुनु मनासिब नदेखिने ।

रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०/९/२८ को आदेश उल्टी भई निज पुनरावेदक/निवेदक घुरन यादवलाई जे जति अवधिको तलब भत्ता भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ सो अवधिको सबै तलब भत्ता भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सिराहा) लगायतका प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल
इति संवत् २०७९ साल असार २९ गते रोज ४ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-०३०१, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. नवराज चुडाल

जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिँदा सो हदसम्म थप विवेचना गरिरहन परेन । प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको कसुर (कार्य) गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणीको कसुर भएको देखिने कुनै संकेतहरू रहेको पाइएन । Medical History मा “He tried to rape” (जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको) भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणीको वारदात भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको देखिँदैन । करिव १० वर्षकी बच्चीको शारीरिक स्वरूप र अवस्था हेर्दा करणीको वारदात भएको मान्न सकिने कुनै लक्षण देखिएको छैन । प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको तथ्य प्रमाणित हुने अन्य कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस हुन आएको देखिएन । मिसिल प्रमाणबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणीको वारदात भएको नदेखिँदै निजउपर जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योगसम्मको कार्य प्रतिवादीले गरेको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादी नवराज चुडालले पीडित वालिकाउपर जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर गरेको ठहर गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७४/०५/२८ मा भएको फैसला कानूनसम्मत र मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: ओजा लामिछाने

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-०१७३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कृष्ण कुमार भट्टराई वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

निवेदक मुकेश जयसवालउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा २५७ को उपदफा (२) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कसुरको अभियोग लगाई अभियोगपत्र दायर भएको देखियो । सो मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/६/१८ मा रिट निवेदकलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने भनी आदेश भएको पाइयो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७८/८/१९ मा सदर गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थाको मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम यस अदालतमा बेरितको आदेश भनी निवेदन गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यसलाई नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागिसकेको (हदमुनी भइसकेको) विषयको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यसरी तह-तह अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको रोहमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको कुरालाई सामान्यतया: गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै गम्भीर अन्यायको अवस्था देखिएको, हकदैया, हदम्याद, अधिकारक्षेत्र जस्ता आधारभूत कुराहरुमा कानूनी त्रुटि कायम रहेको जस्ता विशेष परिस्थिति रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने पनि थुनासम्बन्धी विषय भएकाले त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरूपण गरिनुपर्ने अवस्था आइपर्ने थियो । तर प्रस्तुत विवादमा त्यस प्रकारको स्थिति पनि देखिन आएन ।

नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट तह-तह

अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आदेश गरेको देखिएको गम्भीर अन्याय (Gross injustice) को अवस्था नदेखिएको; अधिकारक्षेत्र, हकदैया, हदम्याद जस्ता महत्त्वपूर्ण र आधारभूत प्रश्नहरु उठाइएको अवस्था नरहेको; साधिकार अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको देखिएको यस प्रकारको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदक मुकेश जयसवाललाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको देखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २८ गते रोज २ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०१६९, जालसाजी, नयामत अली बेहना वि. सुनितादेवी मिश्र

वादीहरुले निज प्रतिवादी सन्तोष कुमार मिश्रउपर अंश मुद्दा मिति २०६८/११/१७ मा दायर गरेको अवस्था देखिन्छ । निज प्रतिवादीसँग अंश गर्नुपर्ने सम्पत्तिको फाँटवारी माग गर्दा निजकै वारेससमेतले भरमग्दुर प्रयत्नका बाबजुद निजसँग सम्पर्क गर्न नसकेको अवस्थाको बेहोरा खुलाई फाँटवारी पेस गर्न समय माग गरेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले मिति २०७०/३/१३ मा फाँटवारी पेस गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको पैत्रिक सम्पत्तिमध्ये ०-०-३ ज.वि. मात्र बाँकी राखी अन्य सबै सम्पत्ति बिक्री गरेको पाइयो । सबै अंशियारको समान अंश लाग्ने जग्गाहरु कानूनको रित पुन्याएर मात्र बिक्री गर्न मिल्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएका प्रमाण तथा राजीनामामाको प्रतिलिपिबाट सो जग्गा राजीनामामा गर्दा अंशियारलाई साक्षी राखेको र

निजको मन्जुरी लिएको समेत देखिएको छैन । अन्य अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने जग्गाहरू निज अंशियारको हक मेटने, नोक्सान पार्ने उद्देश्यले बिक्री गरेकाले उक्त कार्य मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं. विपरीत देखिने ।

मिति २०६३/९/२६ मा राजीनामामा लिखतबाट भएको बिक्री व्यवहारका सम्बन्धमा अंश मुद्दा चलेपछि सो मुद्दाको सन्दर्भमा मिति २०७०/२/२२ मा मात्र वादीले थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ । मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १८ नं. ले “सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरूबाहेक अरु किर्ते वा जालसाजी गन्यो भन्ने वा मुखको परिपन्चले किर्ते कुरा गन्यो वा नपाएको दर्जा पाए भनी भन्यो वा सो भनी परपजनीसमेत गन्यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । हदम्यादसम्बन्धी उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत मुद्दा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नै फिराद गरेको देखिने ।

र.नं. १०५९ ‘घ’ मिति २०६३/९/२६ को राजीनामामा उल्लिखित कि.नं.८०२ को ज.वि.०-२-० र ऐ. को कि.नं. ८०८ को ज.वि.०-२-६.५ जग्गाको ३ भागको २ भाग बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई जरिवानासमेत हुने गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७२/१०/२५ मा भएको फैसला कानूनसम्मत र मनासिबै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल फागुन १३ गते रोज ६ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-१७०३, बहुविवाह, मदन बहादुर मल्ल वि. नेपाल सरकार

यस अवस्थामा उल्लिखित दुवै मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरू परस्पर विरोधी राय कायम भई सो नजिर सिद्धान्तमा एकरूपता कायम हुनु वाञ्छनीय देखिएकाले अब प्रस्तुत मुद्दाउपर सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु ।

इजलास अधिकृत :- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल फाल्गुन १३ गते रोज ६ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-WO-१०९१, उत्प्रेषण, सुरेश कुमार गाहा वि. जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सल्यानसमेत

रिट निवेदक सुरेश कुमार गाहालाई निजको इच्छाप्रतिकूल निज कार्यरत विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज. तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ अनुसार शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय गाउँपालिकालाई प्रदान गरिएको देखिँदैन । सङ्घीय कानूनमा रहेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शिक्षक सरुवा गर्ने कार्य वर्तमान सन्दर्भमा विधिसङ्गत मान्न मिल्ने देखिँदैन । सरुवाको कुरामा प्रत्यर्थी कालिमाटी गाउँपालिका शिक्षा समितिबाट भएको मिति २०७५/४/१९ को स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी त्रुटि कायम रहेको देखिएको हुँदा विवादित निर्णय तथा सो बमोजिम लेखिएको पत्रलगायतका काम कारबाहीलाई न्यायिक दृष्टिले उचित मान्न मिलेन ।

निवेदक सुरेश कुमार गाहालाई निज कार्यरत विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी कालिमाटी गाउँपालिकाको मिति २०७५/४/१९को निर्णय, मिति २०७५/४/२० को

पत्रसमेतका काम कारबाही कानूनतः त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निजलाई दरबन्दी रही निज कार्यरत जनता मा.वि. दमदुवालीमा नै कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु र निजलाई कार्य गरेको अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब भत्ता आदि सुविधा भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- ओजा लामिछाने

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ४

४९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७६-CR-०८७८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. राजु रानाभाटसमेत

फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार वादीमा निहित हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाहरूले किटानी जाहेरी दिएको भए पनि बकपत्र गर्दा जाहेरीको बेहोराअनुसार नै यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरमा पोल गर्न सकेको नदेखिएको, जाहेरवालाहरूबाट रकम लिने र दिने कार्यमा पनि यी प्रतिवादीको संलग्नता रहे भएको नदेखिएको, प्रतिवादीहरू कसुर गरेमा इन्कार रहेको र प्रतिवादी हरीप्रसाद खनालको नाउँमा दर्ता रहेको संस्था पनि यी प्रतिवादीहरूलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न भएको भनी पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारले यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी राजु रानाभाट र प्रतिवादी हरिप्रसाद खनालले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण वादी नेपाल सरकारले दिन गुजार्न सकेको नदेखिँदा निजहरूले अभियोग दाबीबाट

सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, काठमाडौंको मिति २०७६।१।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- सोनी श्रेष्ठ

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७६-CR-०३६९, जबरजस्ती चोरी, नेपाल सरकार वि. सुकलाल बस्नेतसमेत

चोरी भएको कुरा प्रतिवादीहरूले मौकामा बयान गर्दा लेखाएको देखिएको छ भने जाहेरवालाको घाउ केश फाराम हेर्दा Type of Injury AT Simple, Type of Weapon महलमा Blunt Force र Condition महलमा Stable भनी लेखिएको देखियो । घटना विवरणको कागज गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चोरी भएको भनि लेखाएको समेतबाट चोरीको वारदात भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन ।

मौकामा अनुसन्धानको क्रममा भएको साबितीलाई बरामदी मुचुल्काले समर्थन गर्दछ । बरामदी मुचुल्कालाई जाहेरवालाको शरीरमा भएको घाउ खत एवं घटना विवरणको कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइले समेत समर्थन गरेको देखिन्छ । बरामद नगद मेरो हो भनी प्रतिवादी सुकलाल बस्नेतले अदालतमा बयान गरे पनि सोको आधार प्रमाण प्रतिवादीले देखाउन सकेको छैन । केवल मौखिक प्रमाणले सो भनाइलाई समर्थन गर्दैन । तसर्थ सुकलाल बस्नेतले चोरी गरेको कुरा पुष्टि हुने ।

नगद रु. १५,०००।- सावित्री बुढाथोकीले लगाएको दुई आनाको सुनको तिलहरी, पाहुनाहरू डिल्लीबहादुर बुढाथोकीको ११,०००।- र च्याउटु गिरीको रु ८१००।- जबरजस्ती चोरी गरी लगेको भनी जाहेरीमा लेखाए पनि डिल्लीबहादुर बुढाथोकी तथा च्याउटु गिरीले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा आफ्नो

रकम चोरी भएको होइन भनी लेखाएको देखिएकोबाट यी पाहुनाहरूको रकम चोरी गरेको देखिएन । बरामद भएको नगदमध्ये रु. १५,०००/- र मोबाइल थान एक जाहेरवालाले सनाखत गरेको पाइएकोबाट सो नगद रु. १५,०००/- एवं मोबाइलको रु. ५,०००/- गरी रु. २०,०००/- सम्म प्रतिवादी सुकलाल बस्नेतले जबरजस्ती चोरी गरेको पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी हेमन्त बोहराको हकमा विचार गरी हेर्दा यी प्रतिवादीबाट चोरीको कुनै पनि सामान बरामद भएको देखिएन । सड्काको भरमा जाहेरीमा किटान भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा प्रतिवादीहरूलाई कसैले पनि चिन्न सकेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी सुकलाल बस्नेतले पोले पनि अदालतमा पोल गरेको देखिएन । आफ्नो हकमा समेत इन्कार रही बयान गरेको देखिएको छ । प्रतिवादी हेमन्त बोहरा अनुसन्धानको क्रममा साबित भए पनि अदालतमा पूर्णतः इन्कार रहेको देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वादीले प्रतिवादी हेमन्त बोहराको हकमा दाबी प्रमाणित गर्न सकेको छैन अतः प्रतिवादी हेमन्त बोहराले अभियोग दाबीबमोजिमको चोरीको वारदात नै घटाएको देखिएन ।

प्रतिवादीहरू सुकलाल बस्नेत र हेमन्त बोहरालाई मुलुकी ऐन, चोरीको १४(२) नं. बमोजिम जनही एक महिना पन्ध्र दिन कैद र बिगो रु. ३२,३५०/- को डेढी रु. ४८,५२५/- जरिवाना हुनेमा सो बिगोबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. बमोजिम थप जनही चार वर्ष कैद कायम गरी सुरु सल्यान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।६।१६ मा फैसला भएकोमा उक्त फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी सुकलाल बस्नेतबाट बरामद भएकोमध्ये नगद रु. १५,०००/- र मोबाइल थान १ को रु. ५,०००/- गरी जम्मा रु. २०,०००/- बिगो बराबरको चोरी भएको देखिँदा चोरीको महलको १४(२) बमोजिम प्रतिवादी सुकलाल बस्नेतलाई एक महिना पन्ध्र दिन कैद र बिगो

रु. २०,०००/- को डेढी रु. ३०,०००/- जरिवानाबापत थप कैद हुने र प्रतिवादी हेमन्त बोहराले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७६।३।९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ

कम्प्युटरमा :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल आषाढ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

५१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७६-CR-१०८२, वैदेशिक

रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. भुषण खड्का

जाहेरवालाले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादी भुषण खड्का क्षेत्रीलाई म विदेशमा रहेको बेलामा मेरो काकी रुपा नगरकोटीले रु. १४,२०,०००/- नगद बुझाएको हो । उक्त रकम निज भुषण खड्का क्षेत्रीले फिर्ता गरिसकेको छ भनी बकपत्र गरेको देखियो । जाहेरवाला विदेश थाइल्यान्डमा रहेको बखत प्रतिवादी भुषण खड्का क्षेत्रीले क्यानडा पठाउने भनी रकम बुझेको देखिँदा जाहेरवालालाई थाइल्यान्ड पठाउने कार्यमा यी प्रतिवादी भुषण खड्का क्षेत्रीको संलग्नता देखिएन । जाहेरवाला दिपेन्द्र पाण्डे सुरु न्यायाधिकरणमा आई बयान गर्दासमेत जाहेरी बेहोरालाई समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको अबस्थामा निज जाहेरवालाको भनाइलाई खण्डन हुने गरी प्रतिवादीकोतर्फबाट कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन नसकेको, प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको, प्रतिवादी भुषण खड्का अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा कसुरमा साबिक रहेको तथा क्यानडा पठाइदिने भनी बुझलिएको रकम पछि फिर्ता गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्याद गुजारी कसुर स्वीकार गरी बसेकोलगायतका आधार प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी निर्दोष हुन भन्न सकिने अबस्था देखिएन ।

तसर्थ निजलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको फैसला अन्यथा मान्न मिलेन।

जाहेरवालाको बिगोको हकमा प्रतिवादी भुषण खड्का क्षेत्रीले लिएको रु.१४,२०,०००।-बिगो र सोको पचास प्रतिसतले हुने हर्जाना रकमसमेत फिर्ता पाइसकेको भनी जाहेरवालाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष निवेदन दिई सनाखत गरेको र जाहेरवाला यस न्यायाधिकरणमा आई बकपत्र गर्दा भुषण खड्का क्षेत्रीले लिएको बिगो र हर्जाना रकम फिर्ता गरिसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले सो बिगो भराइरहनु परेन।

भुषण खड्का क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को १० र ४३ विपरीतको कसुर अपराध गरेको देखिँदा प्रतिवादी भुषण खड्कालाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७६/५/१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०६७६, ०७४-CR-०८२०, कर्तव्य ज्यान, दशुराम चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दशुराम चौधरी

घटना स्थल लास जाँच मुचुल्कामा ईपील जातको दाउराले अनुहारमा प्रहार गरी बायाँ आँखा र तल्लो ओठमा काटिएको घाउचोट रहेको भनी लेखिएको बेहोरासमेतबाट जंगबहादुर चौधरीलाई कुनै जोखिमी हतियार प्रयोग गरेको नभई ईपील जातको काठले प्रहार गरेको अवस्थामा घाइते भई निजको मृत्यु भएको तथ्य पुष्टि हुने।

जाहेरवाली माइती चौधरीले बकपत्र गर्दासमेत

कान्छो छोरा जंगबहादुर चौधरी र जेठो छोरा प्रतिवादी दशुराम चौधरीबिच झगडा हुँदा जंगबहादुरको मृत्यु भएछ भोलिपल्ट बिहान थाहा पाएकी हुँ भनी लेखाएको देखिन्छ। साथै घटनास्थल मुचुल्काको बेहोरा र घटना विवरण कागज गर्ने धनिराम चौधरी, वसन्त चौधरी, पारश आचार्य, ध्रुव परियार, रामबहादुर चौधरी, धनबहादुर चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, हरि चौधरी, शंकर चौधरी, बिक्की चौधरी, हिरालाल चौधरिसमेतका मानिसहरूले गरिदिएको कागजबाट प्रतिवादी दशुराम चौधरीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतसमक्ष गरेको साबिक बयान समर्थित हुन आएको देखिन्छ। यसबाट जंगबहादुरको मृत्यु प्रतिवादी दशुराम चौधरीको कर्तव्यबाट भएको तथ्य पुष्टि हुने।

भवितव्यको कसुर हुनका लागि होसियारीसाथ कुनै कार्य गर्दा अन्जानमा अथवा दुर्भाग्यवश मानिसलाई लाग्न गई सोही कारणबाट कसैको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यस्तोमा प्रतिवादीले गरेको कार्यबाट मानिसको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको हुँदैन। कसैउपर ताकेर प्रहार गरिएको पनि हुँदैन। एउटा कामको लागि प्रयोग भएको हतियार वा एउटा काममा व्यस्त हुँदा अजानमा नै कसैलाई चोट लागि त्यसैबाट मानिसको मृत्यु हुन गएमा भवितव्यको वारदात हुने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा भाइले हिराएको रिसको झोँकमा यी प्रतिवादीले भाइ जंगबहादुरलाई लाठी प्रहार गरी निजको मृत्यु भएको देखिँदा यी प्रतिवादीको कार्य ऐ. नं.मा भएको व्यवस्थाबमोजिम भवितव्यको कसुरको परिभाषाभित्रपर्ने अवस्था देखिएन। यसबाट यी प्रतिवादीको कर्तव्यलाई निजको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम भवितव्यको सुविधा पाउने अवस्था देखिएन।

प्रस्तुत वारदातमा जंगबहादुरले यी प्रतिवादीहरूसमेत भई तास खेलिरहेको स्थानमा आई तास च्यातिर्दिँदा उठेको रिसको कारण पहिले पनि भाइसँग झगडा भएको, केही समयपछि पुनः

प्रतिवादीको भाइ आफू बसेको स्थानमा एक्कासी आई प्रतिवादी दशुराम चौधरीलाई काननिर हिराई ढलाएको कारण तत्काल रिस उठेको अवस्था देखियो। यसबाट जंगबहादुरको पहिलेदेखिकै कार्यले यी प्रतिवादीलाई आवेश वा उत्तेजनामा ल्याउने पृष्ठभूमि तयार भएको र पीडितले तत्काल प्रतिवादीलाई हिराई उत्तेजना सिर्जना गर्ने हदसम्मको कार्य गरेको देखिँदा प्रतिवादीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था देखियो। यी प्रतिवादीले भाइलाई मारुपर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी रहेको समेत देखिँदैन। मृतक प्रतिवादीको आफ्नै भाइ भएको र निजलाई मारुपर्ने मनसाय राखी प्रहार गरेको पनि देखिँदैन। भाइलाई मार्नको लागि जोखिमी हतियारको प्रयोग गरेको नभई तत्काल आफू नजिक रहेको इपीलको काठले प्रहार गरेको अवस्था देखिँदा यी प्रतिवादीले पूर्वयोजना बनाई प्रहार गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन। पूर्वतयारी, मनसाय र जोखिम हतियारको समेत प्रयोग नभई मृतककै कारणको जरियाबाट तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी प्रतिवादीले इपीलको दाउराले हानी छाडेको चोटबाट मृतक जंगबहादुरको मृत्यु हुन गएको देखिँदा सो वारदातको क्रिया पुनरावेदक वादीले लिएको जिकिर जस्तै मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं.अन्तर्गतको मनसायपूर्वक गरिएको कसुर नभई ऐ. महलको १४ नं. बमोजिमको आवेशले प्रेरित ज्यानसम्बन्धी कसुर अपराधको दायराभित्रपर्ने देखिने।

सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।२।२६ मा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी दशुराम चौधरीलाई ऐ. महलको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।२।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी

इति संवत् २०७८ साल माघ २४ गते रोज २ शुभम्।

५३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-१७९२, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), नेपाल सरकार वि. रामबाबु साह

प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई वारदात स्थलमा रहेका वादी पक्षका साक्षी जयशंकर सिंहले “सब-ईन्जिनियरको खल्लीमा केही राख्ने प्रयास एकविक्रम थापाजीले गरिराख्नुभएको थियो। केही मानिसहरू कोठाभित्र पसी ढोका बन्द गरी केही कागजमा सही गर्न लगाएपछि बाहिर जान दिइयो। मैले सहीछाप गरेका कागजात हेर्न र पढ्न दिइन” भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ भने प्रतिवादीका साक्षी जोगी राउत कुर्मिसमेतले “प्रतिवादीलाई उजुरकर्ताले इन्कार गर्दा गर्दै निजको गोजीमा रकम राखी दिएका हुन। प्रतिवादीले रकम माग गरेका र लिएका होइनन। प्रहरीहरूका सामुन्नेमा एकविक्रमले प्रतिवादीको खल्लीमा जबरजस्ती रकम राखिदिएका हुन् भनी प्रतिवादीको बयानसँग मिलानको बकपत्र गरेको पाइन्छ। प्रमाणको रूपमा पेस भएको सि.डि. लेखबद्धमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले रकम माग गरेको, रकम दिएमा मात्र योजनाको काम अगाडी वढाउने अर्थात् रकम लिने दिने विषयमा सहमति कायम भई योजनाको मूल्याङ्कनको कार्य भएको हो भनी खुल्न सकेको पाइँदैन। वारदातको दिन तयार भएको सि.डी. लेख अध्ययनबाट पनि प्रतिवादीले रकम स्वइच्छाले मागेको र राखेको भन्ने नदेखिने।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग योजनाको अन्तिम बिल बनाउने सम्बन्धमा रकम माग गरेको, रकम लिने दिने सम्बन्धमा पूर्वसहमति कायम भएको, योजनाको मूल्याङ्कनमा ढिलासुस्तीसमेत आदि जस्ता पूर्वयोजना एवं भ्रष्टाचारजन्य मनसाय गरेको मिसिलबाट देखिँदैन। आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबमोजिम योजनाको मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी फाइल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेको अवस्थामा यी प्रत्यर्थीले रकम माग गरेको र रकम नपाएसम्म काम

अगाडी नबढाएको भन्ने अवस्था देखिन आएन । उजुरकर्तासँग रकम लिने पूर्वसहमति गरी रकम लिए दिएको नदेखिएको र वादी कै साक्षीहरूले नै आफ्नो बकपत्रमा जोर-जबरजस्ती तथा गाली गलौज गरी रकम गोजीमा राखी बरामदी मुचुल्का उठाएको भन्ने यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोग स्थापित हुने देखिँदैन । यसरी स्वतन्त्र एवं तथ्ययुक्त प्रमाणबाट भ्रष्टाचारको मनसाय तत्वको विद्यमानता यहाँ नदेखिने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्राबधान अनुसार सङ्कलन गरिएको अर्थात् आयोग स्वयमले नै राज्यकोषबाट दिई पठाएको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने भनी उल्लेख भएको छ भने कसुर स्थापित हुनको लागि अन्य सम्बद्ध प्रमाणसमेतले पुष्टि हुनुपर्नेमा वादी नेपाल सरकार कै साक्षीको बकपत्रलगायतबाट आरोप र सो अनुसारको कार्य भएको पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यसरी प्रतिवादी रामबाबु साहको रिसवत माग गर्ने मनसाय रहेको भन्नेसमेतको बेहोरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्यासमेतका आधारमा बरामद भएको रकम राज्यकोषको रकम भएको र अन्य प्रमाणबाट दोषी प्रमाणित गर्ने अवस्था नहुँदा विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन ।

उजुरवाला निवेदक एकबिक्रम थापा संलग्न भएको योजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई चेक बनाउनको लागि जिल्ला विकास समितिमा मिति २०७२।३।२० मा नै पत्र पुगिसकेको अवस्थामा मिति २०७२।३।२३ मा प्रतिवादीले रकम माग गरी घुस/रिसवत लिएको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेको भनी आरोप दाबीबाट प्रतिवादी रामबाबु साहले सफाइ पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७४।१२।१५ को फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल फागुन २९ गते रोज २ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७९-WO-११२१, उत्प्रेषण/परमादेश, निष्कर्ष रिजाल शर्मासमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभित्र रही २०७८ सालमा जारी भएको पूर्वकार्यविधि खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ कार्यविधि २०७९ जारी गरिएको देखियो । आयोगले आफ्नो उद्देश्य र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कानूनबमोजिम आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने, असल नियतले त्यस्तो कार्यविधिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा अनावश्यक भएमा खारेज गर्ने अधिकारलाई नकार्न सकिँदैन । अख्तियार प्राप्त निकायबाट पूर्वलागु भएका कार्यविधिमा देखिएका कमी कमजोरी तथा सुधारात्मक पक्षहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । सोहीअनुरूप संशोधित व्यवस्था अपनाइ तयार भएको कार्यविधिको अधीनमा रही चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा MD/MS तहको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको लागि मिति २०७९।६।१४ मा सूचना प्रकाशित भएको र निवेदकहरू प्रवेश परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू रहेको समेत देखिन्छ । कानूनबमोजिम प्राप्त अख्तियारीअन्तर्गत रहेर नै जारी भएको कार्यविधिलाई गत वर्षको भर्नाका अवस्थामा लागु भएको कार्यविधिसँग बाझिएको भनिएकै आधारमा सम्बन्धित ऐनविपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण तथा अख्तियारीविहीन काम कारबाही भएको छ भनी दाबी

गर्न नमिल्ने ।

पहिलो भर्ना सूचीबाट भर्ना नभएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र योग्यताक्रमका आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ प्रक्रियामा समावेश गरिने र त्यसरी दोस्रो चरणको भर्नासूची निकाल्दा पहिलो चरणको भर्ना सूचीबाट बाँकी रहेका योग्यताक्रम अनुसारका विद्यार्थीलाई रिम्याचिङ गरी भर्ना गरिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । रिट निवेदक विद्यार्थीहरूले पहिलो म्याचिङ प्रक्रियामा संलग्न भई आफ्नो प्राथमिकताको माथिल्लो क्रमको सिट रिक्त भएमा भर्ना भइसकेपछि पुनः दोस्रो म्याचिङमा पनि आफूहरूले संलग्न हुन र आफ्नो माथिल्लो प्राथमिकताअनुरूपको विषय र शिक्षण संस्थामा पुनः भर्ना लिन पाउनुपर्छ भनी माग गरेको देखिन्छ । दोस्रो भर्ना सूचीको लागि रिम्याचिङ गर्दा भएको प्रक्रियाको सम्बन्धमा चित्त नबुझाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको अवस्था देखिँदा यी पहिलो चरणमै आफूले रोजेको विषय र शिक्षण संस्थामध्येकै कुनैमा भर्ना भएको देखिएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यता प्रणालीलाई इन्कार गरेको भन्ने नदेखिने ।

रिट निवेदकहरूले योग्यताक्रमको आधारमा म्याचिङ प्रक्रिया सुरु गरेको भन्ने नभई केवल रिम्याचिङ गर्दा भर्नासम्बन्धी २०७८ को (पहिलेको) कार्यविधि अपनाइएन भन्नेसम्मको प्रश्न उठाइएको सम्बन्धमा हालको व्यावहारिक स्थिति हेर्दा आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम स्वेच्छाले विभिन्न शिक्षण संस्थामा भर्ना भई कक्षा प्रारम्भ हुने मितिसमेत तोकिसकेको अवस्थामा पूर्व भर्नालाई असरपर्ने गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया अपनाउने हो भने त्यसबाट भर्ना भइसकेका विद्यार्थी तथा शैक्षिक संस्थालाई असरपर्ने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका मागबमोजिमको आदेश जारी भएमा त्यसबाट असरपर्ने विद्यार्थी तथा शैक्षिक संस्थालाई विपक्षी बनाइएको समेत देखिँदैन । दायर भएको रिट निवेदनबाट

असरपर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी नबनाइएको अवस्थामा निजहरूको हक हितमा असरपर्ने गरी आदेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । रिटसम्बन्धी मान्यताले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

निवेदकहरू विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना भइसकेको कारण शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर र अधिकारबाट वञ्चित नभएको, पहिलो चरणको सूची प्रकाशित हुँदा योग्यताक्रम र आफूले चयन गरेको शैक्षिक संस्थामध्ये नै भर्ना हुन पाउने अवसर प्राप्त भई एक पटक आफूले भर्ना हुने विषय र शैक्षिक संस्था रोजी त्यसरी रोजेको विषय तथा शैक्षिक संस्थामा निजहरूलाई तत्काल उपलब्ध अवसरको सम्बन्धमा निर्णय लिई भर्नासमेत भइसकेको अवस्थामा कुनै कारणवस पछि खाली हुने सिटमा भर्ना हुन नपाउँदा आफ्नो संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारमा असर परेको भनी दायर भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) को अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर : सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७९-MS-००३३, अदालतको अवहेलना, नारायणराज खड्का वि. प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

५५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-२५५४, कर्तव्य ज्यान, राजेन्द्र दास तत्मा वि. नेपाल सरकार

घटनास्थल तथा खानतलासी बरामदी मुचुल्कालाई खण्डन गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण यी प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी राजेन्द्र दास तत्माले १८०९२०२९३५ सिम कार्ड भएको प्रतिवादी राजेन्द्र दास तत्माले मृतक रेणुदेवी साहसँग कुनै चिनजान सम्पर्क नभएको भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि यी प्रतिवादी र मृतक रेणु देवी साहबिच पहिलादेखिनै चिनजान रहेको तथ्य यी प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान र उक्त बयानलाई समर्थन गर्ने मिसिल संलग्न यी प्रतिवादी र मृतकबिचको call details तथा मोबाइल विक्रेताको कागजले स्थापित गरिरहेको देखियो ।

आफू वारदातको समयमा घरमा नै भएको भनी लिएको जिकिरलाई पुष्टि गर्ने साक्षीको बकपत्रबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीको घरमा खानतलासी गर्दा कालो फोहर रातो कालो दाग लागेको देखिएको ज्याकेट थान-१समेत बरामद भएको भनी खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरेको पाइन्छ सो सम्बन्धमा प्रतिवादी मौन रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदन जिकिरमा आफू निर्दोष रहेको र अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने भनी जिकिर लिएकोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम सजायबाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिरमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निज प्रतिवादीकै रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले मिसिल संलग्न निजको विरुद्धमा रहेका प्रमाणलाई खण्डन गरी निजको जिकिरलाई पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । अदालतसमक्ष जाहेरवाला, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिलगायत वादीका तर्फबाट पेस भएका साक्षीहरूले अभियोग पत्रको बेहोरालाई खण्डन गर्ने गरी प्रतिवादीको प्रस्तुत वारदातमा कुनै संलग्नता नभएको निज निर्दोष भएको भनी बकपत्र गरिदिएको देखिए तापनि उक्त अनुसन्धानको क्रममा खडा भएका

कागजातमा रहेको निजहरूको सहीछापलाई आफ्नो नभएको वा निजहरूको इच्छाविपरीत अनुसन्धानको क्रममा कागज गराएको भन्ने विश्वासनीय प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, खानतलासी तथा बरामदि मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट वारदातको राति मृतक र प्रतिवादीबिच भेट भएको समयमा नै मृतक रेणुदेवी साह र मृतकको साथमा गएको छोरी अंकिता कुमारी साहको हत्या भएको तथ्यलाई स्थापित गरेको देखिएबाट यी प्रतिवादी राजेन्द्र दास तत्माले मार्ने नियतका साथ धारिलो हतियारसहित मध्य रातमा मृतक रेणु देवी साहको घरमा गई मृतक रेणुदेवी साहलाई बोलाई लगी निजले शारीरीक सम्पर्क गर्न नदिएको कारणले धारिलो हतियार प्रयोग गरी निजको हत्या गरेकोमा उक्त वारदातको प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा मृतक रेणुदेवी साहको साथमा गएको छोरी अंकिता कुमारी साह रहेबाट उक्त वारदातलाई गुपचुप राख्ने नियतका साथ प्रतिवादीले निजउपरसमेत धारिलो हतियारले प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको देखिएकोले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) बमोजिमको कसुर कायम गरी जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसला अन्यथा देखिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र दास तत्मालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. को कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी वारदातपश्चात् जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएकोले निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सम्म हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास

वीरगन्जबाट मिति २०७५।१।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २५ गते रोज १ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WO-११४८, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, शम्भु प्रसाद उपाध्याय वि. मधुवन नगर कार्यपालिका कार्यालय, बर्दियासमेत

निवेदकले प्रत्यर्थी नगरपालिकाले आफ्नो हक भोगको कि. नं. १०६५ मा रहेको घर तथा जग्गामा अतिक्रमण गर्न लागेकोले मुआब्जा नदिई कुनै प्रकारको अतिक्रमण नगर्नु भनी परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेशको माग गरेको पाइन्छ। प्रत्यर्थी नगरपालिकाले सडक सीमाङ्कनभित्र परेका घर टहरासमेत हटाउँदा मुआब्जा दिने निर्णय भएको छैन भनी उल्लेख भएबाट निवेदकले मुआब्जा पाउन सकेको देखिएन। सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकउपर संविधान, कानून तथा अदालतबाट विकसित हुँदै आएका कानूनी सिद्धान्तसमेतबाट व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि राज्य वा कुनै पनि तहका सरकारले जबरजस्ती अतिक्रमण गर्ने तथा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। साथै विकास निर्माण तथा सर्वसाधारणको हित तथा भलाई अर्थात् सार्वजनिक उपयोगको लागि कसैको निजी सम्पत्ति आवश्यक परेमा सम्पत्तिको धनीले आफूखुसी जग्गा प्रदान गरेको वा कानूनको प्रक्रिया अर्प्याई विकास कार्य प्रारम्भ वा निरन्तरता दिनसक्नेमा प्रस्तुत विवादमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना गरेको पनि नदेखिने।

रिट निवेदकको हक भोग र स्वामित्वको कि.नं.१०६५ मा घर बसोबास रहेको देखिन्छ। निवेदकको घरजग्गाको उत्तरतर्फ हुलाकी सडक र पश्चिमतर्फ ६ मिटरको धर्मज्योती मार्ग

रहेको, घर निर्माण गर्दा पश्चिमतर्फ २ मिटर बाटोतर्फ छाडी हाल ८ मिटरको बाटो कायम भएको रिट निवेदन बेहोरामा पाइन्छ। निवेदकले घर बनाउदा सानोश्री गाउँ विकास समितिबाट नक्सा पास भई घर निर्माण गर्ने अनुमति पाई घर निर्माण गरी भएको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा निवेदकका घरसमेतपर्ने गरी सडक वर्गीकरण गरी धर्मज्योती मार्गलाई १४ मि. सडक र २ मि. सेड ब्याक तोक्ने कार्य एकतर्फि रूपमा भएको हुँदा न्यायोचित देखिँदैन। सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्वसूचना दिने, निजको मन्जुरी लिने र निजको बसोबाससमेत प्रभावित हुने गरी अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य वा स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय सरकार एक प्रतिनिधिमुलक जिम्मेवार निकाय भएकोले नागरिकको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र सम्मान गर्नु अपेक्षित हुन्छ। प्रचलित कानूनले तोकेले विधि र प्रक्रिया तथा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका ब्याख्या तथा स्थापित भएका न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी निवेदकको बसोबासको घरसमेत प्रभावित हुने गरी बाटो विस्तार गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति बलजपत्ती अपहरित हुने हुँदा कुनै पनि तह सरकारले यस प्रकृतिबाट सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु कानूनी राज्यमा शोभनीय नहुने।

निवेदकको हक भोग र स्वामित्वभित्र रहेको जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएमा आफ्नो जग्गा घर दिन तयार छु भनी विकास कार्यमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने यी निवेदकलाई एकतर्फि रूपमा मापदण्ड तोक्ने गरी मिति २०७३।५।२१ मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा हाल कायम मधुवन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१०।२२ गतेको

निर्णयबमोजिम मिति २०७५।१।१९ गतेको ३५ दिने सूचना तथा मिति २०७६।१।१७ गतेको निर्णय बमोजिम मिति २०७६।१।१७ गतेको १५ दिने सूचनाले निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पुगेको देखिँदा निवेदकको हकमा सो उल्लिखित मितिमा भएका निर्णय र सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदकको सहमति भएको अवस्थामा बाहेक निवेदकको हकभोग र बसोबास भएको कि. नं. १०६५ को जग्गामा मुआब्जा प्रदान गरेर मात्र वा मुआब्जा निर्धारण गरी भुक्तानीको प्रतिबद्धता गरी मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी प्रत्यर्थी नगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली
कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७९ साल मंसिर २८ गते रोज ४ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-००५४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अमृतपाल सिंह (AMRITHPAL SINGH) वि. त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंसमेत

निवेदकले कसुर गर्दा मुलुकी ऐन प्रचलनमा रहेको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानून मिति २०७५।५।१ देखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिएकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनुसारको कसुर ठहर गरी ऐ.को दफा ५७ को उपदफा (१) को खण्ड(ग) बमोजिम गरिएको जरिवाना तिर्न नसकी सोबापत निजलाई ठेकिएको कैद कम हुने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६४(५) बमोजिक कैद ठेक्नु कानून प्रतिकूल हुने देखिन्छ । त्यसैले साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको

महलको ३८ नं. विपरीत हुने गरी जरिवानाबापत कैद ठेक्का ४ वर्षभन्दा बढी अवधि कैदमा राख्ने कार्य कानून र न्यायसम्मत हुने देखिँदैन । यी निवेदकलाई फैसला अनुसार लागेको ३ (तीन) महिना कैद र जरिवानाबापतको अधिकतम अवधि ४ (चार) वर्षसमेत जोड्दा निजलाई लागेको जम्मा कैद अवधि ४ वर्ष ३ महिनाभन्दा बढी कैदमा राख्न नमिल्ने ।

रिट निवेदक अमृतपाल सिंह (AMRITPAL SINGH) लाई लागेको कैद तथा जरिवाना नबुझाएबापतको कैद चुक्ता भइसकेको देखिएकोले निजलाई उपर्युक्तबमोजिमको सुन चोरी पैठारी मुद्दाको रोहमा कैदबाट तत्कालै कैद मुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भाद्र २९ गते रोज ६ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-WO-०२६१, उत्प्रेषण, पदम बहादुर विष्ट वि. श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत

निर्णय पर्चाबाट निवेदक पटक पटक कार्यालयबाट गयल रहने गरेको र निजलाई पटक पटक बिरामी बिदा थप गरी कार्यालयमा हजिर हुन दिएको समेत देखिएबाट निवेदकलाई पटक पटक आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याई अनुशासित भई आफ्नो पदिय जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्नको लागि पर्याप्त सुध्रिने मैका दिएको नै देखिने ।

पुनरावेदन तहमा निवेदकको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धित अधिकारी उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक राम प्रसाद श्रेष्ठबाट सुनुवाइ भई सुरु निर्णय सदर भएको देखिन्छ । पटक पटक निवेदकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी एउटा प्रहरी जवानले पालना गर्नुपर्ने समान्य

अनुशासनसमेत कायम नगरेको र पटक पटक सुध्रिने मौका दिँदासमेत निजको आचरणमा कुनै सुधार नआएपछि निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ११३ को देहायको (क), (ख) र (घ) बमोजिम प्रहरी अनुशासन विपरतिको कसुर गरेको भनी सोही नियमावलीको नियम १०९ को देहाय (ख)(१) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको देखिँदा उक्त निर्णयहरू कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो । उक्त निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा निवेदक सेवामा पुनर्वाहाली हुनुपर्ने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गरी राख्नु परेन ।

कुनै पनि सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राख्दै प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ । प्रहरी chain of command मा चल्ने हुँदा यस संस्था भित्र कार्यरत हरेक प्रहरी जवानले अनुशासित भई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्दछ । सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरत निवेदकले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई ड्युटी छाडेर जाने सम्पर्कविहीन भई बस्ने कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण अनुशासनहीन भएकोमा कुनै पनि शंका हुन सक्दैन । निजको उक्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको सिधा असर देश तथा जनताको शान्ति सुरक्षामा समेत पर्न जाने हुँदा निवेदकको उक्त आचरण प्रदर्शन गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हो भनी भन्न नमिल्ने ।

निवेदकले पटक पटक प्रहरी अनुशासन विपरीतको कार्य गरी आफ्नो पदिय दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेबाट निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ ले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको मिति २०७३।१०।७ को अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरिक्षकको निर्णय

र सो निर्णयलाई सदर गर्ने मिति २०७३।१।३१ को सोही कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै रहेको देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०६८-CI-०२२१, दूषित दर्ता बदर हक कायम, आसिन मियाँ वि. ब्रह्मदेव प्रसाद गुप्ता

वादीले सर्वप्रथम फिल्डबुकमा आफ्नो नाउँ जोतको रूपमा कैफियतमा उल्लेख भएकोलाई आधार मानी छुट जग्गा दर्ता गरिपाउन मालपोत कार्यालय मा प्रवेश गरेकोमा मालपोत कार्यालयबाट दाबीको जग्गामा सौकात अलिको नाउँ कायम भई हाल प्रतिवादी आसिन मियाको नाउँमा कायम रहेको भनी वादीका नाउमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी जनाई हक कायम गरी ल्याउन अदालत जानु भनी मालपोत कार्यालयले सुनाएपश्चात् वादी प्रषित दर्ता बदर गरी हक कायम गराइपाउँ भन्दै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त कि.नं. १६ को विवादित जग्गा सर्भे हुँदा सौकात अलीको नाममा कायम रहेको र त्यसपछि मिति २०३६।१।१३ को मालपोत कार्यालय सुनसरीको निर्णयले उक्त जग्गा निजको हकदार खातुन मियाँनी, मुस्तफा मियाँ अलाउद्दिन मियाँ र सेहद्दिन मियाँको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी आसिन मियाँका दाताले नापी हुँदाका बखतमानै उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्ने प्रमाण पेस गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई, विधिवत दर्ता गराइलिएपछि छुट जग्गा दर्ता भन्ने प्रश्नको विद्यमानता नै रहेन ।

वदीले छुट भएको भनी दाबी गरेको कि.न.

१६ र वादीको पिताले आफ्नो भनी नापी गराएको कि.नं. ७ को जग्गा एकै समयमा नापी भएको देखिँदा वादीका पिता सीताराम साहु उक्त समयमा फिल्डमा उपस्थित भएर पनि कि.नं. १६ को जग्गा निजको नाममा नापी गराउन नसकेको वा नगराएको देखियो। यसरी नापीको समयमा आफैं उपस्थित भएर पनि कि.नं. १६ को जग्गा सोही समयमा नापी गराउन नसक्नुको वा नगराउनु को कारण के थियो भन्ने कुरा वादी पक्षले खुलाउन सकेको छैन। फिरादपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम वादीका पिता सिताराम नापीका बखत उपचार गराउन बाहिर जानुभएको भन्ने व्होरा खण्डित भइरहेको पाइयो।

वादीले जग्गाको स्रोत भनी पेस गरेको २ नं. रसिदमा निजको बाबुको नाम उल्लेख भएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त रसिदमा जग्गाको क्षेत्रफल ०-१४-१३ उल्लेख भएको देखिएबाट वादीको फिराद दाबी र रसिदको जग्गाको क्षेत्रफल मिलेको देखिँदैन भने नरघटी जग्गा हो भन्ने पनि फिराद दाबी रहेको छैन। उल्लिखित रसिदबाहेक वादीले अन्य ७ नं. फाँटवारी, चारकिल्ला खुलेको साबिक स्त्रेस्ता तथा साबिक मोठ दर्ता रहेको भन्नेसम्मको कुनै लिखत प्रमाण पेस गर्न नसकेको स्थिति छ। अन्य कुनै प्रमाणले उक्त जग्गामा वादीको भोग पुष्टि नभएको अवस्थामा जग्गाको क्षेत्रफलको विवरण नै मेल नखाने २नं. रसिदमा वादीको पिता सीतारामको नाम उल्लेख भएको र फिल्डबुकमा जोतमा वादीको नाम अन्य व्यक्तिले भनेको भन्ने बेहोरा खुलाई उल्लेख भएको आधारमा मात्र उक्त विवादित जग्गा वादीको नै हो यकिन गर्न सकिएन।

कि.नं. १६ को जग्गा हालका जग्गा दर्तावालाका स्रोत व्यक्ति सौकातले घरसारमा दिएको बेहोरा उल्लेख गरी भूमि सुधार लागु हुँदा भरिएको ७ नं. फाँटवारीको कैफियतमा खुलाएको सम्म देखिए तापनि वादीले सो जग्गा यसरी लिएको हो भनी खुलाउने प्रमाणहरू जस्तै पारित राजीनामा, १ नं.

फाराम तथा ७ नं. फाँटवारीसमेत पेस गर्न सकेको देखिँदैन। हालको जग्गाधनीको दाता सौकात अलीले मालपोत कार्यालयमा आफ्नो प्रमाण पेस गरी निर्णय गराई मोठ कायम गरेपछि नामसारी हुँदै हालका जग्गावालाका नाउँमा आएको स्थिति छ। मालपोत कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय बदरको दाबी पनि वादीले नलिएकोले कानूनतः जग्गा दर्ता गर्ने सक्षम निकाय मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय कायम रहेको अवस्थामा सौकात अलीले गराएको दर्तालाई दूषित मान्न सकिएन।

२०२४ सालको नापिमा छुट भएको दाबी गर्ने वादीलाई उक्त जग्गा सौकात अली को नाममा दर्ता भएर त्यसपछि मिति २०३६/१/२ मा सौकात अलीको हकवालाहरू खातुन मियानीसमेत का नाउँमा दा.खा. भई त्यसपछि हालका प्रतिवादीहरूको नाममा दा.खा. भई घरसमेत बनेको अवस्थामा २०६३ सालमा मात्रै थाहा भयो होला भन्नसमेत सकिएन।

सक्षम निकाय मालपोत कार्यालयबाट कानून दर्ता गराई तहतह नामसारी हुँदैआएको जग्गा बदर हुनेसम्मको अवस्था नभएको तथा वादीको मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याससमेत गुजारेको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी नक्सा नं. ४ को घरमा वादी दाबी नपुग्ने विवादित कि. नं. १६ मा भने वादी दाबी पुग्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६७/११/१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल जेठ ७ गते रोज १ शुभम्।

६०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-CI-००४३, अंश चलन, लक्ष्मी के.सी. वि. सुनिताविष्ट (के.सी.)

वादी राधिका के.सी. प्रतिवादी यिनै वादीका पति/पिता समिर के.सी. र सासू तथा हजुरआमा लक्ष्मी के.सी.समेतका बिचमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको इति संवत् ०५९/०६० सालको दे.मि. नं. ७२४ को अंश मुद्दामा मिति २०५९।१२।१२ मा फैसला हुँदा उक्त फैसलाको पेटबोलीमा "कि.नं. ४ को जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भै नसकेको स्वयं निवेदकको भनाइ भएको र प्राप्त दर्ताउतार हेर्दा उक्त जग्गा दर्ता बाँकी भनी उल्लेख भएको पाइएकाले दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि उसैबखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल त्यातातर्फसमेत बोलिरहन परेन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। उक्त फैसलामा यस्तो बेहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट यो जग्गा सुनिता विष्टको विवाह पूर्व नै सगोलका ४ जना मूल अंशियारहरूमध्येको एक अंशियार समिर के.सी.को समेत निर्विवाद हक स्थापित भई अबन्डामा रहेको सगोलको पैत्रिक सम्पत्ती भन्ने देखिने।

वादीका पति तथा पिता समिर के.सी.ले उल्लिखित दे.मि.नं. ७२२ को अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम आफ्नो भागमापर्ने अंश मिति २०६९।२।३२ मा भएको बन्डा मुचुल्काबाट लिएको र नगदको हकमा मिति २०७०।१।२२ मा रु.२,००,०००।-बुझी अंश भरपाई गरी भिन्न भएकोमा सोही आधार र कारण देखाई आफूले पछि खरिद गरिलिएको ललितपुर उप म.न.पा. वडा नं. ४(छ), कि.नं. ४ को क्षे.फ. ०-८-२-० को घर जग्गा बन्डा गर्नु नपर्ने, साबिक मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको महलको १ नं. बमोजिम कसैको अंश हक नलाग्ने भनी पुनरावेदक लक्ष्मी के.सी.को मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा सो जग्गा वादी लक्ष्मी के.सी. र समिर के.सी. तथा प्रतिवादी कुमार के.सी. र राधिका के.सी. भएको इति संवत् ०५९/०६० सालको दे.मि.नं. ७२२ को अंश मुद्दामा कुमार के.सी. बाट पेस भएको तायदाती फाँटबारीको प्रकरण (ड) मा उक्त कि.नं. ४ को जग्गा र घरसमेत मालपोत कार्यालय

ललितपुरमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त घर जग्गा अबन्डामा रहेको सम्पत्ती देखिन आउँछ। साथै सो जग्गा विधिवत दर्ता भई यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मी के.सी. को नाउँमा कायम भई दुईतले घरसमेत रहेको भन्ने निज लक्ष्मी के.सी.ले नै पेस गरेको तायदाती फाँटबारीमा उल्लेख भएको हुँदा पहिले बन्डा नभएको सो जग्गा र सोमा बनेको घरमा वादी सुनिता विष्टका पति समीर के.सी. को समेत हक हुन आउँने देखिएकोले मूल अंशियार ४ जना हुँदा उक्त ललितपुर उप म.न.पा. वडा नं. ४(छ), कि.नं. ४ को क्षे.फ. ०-८-२-० को घर जग्गाबाट ४ भागको १ भागबाट पुनः ४ भागको २ भाग अंश यी प्रत्यर्थी वादीहरूले भराइपाउँने गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल माघ २४ गते रोज ३ शुभम्।

६१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-८।-०४८९, ०६९-८।-०५८३, ०६९-८।-०६०९, ०६९-८।-०६२४, हालैको बकसपत्र बदर गरी घर तथा घरले चर्चेको जग्गासमेतमा हक कायम गरी समेत, विश्वप्रसाद पन्त वि. कर्णप्रसाद पन्त, कर्णप्रसाद पन्त वि. चेतप्रसाद पन्तसमेत, चेतप्रसाद पन्त वि. कर्णप्रसाद पन्त, देवकुमारी पन्तसमेत वि. कर्णप्रसाद पन्त

पुनरावेदक प्रतिवादी चेतप्रसाद पन्तका छोरा यी सह-प्रतिवादीले कि.नं. १९ को जग्गामा प्रत्यर्थी वादी कर्णप्रसाद पन्तलाई घर बनाउन दिएको र सो घर निज कर्णप्रसाद पन्तले नै बनाएको हो भनी उल्लेख गरेबाट कि.नं. १९ मा बनाएको घर पुनरावेदक प्रतिवादी चेतप्रसादले बनाएको भन्ने प्रतिवादीहरूको

प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदन जिकिरसमेत खण्डित भई विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले नै घरगोठसमेत निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएको पुष्टि हुन आयो । साथै पुनरावेदक वादी कर्णप्रसाद पन्तले कि.नं. १९ को ०-१-२ जग्गामा घर निर्माण गरी भोग चलन गर्दै आएको तथ्य निजले पेस गरेका घरकरसहितका विभिन्न रसिदहरू, नक्सा मुचुल्का तथा सो मुचुल्कामा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको भनाइ तथा लेखाइ, पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका नवराज पन्तले यस अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ताको निवेदनसमेतबाट पुनरावेदक चेतप्रसाद पन्तले विश्वप्रसाद पन्तलाई हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको कि.नं. १९ को जग्गामा रहेको घरगोठसमेतका संरचन यी पुनरावेदक वादी कर्णप्रसादले नै बनाएको पुष्टि भएकोले सो घरगोठ र सो घरगोठसमेत रहेका जग्गामा यी पुनरावेदक वादी कर्णप्रसाद पन्तको भोगाधिकार कायमै रहेको देखिने ।

मिति २०६३।५।१३ को हालैको बकसपत्र लिखतको कि.नं. १९ को जग्गामा वादी कर्णप्रसाद पन्तले बनाएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा वादी कर्णप्रसाद पन्तकै भोग चलनमा रहने र अन्यमा लिखत बदर हुन नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।१।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली
इति संवत् २०७९ साल मंसिर २७ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CR-१५०१, जालसाजी, कर्णप्रसाद पन्त वि. चेतप्रसाद पन्तसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CI-०७२९, अंश चलन, बालसिं तमाङ वि. बुद्धिमान तमाङसमेत
पुनरावेदक वादीको परिवार र प्रत्यर्थी

प्रतिवादी तथा प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीहरूका बिच राजीनामामा लिखत पारित गरी जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । यदि यी अंशियारहरूका बिचमा अंशबन्डा नभएको भए यसरी आपसमा जग्गा किनबेच हुनु पर्ने थिएन । मुद्दाका पक्षहरूले आ-आफूले भोग चलन गरेको जग्गा आ-आफ्नो नाममा नापी गराई भोगचलन गरी आपसमा बिक्री व्यवहारसमेत गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । वादी र प्रतिवादीहरूले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री व्यवहार गरेको र कुनै बिक्री व्यवहारको लिखतमा साक्षीसमेत बसेको देखिएकोले मूल अंशियारका बिचमा पहिला नै अंशबन्डा भइसकेको पुष्टि भएकोले प्रमाणको समूचित मूल्याङ्कन भएको नै देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूले नापीको समयमा आ-आफूले भोग चलन गरेको जग्गा आ-आफ्नो नाममा नापी गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिई आपसमा बिक्री व्यवहारसमेत गरेको देखिएबाट व्यवहार प्रमाणबाट पनि हुँदाहुँदै कारोबार भएकोले तथ्य समान नभएको अवस्थामा उक्त नजिर यस मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने ।

वादी प्रतिवादीहरू पुर्खौली सम्पत्ति बन्डा लिई छुट्टीभिन्न भई आ-आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जासमेत लिएको र आपसमा खरिद बिक्रीका कारोबारसमेत गरेको देखिएको अवस्थामा रीतपूर्वक बन्डा भएको छैन भन्न सकिने अवस्था नदेखिएबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।८।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली
इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

६३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१५४५, अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योग, नेपाल सरकार वि. पुष्पराज राई

प्रतिवादी पुष्पराज राईले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, निज प्रतिवादी पुष्पराज राईले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजले जाहेरवालालाई फोन गरी धम्काउने काम सह-प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईले सिकाएबमोजिम गरेको हो भनी उल्लेख गरेका पाइन्छ भने अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरी बेहोरा अध्ययन गरी हेर्दा जाहेरवालसँग पैसा माग्ने पैसा नदिए जाहेरवाला तथा निजको परिवार छोरा छोरीलाई अपहरण गर्छु भनी धम्काउन फोन नम्बर ०१-५५८१०७१ र मोबाइल नं. ९८४३९१७०४९ को प्रयोग भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न जाहेरवालाको कल रेकर्ड हेर्दा मोबाइल नं. ९८४३९१७०४९बाट पटक पटक जाहेरवालाको मोबाइल नं. ९८४९६६७६७३ मा फोन आएको देखिन्छ भने मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्काबाट जाहेरवालाको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर स्थित कन्काई सुनचाँदी पसलबाट फिरौतीबापतको रकम लिई बाहिर निस्केका प्रतिवादीहरू पुष्पराज राई र सन्दिप भन्ने हस्तराज राईलाई नियन्त्रणमा लिई शरीर तलासी लिंदा फिरौतीबापतको रकम रु. ६५,०००/- र जाहेरवालालाई धम्काउन प्रयोग गरिएको मोबाइल नं. ९८४३९१७०४९ को सिमकार्ड सेट गरेको मोबाइलसमेतका दसी प्रमाणहरू प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईको साथबाट फेला परेको देखिन्छ । प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष निजले पुष्पराज राईलाई जाहेरवालसँग फोन गरी पैसा माग्ने नदिएमा धमकाउन सिकाएको हुँ निजले मैले भने अनुसार गरेका हुन् भनी कसुरमा साबिती रही बयान गरेकोमा अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईले निजको साथबाट फेला परेको ९८४३९१७०४९ नं. को मोबाइलबाट पटक पटक

जाहेरवालालाई फोन गरिएको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । उक्त बरामद फोन आफ्नो नभएको बाटोमा भेटेको भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि उक्त जिकिरलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पेस गर्नेसमेत सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाबाट फिरौतीबापत लिएको रु. ६५,०००/- नगद निज प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईको साथबाट बरामद भएको तथ्य निजले मौकामा गरेको कागजमा स्वीकार गरेको पाइन्छ भने उक्त तथ्यलाई पुष्टि हुने गरी जाहेरवालालगायत मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले अदालतसमक्षको बयानमा आफू बङ्गुरको दाना टिपिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको र धेरै कुटपिट गरेको भनी अनुसन्धानको बयान आफ्नो स्वच्छाले दिएको होइन भनी इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ । अर्को प्रतिवादी हस्तराजले समेत निजलाई अदालतको बयानमा पोलेको देखिएन ।

प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईले जाहेरवालालाई फोन गरी रकम माग्ने, फिरौती रकम नदिएमा निज वा निजको परिवारलाई अपहरण गर्छु भनी धाक धम्की दिएको होइन तथा जाहेरवालाबाट फिरौतीबापतको पैसा लिएको देखिएको छ । निज हस्तराज राईले आफ्नो पुनरावेदन फिर्ता लिन निवेदन दिई आफूलाई निर्दोश साबित गर्न कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी कसुर स्वीकार गरेको अवस्थामा निजले अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा अन्य बुझिएका प्रमाणहरूको आधारमा वारदातमा प्रतिवादी पुष्पराज राईको भूमिका सम्बन्धमा विवेचना हुनुपर्ने देखियो । निज प्रतिवादी पुष्पराज राईको साथबाट कसुरसँग सम्बन्धित कुनै पनि दसी प्रमाण फेला परेको मिसिल संलग्न खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कालगायत अन्य कागजातबाट देखिएन । सह प्रतिवादी सन्दिप भन्ने हस्तराज राईले प्रतिवादी पुष्पराज राईको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता छ भनी

पोल्नसमेत सकेको देखिँदैन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा “फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने छ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पुष्पराज राईको संलग्नता छ भनी पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिँदैन् । मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट निजको आपराधिक मनसाय र संलग्नतालाई पुष्टि गरिरहेको हुनुपर्दछ, केवल वारदात हुँदाको अवस्थामा उक्त व्यक्ति वारदातस्थलमा उपस्थित थियो वा सहप्रतिवादीहरूबिच पहिलैदेखि चिनजान तथा नाता सम्बन्ध थियो भन्ने आधारमा दोषी करार गर्नु न्यायोचित नहुने ।

प्रतिवादीहरूमध्ये सन्दिप भन्ने हस्तराज राईको हकमा मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ५ र ६ नं. को कसुरमा तिन वर्ष छ महिना कैद र रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रुपियाँ) जरिवाना गर्ने गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्तिम भई बसेको समेत अवस्थामा प्रतिवादी पुष्पराज राईको हकमा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रमाणको अभावमा अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।३।६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CI-१६६७, निर्णय बदर हक कायम, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वि. शान्तिबहादुर गुरुवाचार्यसमेत

प्रस्तुत मुद्दामा उक्त जग्गाको नाप नक्सा

भइसकेको तर दर्तासम्म बाँकी रहेको भनी वादी प्रतिवादीहरूले भनेको अवस्था छ । लामो समयसम्म दर्ताको प्रक्रियामा नरही भूमिसुधार ऐन, २०२१ लागु भएको चार दशकसम्म जग्गामा दाबी नहुनु र एकाएक नाता सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयत्न हुनुलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । यिनीहरूले दाबी गरेको विवरण र आधिकारिक निकायमा भएको विवरण एकआपसमा मिले भिडेको नदेखिनुका साथै उक्त जग्गाको साबिकदेखिको दर्ता, तिरो र भोगसम्बन्धी वस्तुगत प्रमाणसमेत समयमै पेस गरी आफ्नो हक स्थापित गराउन सकेको अवस्था छैन ।

प्रतिवादीले उक्त जग्गा दर्ता नामसारीका लागि मिति २०६५।१।१७ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ भने वादीहरूले प्रतिवादीले दर्ता नामसारीका लागि निवेदन दिएपश्चात् मालपोत कार्यालयबाट हकदाबी भए ३५ दिनभित्र स-प्रमाण आउनु भनी सूचना प्रकाशित भएपश्चात् मात्र दर्ता नामसारीका लागि मिति २०६५।२।२४ मा मात्र निवेदन दिन गएको अवस्था छ । स्वामित्ववाला वा जग्गावाला भनिएका व्यक्ति रत्न बहादुर गुरुवाचार्य वा रत्न बहादुर श्रेष्ठ जो भए पनि निजहरू वा निजहरूको मृत्युपश्चात् निजको नजिकको हकवाला उक्त जग्गा दर्ता नामसारीको लागि लामो समयसम्म अग्रसर भएको देखिँदैन् र अग्रसर नहुनुको औचित्यपूर्ण आधारसमेत पेस गरेको नदेखिने ।

मिसिल संलग्न भएका साबिकका प्रमाण कागजातहरूमा जग्गावाला रत्नबहादुर श्रेष्ठ, रत्नबहादुर, नारानबहादुर श्रेष्ठ भनी भिन्न भिन्न नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीले रत्नबहादुर गुरुवाचार्य र रत्नबहादुर श्रेष्ठ एकै व्यक्ति हुन्, रत्नलाई बोलाउने नाम नाराँन भएकोले सो लेखिएको हो भने तापनि ती व्यक्ति एकै व्यक्ति हुन् भनी मान्न मिल्ने जग्गा नाप जाँच भएका बखतका कागज वा तिरो बुझाउँदाका बखतका कागज वा फिल्डबुकमा गलत नाम लेखिएको भए सो

संशोधनका लागि निवेदन दिएको लगायतका साबिकका आधिकारिक प्रमाण कागज पेस भएको नदेखिएकोले केवल स्थानीय निकायका सर्जमिन मुचुल्का तथा सिफारिस पत्रका आधारमा मात्र निजहरू एकै व्यक्ति रहेछन् भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ र २८ बमोजिम आफूले लिएको दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा हुने देखिन्छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गाको स्वामित्व कायम हुन सक्ने वस्तुनिष्ठ, विवादरहित एवम् आधिकारिक प्रमाण कागज दुवै पक्षले पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । मालपोत कार्यालयले वादी शान्तिबहादुर गुरुवाचार्यलाई उक्त जग्गामा आफ्नो हक भए सोको प्रमाण पेस गर्न आदेश गरेकोमा निजले प्रमाण पेस गरी आफ्नो दाबी पुष्टि गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रतिवादीले मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको निवेदनमा दाबी गरिएको सूर्यविनायक मौजाको न.नं. ५४३ र ८०३ लगतको के कति क्षेत्रफलको जग्गा भन्ने खुलाएको देखिँदैन । स्थानीय निकाय तथा मालपोत कार्यालयबाट भएका मुचुल्काहरूमा उक्त जग्गा रत्नबहादुर गुरुवाचार्यको भएकोले निजका छोराहरूका नाममा दर्ता नामसारी हुने हो भनी उल्लेख भएको देखिए तापनि प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी आधिकारिक अभिलेख रहने कार्यालयको अभिलेखमा उक्त जग्गाको जग्गा धनी रत्नबहादुर गुरुवाचार्य रहे भएको भन्ने यकिनता देखिँदैन ।

दाबीकर्ताको उक्त जग्गामा निर्विवाद रूपमा स्वामित्व स्थापित भएको नदेखिएको र जुन प्रयोजनको लागि भनी सिफारिस गरिएको हो सो प्रयोजन नै निष्प्रयोजित एवम् अर्थहीन भई त्यसको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त सिफारिस पत्र किर्ते जालसाजी हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिन आएन ।

वादी तथा प्रतिवादीहरू दुवै पक्षले उक्त

जग्गाको प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिमका स्वामित्व कायम हुन सक्ने विश्वसनीय र शंकारहित वस्तुगत आधार प्रमाण पेस गरी आधिकारिक स्वामित्ववाला एवम् त्यस्तो स्वामित्ववालासँगको वैधानिक सम्बन्ध पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून तथा न्यायिक व्याख्या एवम् सिद्धान्तसमेतका आधारमा उक्त जग्गा राज्यको स्वामित्वमा रहेको मान्नुपर्ने ।

कि.नं. २१ को जग्गामा वादी प्रतिवादीहरू दुवै पक्षको हक पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले नेपाल सरकारको हक कायम हुने देखिएको हुँदा दुवै पक्षको फिराद खारेज हुनुपर्नेमा सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम उक्त जग्गा वादीहरूले दा.खा. नामसारी गराई लिन पाउने र वादीहरूको हक कायम हुने ठहर गरी मिति २०६९/५/१० मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०/११/२६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने र उक्त कि.नं. २१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने ।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल असोज ८ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-CR-१५२४, जालसाजी, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वि. शान्तिबहादुर गुरुवाचार्यसमेत
- ०७३-CI-१६६६, निर्णय बदर हक कायम, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वि. शान्तिबहादुर गुरुवाचार्यसमेत

६५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-०२५६, चेक अनादर, रविन्द्र बहादुर सिंह वि. भोलाराम के.सी.

कानूनमा भुक्तानीका लागि चेक पेस गर्नुपर्ने यकिन अवधि किटान नगरीएको अवस्थामा ढिला गरी चेक प्रस्तुत भएको भन्ने जिकिर कानून सम्मत देखिन आएन। सोही ऐनको दफा १०८ मा “विनिमेय अधिकारपत्रसम्बन्धी मुद्दा सो गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले पाँच वर्षभित्र दायर नगरेमा लाग्ने छैन” भनी स्पष्टरूपमा हदम्याद उल्लेख गरेको अवस्थासमेत हुँदा कानूनले तोकेको अवधिभित्र फिराद दायर भएको अवस्थामा मनासिब समयभित्र चेक प्रस्तुत नगरेको भन्ने नदेखिने।

आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात छैन भन्ने जानी जानी यी पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीलाई आफ्नो नाउँको तत्कालीन एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक र हाल देव विकास बैंक लिमिटेडको बैंक खाताबाट भुक्तानी पाउने गरी क्रमशः रु.५०,००,०००। रु.१०,००,०००।- गरी जम्मा रु.६०,००,०००।- को चेकहरू काटिदिएको, यी चेकहरूमा उल्लिखित रकम भुक्तानीको लागि पेस भएकोमा प्रतिवादीको बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको कारणले भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने मिसिल संलग्न देव विकास बैंक लिमिटेडको पत्र प्रमाण कागजातबाट स्पष्ट देखिँदा उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिम वादी दाबीको साँवा र उक्त साँवाको कानूनबमोजिम हुन आउने ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२६ भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।१७ भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ / सदिक्षा नेपाल
कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम्।

६६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७०-RB-००३१, ०७०-RB-००३६, ०७०-RB-००३७, बैंकिङ कसुर, रविन्द्र बहादुर सिंह वि. नेपाल सरकार, राधाकृष्ण अमात्य वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रविन्द्र बहादुर सिंहसमेत

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६३।१०।०१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समेत देखिन्छ। तदनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले कानूनबमोजिमप्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विवादमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन। साथै यस विषयमा यिनै पुनरावेदकहरूले यस अदालतमा दायर गरेको २०६८-WH-००४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको भन्ने प्रश्न उठाएकोमा यस अदालतबाट मिति २०६८।११।०२ मा उल्लिखित प्रश्नको विवेचना गरी उक्त निवेदन खारेज गरेको देखिँदा अधिकारविहीन निकायबाट अभियोजन भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर स्थापित हुन सक्ने देखिएन।

पुनरावेदकहरूले हदम्यादको समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) ले सो ऐनअन्तर्गतको कसुरमा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिए तापनि ऐ. उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफू पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको कसुरका सम्बन्धमा जहिलेसुकै

मुद्दा चलाउन सकिने” भन्ने व्यवस्था देखिएको र यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तत्काल युनाइटेड विकास बैंकमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी देखिँदा निजहरूउपर जहिलेसुकै मुद्दा चलन सक्ने स्थिति देखिँदा हदम्याद नाघी अभियोगपत्र दायर भएको भन्ने नदेखिने।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ मा नियामक निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित ऐन नियम वा आफूले दिएको निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जरिवानाको सजाय गर्ने वा संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने सम्मको अधिकार निहित भएको देखिन्छ। सो ऐनको दफा १०० को उपदफा (१) मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गर्न सक्ने बिभिन्न सजायको व्यवस्थालाई सोही रूपमा नियामक प्रकृतिको कारबाहीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीहरू रविन्द्र बहादुर सिंह र राधाकृष्ण अमात्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तदनुरूप नै बैंकको निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भनी ऐ दफा १०१ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी ऐ. दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम जनही पाँच लाख रुपियाँ (५,००,०००।) जरिवाना गरेको पाइँदा उक्त कारबाही नियमनकारी निकायले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार अन्तर्गत गरेको कारबाही भन्ने देखिने।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दा चलाएको नभई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) को देहाय (घ) समेतको कसुरको अभियोग दाबी लिएको पाइन्छ। उल्लिखित दफाको कसुरको प्रकृति हेर्दा बैंकबाट अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने र भुक्तानी दिने जस्ता बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर असर पुऱ्याउने फौजदारी प्रकृतिको कार्य देखिँदा उक्त कार्यलाई केवल नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको

निर्देशनको उल्लङ्घनका रूपमा मात्र लिन मिलेन। प्रतिवादीहरूको उल्लिखित कार्य दुई फरक फरक ऐनले बर्जित गरेको दुई फरक प्रकृतिको कार्य देखिँदा दुवै कार्यलाई एउटै कसुर मानी दोहोरो अभियोजन गरेको हुँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने भनी मान्न नमिल्ने।

अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकमा खाता खोलेपछी युनाइटेड विकास बैंकको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको current account मा रहेको रकम रु ७५,००,०००।- (पचहत्तर लाख) १२ जुन २००९ को चेकर्माफत सो बैंकको बनेपा शाखाबाट अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकमा ट्रान्सफर गरेको देखिएको छ। बैंकको आफ्नो खातामा रहेको रकम अर्को बैंकमा खाता खोली ट्रान्सफर भएको संलग्न Bank statementबाट देखिइरहेको अवस्थामा उक्त रकम निक्षेपकर्ताको वा सेयरहोल्डरको होइन भनी परिणामतः सो रकममाथि बैंकको दाबीमा नै प्रश्न उठ्ने गरी अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन। प्रतिवादीले call in advance को रकम बैंकको सम्पत्ति होइन भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि मिसिलबाट call in advance बापतको रकम के कुन लगानी कर्ताले के कुन मितिमा के कति जम्मा गरेका हुन भन्नेसमेत खुल्न आउँदैन। बैंकको आधिकारिक निकाय सञ्चालक समितिको निर्णयबाट बैंकको नाउँमा खाता खोली सञ्चालन भएको र साबिकमा बैंकका नाउँमा भएको अर्को खाताबाट रकम स्थानान्तरण गरेको समेत देखिएको अवस्थामा उक्त रकम केवल बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानी कर्ताबाट उठाएको र राष्ट्रबैंकले सेयर हस्तान्तरण गर्ने अनुमति प्रदान नगरेका कारण सेयर हस्तान्तरण हुन नसकी सम्बन्धित लगानी कर्ताहरूलाई फिर्ता गरिदिएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन। जुनसुकै प्रयोजनका लागि बैंकको खातामा जम्मा हुन आएको रकमलाई परिणामत बैंकको सम्पत्ति वा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। खातामा जम्मा भएको उक्त

रकमलाई युनाइटेड विकास बैंकले आफ्नो प्रणालीमा लेखाङ्कन गरेको समेत देखिन आएबाट पनि यी प्रतिवादीसमेतको बैंक व्यवस्थापनले व्यवहारतः उक्त रकम बैंकको खातामा प्रविष्ट एवं लेखाङ्कन भएको भनी स्वीकार गरेको देखिने।

सण्डी डेटर्स हिसाबबाट रु. १,४०,२३,२४०।- झिकेको भनेकोमा सो रकम राफसाफ भइसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको, बुद्धिबहादुरको खातामा रकमान्तर गरेको भनेको रु. २,४०,००,०००।- अन्नपूर्ण विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०६८।३।९ को पत्रबाट साँवा ब्याजसहित युनाइटेड विकास बैंकको खातामा जम्मा भइसकेको भन्ने देखिएको र सञ्चालकसमेतका व्यक्तिहरूको कर्जा रु. ४,६२,१४,०००।- अपलेखन गरेको भए पनि निज प्रतिवादीहरूले यो यति रकम लिए खाएको वा बदनियतसाथ ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने दायित्वबाट मुक्ति दिएको भन्ने देखिन नआएकाले त्यसतर्फ अभियोग दाबी पुष्टि हुन सक्ने देखिएन नआएकाले त्यसतर्फ अभियोग दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था मणारे Call in Advance का रकम झिकी मासी खाएको हदसम्म प्रतिवादी रविन्द्रबहादुर सिंहले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई हानि पुऱ्याउने बदनियतले उक्त रकम झिकी बैंकको सम्पत्ति हिनामिना गरेकाले निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(क), दफा ९, १२, १४ को कसुरमा सजाय ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट फैसला हुँदा यी प्रतिवादी राधाकृष्ण अमात्यले उक्त रकम आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि झिकी खाएको, मासेको वा दुरुपयोग गरेको अवस्था नदेखिएकोले र बिगोको हकमा प्रतिवादी रविन्द्र बहादुर सिंहबाटै भराउने ठहरेकाले यी प्रतिवादीबाट बिगो भराउनु नपर्ने तर निजले गरेको कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,

२०६४ को दफा ९ र १४ अन्तर्गतको कसुर भई सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु. ६,७५,००,०००।- (छ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहऱ्याएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले यी पुनरावेदकको हकमा बिगो नै कायम नगरेको र बिगो कायम नगरेतर्फ वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन जिकिरसमेत लिएको नदेखिँदा दफा १५(२) (छ) बमोजिम सजाय गरेको मिलेको देखिएन। ऐनको दफा १५(४) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

युनाइटेड विकास बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा रहेका प्रतिवादीमध्येका रविन्द्र बहादुर सिंहले अरनिको विकास बैंकमा रहेको युनाइटेड विकास बैंकको खाताको अनाधिकृत रूपमा आफ्नो नाउँमा चेक काटी गैरकानूनी रूपमा रु. ६,७५,००,०००।- (छ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ) रकम झिकी नासी मासी बैंकलाई गैरकानूनी हानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने कार्य गरेको पुष्टि भएको। उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७क, ७घ, ९, १२, १४ बमोजिमको कसुर भै ऐ. दफा १५(२) (घ) बमोजिम निज रविन्द्र बहादुर सिंहलाई ३ वर्ष कैद र जरिवाना रु. ६,७५,००,०००।- (छ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ) हुने र सोही बराबरको रकम बिगोबापत भराइदिने ठहऱ्याएको सुरु पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला निजको हकमा मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। अन्य प्रतिवादीहरू राधाकृष्ण अमात्य र राकेशराज जोशीको हकमा ऐ. दफा ९ र १४ बमोजिमको कसुर ठहरे तापनि बिगो भराउनुपर्ने अवस्थामा नभई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा ऐ. दफा १५(२)(घ) बमोजिम प्रतिवादी राधाकृष्ण अमात्यलाई ३ वर्ष कैद र रु. ६,७५,००,०००।- (छ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने तथा प्रतिवादीमध्येको राकेशराज जोशिलाई ३ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहऱ्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको

मिति २०७०।०२।२२ को फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले केही उल्टी भई प्रतिवादीहरूको वारदातमा भएको संलग्नताको स्तरसमेतको आधारमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम प्रतिवादी राधाकृष्ण अमात्य र राकेशराज जोशी जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. ७,५०,०००- (सात लाख पाचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ/ सदिक्षा नेपाल

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-०५४६, उत्प्रेषणसमेत, संवेता राई वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा निवेदकको बुबाको नाम उल्लेख भएकोले निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी मान्न नमिल्ने भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं. १२२ मा मैले धरानबाटै अध्ययन गरेको, मेरो जन्म बाबु चन्द्र बहादुर राई र आमा उर्वसरी राईबाट भएको र मेरो जन्मपछि मेरा बाबु एकाएक गाउँबाट बेपत्ता भए पनि म र मेरी आमासंगै बस्दै आएका छौं भनी उल्लेख गरेको पाइयो। सम्बन्धित व्यक्तिको पिता फलानो हो भनी भनि दिएकै भरमा पिताको वात्सल्य नपाएका, पिताले हेरविचार नगरेको र पिता भनिएको व्यक्तिले कहिल्यै कुनै दायित्व नबेहोरेको, बच्चाको जिम्मेवारी नलिएको तथा निजको कहिल्यै अनुहारसमेत नदेखेको व्यक्तिलाई यी निवेदकले पिताको रूपमा परिचय खुलेको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु निजको हकमा समेत उचित देखिँदैन। आफ्नो बाबु मानिएको व्यक्तिले आफ्नो छोरा वा छोरी भनी सनाखत गर्ने गराउन वा निजको अनुपस्थितिमा निजको

परिवारले त्यस्तो तथ्य पुष्टि गर्ने मनासिब प्रमाण देखाई नाताको सनाखत नगराएसम्म वा गराउन सक्ने अवस्था नरहेसम्म त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको पहिचान नखुलेकै मान्नु न्यायोचित हुन्छ। तसर्थ निवेदकका बुबा बेपत्ता भएको कारण निजको पहिचान खुल्ने आधिकारिक प्रमाण कागज तथा पिता मानिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध खुल्ने कागजात निवेदकहरूसँग नभएको अवस्थामा आमालगायत कसैले बाबु भनिएका व्यक्तिका नाम मात्र उल्लेख गर्दैमा पहिचान खुलेको भनी मान्न नसकिने।

निवेदक नेपालमा जन्मेको भन्ने निजले पेस गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र तथा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट निजको बसोबास नेपालमा नै भएको देखिएको, निवेदकको आमा उर्वसरी राईले वंशजका आधारमा मिति २०४४।११।२१ गतेमा ना.प्र.नं.१७९० को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङबाट प्राप्त गरेको देखिएको र धरान महानगरपालिका वडा नं. ३बाट मिति २०७९।४।१२ मा नेपाली नागरिकताका लागि सिफारिससमेत भएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यसै अदालतबाट भएका व्याख्याहरूसमेतका आधारमा निवेदक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ३ को उपदफा (५) अनुसार नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिन्छ। यसरी योग्यता पुगेका निवेदकलाई बुबाको नागरिकता पेस गर्न नसकेको आधार कारण देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने।

निवेदकले दायर गरेको निवेदन नं. ०७८-WO-०२०३ मा मिति २०७९।३।१३ मा जिल्ला

प्रशासन कार्यालय, सुनसरीसमेतको नाममा परमादेश जारी भएको देखिन्छ। सो आदेशउपर कारबाही हुँदा बाबुको नागरिकता नबनी बेपत्ता भएको भए नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि आमाको नामबाट मात्र वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गर्ने कानून बनी नसकेको समेत भनी वंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्न नमिल्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०७९।६।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (४) बमोजिम नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निवेदककी आमा उर्वसरी राई नेपालको नागरिक भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेको अवस्था विद्यमान हुँदा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी आधार देखिँदैन। यस अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम आमाको नामबाट मात्र नागरिकता नदिने भनी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७९।६।४ को निर्णय नेपालको संविधानको मर्म तथा मनसायअनुरूप नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएकोछ।

निवेदकको आमा उर्वसरी राईले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, बाबु बेपत्ता भएको तथा आमा छोरीको नाता देखिने सर्जमिनसहितको मिति २०७४।६।२७ को सिफारिस पत्र, निजको एस.एल.सी.को शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजातहरू हेरी निवेदक सविता राईलाई कानूनले तोकेको प्रक्रिया पुऱ्याई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीको नाममा

परमादेश जारी गरिदिएको छ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन २३ गते रोज ३ शुभम्।

६८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-१०३७, उत्प्रेषणसमेत, रबिका धिमान महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा निवेदकको बुबाको नाम उल्लेख भएकोले निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी मान्न नमिल्ने भनी लिनुभएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूले निवेदनको प्रकरण नं. २ मा हामी सानो हुँदा नै मेरो बाबु हामीहरूलाई छोडेर जानुभएको हो, वहाँ हालसम्म पनि फर्की आउनुभएको छैन भनी उल्लेख गरेको पाइयो। सम्बन्धित व्यक्तिको पिता फलानो हो भनी भनिदिएकै भरमा पिताको बात्सल्य नपाएका, पिताले हेरविचार नगरेको र पिता भनिएको व्यक्तिले कहिल्यै कुनै दायित्व नबेहारेको, बच्चाको जिम्मेवारी नलिएको तथा निजको कहिल्यै अनुहारसमेत नदेखेको व्यक्तिलाई यी निवेदकहरूले पिताको रूपमा परिचय खुलेको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न वाध्य गर्नु निजको हकमा समेत उचित देखिँदैन। आफ्नो बाबु मानिएको व्यक्तिले आफ्नो छोरा वा छोरी भनी सनाखत गर्ने गराउन वा निजको अनुपस्थितिमा निजको परिवारले त्यस्तो तथ्य पुष्टि गर्ने मनासिब प्रमाण देखाई नाताको सनाखत नगराएसम्म वा गराउन सक्ने अवस्था नरहेसम्म त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको पहिचान नखुलेकै मान्नु न्यायोचित हुन्छ। तसर्थ निवेदकहरूका बुबा बेपत्ता भएको कारण निजको पहिचान खुल्ने आधिकारिक प्रमाण कागज तथा पिता मानिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध खुल्ने कागजात

निवेदकहरूसँग नभएको अवस्थामा आमालगायत कसैले बाबु भनिएका व्यक्तिका नाम मात्र उल्लेख गर्दैमा पहिचान खुलेको भनी मान्न सकिने अवस्था नहुने।

निवेदकहरू नेपालमा जन्मेको भन्ने निजहरूले पेस गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट खुल्न आएको छ भने निजहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट निजहरूको बसोबास नेपालमा नै भएको देखिएको, निवेदकको आमा विष्णु तरी महर्जनले वंशजका आधारमा मिति २०७९।३।२७ गतेमा ना.प्र.नं. २७-०१-७९-०४९१२ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट प्राप्त गरेको देखिएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यसै अदालतबाट भएका व्याख्याहरूसमेतका आधारमा निवेदक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ३ को उपदफा (५) अनुसार नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिन्छ। यसरी योग्यता पुगेका निवेदकलाई बुबाको नागरिकता पेस गर्न नसकेको आधार कारण देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि आवश्यक सिफारिस आदि तथा त्यस आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने।

निवेदकहरूको आमा विष्णु तरी महर्जनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र निवेदकहरू नेपालमा नै बसोबास गरिरहेको अवस्थामा निवेदकहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा निजहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू हेरी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पुऱ्याई निवेदकहरू रबिका धिमान महर्जन, रबिना धिमान महर्जन र रवि धिमान महर्जनलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र

जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँसमेतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण २३ गते रोज ३ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७८-WO-०८५३, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, बिन्दिया महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

निवेदक नेपालमा जन्मेको भन्ने निजले पेस गरेको अस्पतालबाट जारी भएको जन्मको प्रमाणपत्रबाट खुल्न आएको छ भने निजहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट निवेदकहरूको बसोबास नेपालमा नै भएको देखिएको र निवेदकको आमा बिन्दिया महर्जनले वंशजका आधारमा मिति २०५७।०४।१७ गते ना.प्र. नं. १०७५६१ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट प्राप्त गरेको देखिएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवं यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र व्याख्याहरूसमेतका आधारमा निवेदक कृष्टिना महर्जन नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन, २०७९समेत) को दफा ३ को उपदफा (५) अनुसार नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिँदा निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बुबा नाम नराख्न चाहेको आधार कारण देखाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि जन्मदर्तालगायत आवश्यक सिफारिस आदि तथा त्यस आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने।

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त अविवाहित आमाबाट नेपालमा जन्मिएकी निवेदक कृष्टिना महर्जनको जन्म नेपालमा नै भई मावली घरमा बसोबास गरी नेपालमा नै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६ को कार्यालयबाट “महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६ बस्ने बिन्दिया महर्जनको छोरी कृष्टिना महर्जनको पिता लोकेस सुवेदी क्षेत्रीको सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । लोकेस सुवेदी क्षेत्रीको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला मनहरी वडा नं. ४ खुलेकोले यस वडाबाट जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ” भनी मिति २०७८।१।१ मा निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रका लागि दिएको निवेदनमा दरपिठ गरिदिएको कार्य नेपालको संविधान तथा माथीका प्रकरणहरूमा उल्लिखित कानून एवं तर्कसङ्गत देखिएन । बुबा भनिएका व्यक्तिको स्थायी ठेगानाबाट नै जन्मदर्ता गर्ने भनी भनिएको उक्त दरपिठको निर्णयबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात पुग्न गएकोले सो मिति २०७८।१।१ को दरपिठ आदेश बदर गरी निजको हाल बसोबास रहेको महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६बाट नै निवेदक कृष्टिना महर्जनको जन्म दर्ता गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने दिलाउने कार्य गर्नु गराउनु उपयुक्त देखिने ।

निवेदक कृष्टिना महर्जनको आमा बिन्दिया महर्जनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, निज महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६ स्थित मावलीमा नै बस्दै अध्ययन गरिरहेको, जैविक बाबु बेपत्ता भई निजको भौतिक उपस्थिति यी छोरीले कहिल्यै अनुभूति नगरेको, जैविक बाबु भनिएका व्यक्ति सम्पर्क विहीन रही निवेदकहरूको कुनै पनि प्रकारले खोजविन वा हेरचाहसमेत नगरेको, कुनै जिम्मेवारीसमेत नलिएको इत्यादी कारणबाट निवेदक कृष्टिना महर्जनका लागि बाबु पहिचानविहीन रहेको देखिएकोले त्यस्ता जैविक बाबुको नाम

नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदनमा नै खुलाएको अवस्थामा निजको जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने बेहोराको महालक्ष्मी नगरपालीका वडा नं ६ को कार्यालयको मिति २०७८।१।१ को दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब, जन्मदेखि नै महालक्ष्मी नगरपालीका स्थित मावलीमा स्थायी रूपमा बसिआएकी निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई निजको मागबमोजिम आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिमा लागि आवश्यक सिफारिस गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ को कार्यालयको नाममा तथा रीतपूर्वकका कागजात प्राप्त भएपछि निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन, २०७९समेत) को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे/सिम्रन नापित
कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-०६५७, उत्प्रेषण, पिकी साह वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको बाबु मोहन कुमार महतो र आमा पिकी साह रहेको, निजको नेपालमा नै जन्म भएको, निजले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गरी स्थायी रूपमा नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको तथा निजको बाबुले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको तथ्य स्थापित भएको अवस्था हुँदा रिट निवेदिका स्नेहा

साहलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनबाट वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूबाट रिट निवेदिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र निजको स्थायी बसोबास रौतहट जिल्ला दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा रहेको तथ्य निजहरूको बसाई सराईको प्रमाण पत्रसमेतबाट देखिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित गाउँपालिकाले निजलाई नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिसलगायतका सम्बन्धित प्रमाण उपलब्ध गराउनबाट वञ्चित गर्नु कानून तथा न्यायको दृष्टिबाट उपयुक्त देखिएन ।

निवेदकको बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाई सराईसम्बन्धी प्रमाण, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू हेरी निवेदक स्नेहा साहलाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर रौतहट, दुर्गा भगवती गाउँपालिका रौतहट र दुर्गा भगवती गाउँपालिका रौतहटको वडा नं. १ को कार्यालयसमेतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्रराज रेग्मी/सिम्रन नापीत
कम्प्युटर अपरेटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०८० साल भाद्र ३ गते रोज १ शुभम् ।

७१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-०९५७, परमादेशसमेत, राज राना वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीसमेत

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा निवेदकको बुबाको नाम उल्लेख भएकोले निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी मान्न नमिल्ने भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं. १ मा “म सानो हुँदाखेरि नै मेरो बाबु पुष्कर

राना हामीलाई छोडेर जानु भएको हो, वहाँ नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा जानकारी छ । निज पिताको मृत्यु भई परलोक भइसक्नु भएको सुनी थाहा पाएको हुँ” भनी उल्लेख गरेको पाइयो । सम्बन्धित व्यक्तिको पिता फलानो हो भनी भनिदिएकै भरमा पिताको वात्सल्य नपाएका, पिताले हेरविचार नगरेको र पिता भनिएको व्यक्तिले कहिल्यै कुनै दायित्व नवेहारेको, बच्चाको जिम्मेवारी नलिएको तथा निजको कहिल्यै अनुहारसमेत नदेखेको व्यक्तिलाई यी निवेदकले पिताको रूपमा परिचय खुलेको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न वाध्य गर्नु निजको हकमा समेत उचित देखिँदैन । आफ्नो बाबु मानिएको व्यक्तिले आफ्नो छोरा भनी सनाखत गर्ने गराउन वा निजको अनुपस्थितिमा निजको परिवारले त्यस्तो तथ्य पुष्टि गर्ने मनासिब प्रमाण देखाई नाताको सनाखत नगराएसम्म वा गराउन सक्ने अवस्था नरहेसम्म त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको पहिचान नखुलेकै मान्नु न्यायोचित हुन्छ । तसर्थ निवेदकका बाबु बेपत्ता भएको कारण निजको पहिचान खुल्ने आधिकारिक प्रमाण कागज तथा पिता मानिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध खुल्ने कागजात निवेदकसँग नभएको अवस्थामा आमालगायत कसैले बाबु भनिएका व्यक्तिका नाम मात्र उल्लेख गर्दैमा पहिचान खुलेको भनी मान्न सकिने अवस्था नहुने ।

निवेदक नेपालमा जन्मेको भन्ने निजले पेस गरेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रबाट खुल्न आएको छ भने निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट निजको बसोबास नेपालमा नै भएको देखिएको निवेदकको आमा रेश्मा रानाले वंशजका आधारमा मिति २०६०।७।२५ गतेमा ना.प्र.नं. २३९०५ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीबाट प्राप्त गरेको देखिएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यसै अदालतबाट प्रदिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारमा निवेदक

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ३ को उपदफा (५) अनुसार नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिन्छ। यसरी योग्यता पुगेका निवेदकलाई बुबाको नागरिकता पस गर्न नसकेको आधार कारण देखाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि आवश्यक सिफारिस आदि तथा त्यस आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकताप्राप्त गर्ने निवेदकको मौलिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने।

निवेदकको आमाको नागरिकता, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू हेरी निवेदक राज रानालाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी स्थानीय सरकार तथा सोअनुरूप नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीसमेतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे, सिम्रन नापित कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन २३ गते रोज ३ शुभम्।

७२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-०२१२, उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, योगेश गुप्ता वि. नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको आमा ज्योती कुमारी साह नेपाली नागरिक रहेको भन्ने तथ्य निवेदकले पस गरेको निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ भने निज आमाबाट नै निवेदकको जन्म भएको भन्ने तथ्यमा समेत विवाद देखिँदैन। निवेदकको आमा

ज्योती कुमारी साहको विवाह विदेशी नागरिक रविशंकर गुप्तासँग भएको तथ्य निवेदकले नै निवेदनमा उल्लेख गरेबाट निवेदकका बाबु विदेशी नागरिक भएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। साथै निवेदक नेपालभित्र जन्मिएको र काठमाडौंमा अध्ययन गरेको भन्ने निजले निवेदन साथ पस गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र डि.ए.भि. सुशिल केडिया विश्वभारती स्कूल जावलाखेल, ललितपुरबाट निज निवेदकले कक्षा ११ र १२ उत्तिर्ण गरेको लाव्धाङ्कपत्रको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न देखिएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यसै अदालतबाट प्रदिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारमा निवेदक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (७) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिस्मबन्धी शीर्षकअन्तर्गतको दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिन्छ। यसरी योग्यता पुगेका निवेदकलाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदकको मौलिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने।

निवेदकको आमाको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र, निवेदकले बाबु विदेशी भएको भनी खुलाउनु भएको तथ्यलगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू हेरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका निवेदक योगेश गुप्तालाई माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाममा तथा सो कार्यमा सहजिकरण गर्न आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराउनु भनी जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २

का नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७८-WO-१३५५, परमादेशसमेत, श्याम बाबु महतो वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

बाबु आमाको सन्दर्भमा विचार गर्दा, जन्म भएको मान्यता दिने कानूनको सन्दर्भमा हेर्दा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना(दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ६ बमोजिम स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जारी गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्म भएको मानिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रले जन्म भएको भनि सूचना दिने सूचकको विवरणका अतिरिक्त यसमा जन्मिने व्यक्तिको जन्म मिति, जन्मेको स्थान र बाजे, आमा बुबाको समेत विवरणलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको पनि हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरे पश्चात नै निजको कानूनबमोजिमका सुविधाहरूसमेत उपभोग गर्न पाउने हक स्थापित भै राज्यसँगको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भएको वा सम्बन्ध स्थापित भएको बुझनुपर्ने हुन्छ । निवेदकबाट मिसिल सामेल भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा निजको बुबा तेजिलाल महतो र आमा हिरा देवी महतो हुन भन्ने विवरण खुल्न आएको र यस सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले समेत कुनै विवाद गरेको देखिन आएन ।

निवेदकको बुबा तेजिलाल महतोले मिति २०६३।१२।२३ मा ना.प्र.नं. १७३१००।१५३९ र आमा हिरा देवी महतोले मिति २०६३।१२।२४ मा ना.प्र.नं. १७३१००।१५७४ जन्मको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नु भएको देखिन्छ ।

यी निवेदकका दाजु रामबाबु महतोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७०।२।३१ मा ना.प्र.नं. १७११००/६०७ को वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी एउटै आमाबाबुबाट जन्मिएको दाजुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा यी निवेदकले पनि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१)मा माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत रहेको देखियो । मिसिल संलग्न नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको छायाँ प्रतिबाट आमा र बाबुको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख भई नाता सम्बन्धसमेत खुल्न आएको छ भने निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट समेत यसको पुष्टि भएको देखिएको अवस्थामा माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निवेदक नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ३ को उपदफा (४) अनुसार वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको देखिन्छ । यसरी योग्यता पुगेका निवेदकलाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदकको मौलिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिने ।

निवेदकको बाबु र आमाले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट बाबु आमाको नाम खुल्न आएको अवस्थामा निवेदक श्याम बाबु महतोलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको लागि सिफारिस गर्न विपक्षी मिथिला नगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय, धनुषाको नाममा र वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको

छ ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण २३ गते रोज ३ शुभम् ।

७४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-००७५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. ईन्द्र बहादुर तामाङ

प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी झुठो आश्वासन दिएको वा प्रलोभन देखाएको तथा रकम असुलेको वा जाहेरवालाहरूसँग कुनै प्रकारले सम्पर्कमा रहेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । प्रतिवादी इन्द्रबहादुर तामाङउपर सहप्रतिवादी डिल्लीराम कँडेलले गरेको बयान पोलका आधारमा मात्र अभियोग पत्र दायर भएको अवस्था देखियो । सहअभियुक्तको पोललाई पुष्टि हुने कुनै पनि वस्तुनिष्ठ सबुद प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गर्नको लागि अभियोग दाबी मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । सहअभियुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको अवस्थामा मात्र पोलिएका व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने हुन्छ । नेपाल सरकार विरुद्ध सन्तोष महर्जन भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा “वैदेशिक रोजगार ठगी जस्तो मुद्दामा, लिखत, भौचर र अन्य कागजातहरू जस्ता भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाण र सोका परीक्षणले घटना, वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा केवल सहप्रतिवादीले पोल गरेकै आधारमा अदालतले पनि शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ” भनी व्याख्या भएको छ । फौजदारी मुद्दामा वादी पक्षले अभियुक्तको अभियोग शंकाहित तवरबाट पुष्टि गराउनुपर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुने विश्वसनीय

प्रमाणहरू वादी पक्षले प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा केवल सहअभियुक्तको पोलका आधारमा मात्र यी प्रतिवादी इन्द्रबहादुर तामाङलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी इन्द्रबहादुर तामाङका हकमा निजउपरको अभियोग पुष्टि हुने सबूत प्रमाणको अभावमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७४।१२।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम् ।

७५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०६४९, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, योगेन्द्रबहादुर शाहीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा सर्पराज बुढा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०७४-WO-०६१० को उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश माग गरी यस अदालतमा मिति २०७३।११।२१ गते निवेदन दायर भई सो निवेदन मिति २०७५।०१।१९ मा खारेज हुने ठहरेको मिसिल संलग्न उक्त मुद्दाको फैसलासहितको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त रिट नं. ०७४-WO-०६१० मा तुलीभेरी नगरपालिकाले सो नगरपालिकाको दुनैमा रहेको केन्द्रलाई जुफालमा राख्ने भनी गरेको मिति २०७४।३।३१ को निर्णय तथा नेपाल राजपत्रको मिति २०७४।११।१४ को सूचनासमेत कानूनसम्मत रहेकोले बदर गरिरहनु परेन भनी निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा पनि निवेदकहरूले तुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमा राख्ने सोही मिति २०७४।३।३१ को

निर्णय र सो केन्द्र परिवर्तन गरेको नेपाल राजपत्रको मिति २०७४।१।१४ गते प्रकाशित सूचना बदर गरी साबिककै स्थान दुनैमा सो केन्द्र कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दायर भएको देखियो । निवेदकहरूले निवेदनमा उठाएको यस विषयलाई यस अदालतले ०७४-WO-०६१० को रिट निवेदनबाट निरोपण गरी मिति २०७५।७।१९ मा फैसला भइसकेकोले प्रस्तुत मुद्दामा थप विवेचना गरिरहन आवश्यक देखिएन ।

तुलीभेरी नगरपालिकाको नगरसभाले दुनैमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्रलाई सोही नगरपालिकाको जुफालमा राख्ने भनी मिति २०७४।३।३१ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयसहितको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सो स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन गरेको सूचना मिति २०७४।१।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र यही विषयमा परेको रिट नं. ०७४-WO-०६१० को रिटबाट प्रस्तुत विवादको निरोपणसमेत भइसकेकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल
कम्प्युटर : सुजन नेपाल
इति संवत् २०७९ साल पौष २४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ९

७६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
०७६-WO-०५३७, परमादेश, रिता कार्कीसमेत
वि. नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी (दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे) साधन सञ्चालन गर्न स्थायी रूपमै जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने भनी माग गरेकोमा त्यसतर्फ हेर्दा कोभिड-१९ को महामारीको बेला मान्छेको भिडभाड कम गर्न र यसको जोखिमबाट

बच्नको लागि सरकारले अल्पकालीन उपायको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेको देखिन्छ । तत्काल प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यसको आवश्यकता महसुस गरी लागु गरेको होइन । निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम स्थायी रूपमै जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्दा केही हदसम्म प्रदूषण रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सकिने पनि पर्याप्त अध्ययन विश्लेषणबिना यसलाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र थप जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ सरकारले नीति (policy) बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय (executive domain) मा यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न शोभनीय हुँदैन । साथै काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायले मात्र स्वतः गर्नसक्ने अवस्था पनि नभएको र निवेदकले माग गरेबमोजिम परमादेश जारी गरेर मात्र दीर्घकालीन रूपमा यहाँको प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम हुन सक्ने अवस्थासमेत नभएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी नभएतापनि निवेदकले उठाएको विषयवस्तु वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित भई समसामयिक र सकारात्मकसमेत देखिएको र सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गरेको धुवाँ धुलोले उपत्यकाको वातावरण असन्तुलित भई सवारी साधनका व्यक्तिहरू मात्र नभई पैदल यात्री घर, पसलभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत जीवनयापन गर्न कठिन बनाइरहेको यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणलाई नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निम्नानुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको तीनै जिल्लामा

सवारी बढी आवागमन हुने र विकास निर्माण कार्य भइरहेका स्थानमा प्रदूषण मापनयन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ, छैन नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नु भनी यसअघि (ने. का.प.२०७५, फागुन ११, नि.नं.१०१३१) जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई अरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।

वायु प्रदूषणको अवस्था कारण र असर एवं न्यूनीकरण तथा रोकथामका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु गराउनु ।

यातायातको साधनबाट निस्कने धुँवा, सडकमा जम्मा भएको धुलो एवम् अन्य फोहोर आदिलाई उपर्युक्त व्यवस्थापन गरी काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ सफा र हरियाली सहरको रूपमा परिचित गराउनेतर्फ तिनै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक ढङ्गले अग्रसर हुन आवश्यकता देखिँदा सोअनुसार गर्नु गराउनु ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका साथै संरचनात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरूबिच तिन महिनाभित्र छलफल चलाई अविलम्ब उपयुक्त व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले पहल गर्नु ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा सडकको सरसफाइको व्यवस्थाका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा मेसिनरी साधनको व्यवस्था गरी काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेट्टीमा रूख विरूवा रोप्ने रोपाउने, दुबो र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्यको प्रारम्भ तीन महिनाभित्र गर्नु ।

इजलास अधिकृत : मनोज बराल/शोभा पाठक
इति संवत् २०७९ साल जेठ १२ गते रोज ५ शुभम् ।

७७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
०७५-CI-०४४३, मतदान परिणाम बदर, हरिकृष्ण
व्यञ्जनकार वि. निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन,
कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

कुनै मुद्दामा उठान भएको विषयका सम्बन्धमा अदालतबाट हुने आदेश औचित्यपूर्ण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्दछ । औचित्य समाप्त भएको विषयमा प्रवेश गरी आदेश जारी गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालसमेत समाप्त भएर स्थानीय तह निर्वाचन २०७९समेत मिति २०७९।१।३० गते सम्पन्न भइसकेको अवस्था हुँदा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको मतपरिणाममा चित्त नबुझाई निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत उजुरीपत्रको औचित्य समाप्त भएको अवस्था भएकोले मिसिलको औचित्यमा प्रवेश गरिरहन आवश्यक नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीपत्र खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : ललित सापकोटा

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ १८ गते रोज ४ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
०७६-WO-०८५५, परमादेशसमेत, अञ्जली
रानाभाट वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदिका नेपालमा जन्मेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । निवेदिकाको आमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक भन्नेमा पनि विवाद रहेको पाइँदैन । उल्लिखित विद्यमान अवस्था रहेकोबाट निवेदिकाको बाबुको पत्ता नलागेमा पनि निवेदिका नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति भन्ने देखिएको अवस्थामा समेत रहेको

पाइन्छ । निवेदिकाले नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१), (३) को रीत पुऱ्याई अनुसूची १ को ढाँचामा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवेदन गरेपछि निवेदिकालाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु नपर्ने अरु कुनै आधार अवस्था नदेखिने ।

संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक बुबा वा आमाबाट नेपालको कुनै भू-भागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने यस्तो अवस्थामा नेपाल राज्यमा जन्मेको कारण नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेपछि र आवश्यक रीत पुऱ्याई कानूनमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गरेपछि सहज र सरल तरिकाले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेको भन्ने देखिएपछि कसैलाई पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुने भई त्यस्तो कार्य कानून र संविधान अनुकूलसमेत भएको नदेखिने ।

बुबा पत्ता नलागेको कारण देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा निवेदिकाको मौलिक हकमा आघात पुग्ने भई कानूनअनुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदिकाको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने भई निजको मौलिक हक प्रभावित हुने ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा निवेदिकालाई आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुर, चितवनको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : देवी चौधरी

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ १२ गते रोज ५ शुभम् ।

७९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-८१-०५५७, लिखत दर्ता बदर, अरविन्दकुमार दास वि. बिमला गिरिसमेत

पक्ष विपक्षहरूकोबिचमा जालसाजी मुद्दा चलेको भन्ने पनि देखिएको र त्यसमा प्रस्तुत लिखत बदर मुद्दाको मिसिलबाट निर्णय भएको कारण देखाई दाबी नपुग्ने भनी निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिन्छ । विवादित उक्त जग्गा प्रतिवादी खिलेन्द्र गिरीले अंशबन्डाको १९(२) नं. बमोजिम आफ्नो पालाको आर्जन भएकोले आफूखुस गर्न पाउने वा वादीहरूको मन्जुरी लिन नपर्ने जग्गा भएको भनी प्रतिवाद गरेको अवस्था देखिँदैन । दाताले निजी आर्जनको सम्बन्धमा आफ्नो पालामा यो यस्तो आफ्नो आय आर्जनबाट खरिद गरी आर्जन गरेको भनी जिकिर लिएको अवस्था नभई निजबाट जग्गा खरिद गर्ने तेस्रो व्यक्तिले विवादित जग्गा मेरो दाता खिलेन्द्र गिरीको निज आर्जनको हो भनी भनेको कुराले प्रमाणिकता राख्ने देखिँदैन । किनभने कारणीले नै भन्न लेखाउन नसकेको कुरा अरुले लेखाएको भनेको भरमा अर्को व्यक्तिको लागि त्यसले प्रमाणको रूप धारण गर्न सक्ने हुँदैन । त्यसकारण दोस्रो तहको लिखत प्राप्त गर्ने मुद्दाको प्रतिवादीले भनेको आधारमा मात्र विवादित जग्गा दाताको आफ्नो पालाको निजी आर्जन होभन्दा मनासिब नहुने ।

परदाता खिलेन्द्र गिरीले उक्त विवादित जग्गा बेचबिखन गर्दा एकाघरसगोलका अंशियार यी वादीहरू बिमला गिरी र अरुणा गिरीको मन्जुरी लिएर उल्लिखित जग्गा राजीनामा पारित गरिदिएको अवस्था नदेखिएको र निजहरूलाई साक्षी राखेको पनि नदेखिएको यस्तो अवस्थामा मन्जुरी नहुने एकासगोलको श्रीमती परिवारले लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्था अनुसार आफ्नो हकजति फिर्ता गरी लिन पाउने ।

पुनरावेदक/वादी बिमला गिरीसमेतको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति निजका पति खिलेन्द्र गिरीले उद्धव के.सी.लाई राजीनामा पारित गर्दा निजलाई साक्षी नराखेको र निजको मन्जुरी लिएको समेत नदेखिएको अवस्थामा उद्धव के.सी.ले प्रतिवादी अरविन्द कुमार दासलाई गरिदिएको लिखत बदर मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०३/२३ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादीमध्येकी बिमला गिरीका हकमा सम्म ४ खण्डको १ खण्ड लिखत बदर हुने र पुनरावेदक/वादी अरुणा गिरी पहिलो लिखत पारित हुँदाका अवस्थामा २१ वर्ष पूरा भई नसकेकोले निजको हकमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१४/३०/१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: देवी चौधरी

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ १८ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०५५६, फैसला बदर, अरविन्दकुमार दास वि. बिमला गिरीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

८०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
०७३-CI-०९७७, अंश दर्ता, रामआशिष यादव वि.
सिकलिया देवीसमेत

मिलापत्रको तपसिलमा वादी हृदयकान्त यादवको नाउँको जग्गा निजकै नाउँमा दर्ता रहने, वादी रामआशिष यादवको नाउँको जग्गा निजकै नाउँमा कायम रहने, प्रतिवादी कलवादेवी यादवनीको जिउनीमापर्ने प्रतिवादी रामफल यादवको नाउँको जग्गा, प्रतिवादी रामफल यादवको फाँटमापर्ने

निजको नाउँको जग्गा, प्रतिवादी रामफल यादवको फाँटमापर्ने जग्गा, प्रतिवादी भोला यादवको फाँटमा परेको जग्गा तथा अर्का प्रतिवादी रामचरित्र यादवको फाँटमा परेको जग्गाहरूको सूचीसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी वादी प्रतिवादीहरूकोबिचमा मिलापत्र हुँदा वादीहरूको नाउँको जग्गा वादीहरूकै नाममा रहने र प्रतिवादीहरूको हकमा निजहरूको फाँटमा परेको जग्गा भनी उल्लेख भएबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादी रामआशिष र प्रतिवादी हृदयकान्तको नाममा रहेको जग्गा निजहरूको नाममा दर्ता हुने गरी मिलापत्र गरेको भन्ने मिलापत्रको बेहोराबाट देखिन्छ। अंश नैसर्गिक अधिकार हो, आफ्नो अंश हकबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन।

प्रस्तुत मुद्दामा ४ जना समान अंशियार रहेकोमा उक्त मिलापत्रबाट दुई अंशियारको नाममा मात्र जग्गा कायम रहेबाट वादी प्रतिवादीहरू आ-आफ्नो अंश लिई छुट्टी भिन्न बसेको मान्न मिल्ने नदेखिनाले वादी प्रतिवादीहरू तथा निजहरूको श्रीमतीको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण सगोलको सम्पत्ति वादी प्रतिवादीहरूकोबिचमा अंशबन्डा हुनुपर्ने।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/१०/१५ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीले मिति २०६९/१५/१७ गतेमा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित स्व. रामफल यादव नाम दर्ताको कि.नं. ६२९, ३६९, ३२२, २२०, ३६९ को ससीम जग्गा र प्रतिवादी राम ललित यादव नाम दर्ताको कि.नं. १९३ को जग्गाबाट र वादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीका जग्गा फैसलाको तपसिल खण्डमा रहने गरी वादीले ४ भागको १ भाग छुट्याई दर्तासमेत हुने र सोबाहेकका कुरामा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा वादी र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट

मिति २०७३।२।२४ मा भएको फैसला अन्यथा नदेखिई मिलेकै देखिन आएकोले सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सुरेश के.सी.

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ १८ गते रोज ४ शुभम्।

८१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१५२६, ०७४-RC-१५५८, ०७४-RC-१७१४, कर्तव्य ज्यान, डम्बरबहादुर कवर योगी वि. नेपाल सरकार, नविन कुमार बुढामगर वि. नेपाल सरकार, चुमान सिंह वली वि. नेपाल सरकार

मृतकको मृत्युको कारण पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट नखुलेको र मृतक पुरानै रोगका कारण मरेको भन्ने जिकिर प्रतिवादीहरूले लिएको भए पनि मृतक दीर्घरोगी भएको वा त्यस्तो रोगको औषधी सेवन गरेको भन्ने मिसिलबाट खुल्न आएको छैन। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही आ-आफ्नो बेहोरा लेखाएको भए पनि निजहरूको इन्कारी तथ्ययुक्त, युक्तिसङ्गत र विश्वसनीय प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन। मिसिल संलग्न रहेका समग्र प्रमाणहरूबाट वारदात घटाउनमा प्रतिवादीहरूको उपस्थिती र संलग्नता देखिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तथ्ययुक्त ठोस प्रमाणको अभावमा केवल इन्कारी बयानको एउटामात्र आधारले प्रतिवादीहरू आरोपित कसुरको कसुरदार होइनन् भनी निष्कर्षमा पुग्नु युक्तिसङ्गत नहुने।

प्रतिवादीहरू र जाहेरवाला देवबहादुर दमाईका बिचमा रक्सि पसलमा रक्सी खाँदै तास खेल्दाका अवस्थामा झगडा भई हात हालाहाल भएपश्चात् जाहेरवाला घरमा आई सुतिरहेको अवस्थामा तीनै जना प्रतिवादीहरू पुनः झगडा कुटपिट गर्ने मनसाय लिई जाहेरवालाको घरमा गई घरको ढोकामा प्रतिवादी डम्बरबहादुर कवर योगीले लात्ताले हान्दा भित्रबाट जाहेरवालाका बाबु ईश्वरबहादुर दमाई बाहिर

निस्कदा प्रतिवादी डम्बरबहादुरले लात मुक्काले प्रहार गरेका तथा अन्य प्रतिवादीहरू चुमान सिंह र नविन बुढामगरले समेत कुटपिट गरेको भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान, जाहेरवालाको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने सेमकली दमाई, कल्पना दमाईसमेतका व्यक्तिहरूको मौकामा लेखाएको बेहोरालाई समर्थन गरी निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले तास खेल्ने क्रममा मादक पदार्थसमेत सेवन गरेको अवस्थामा जाहेरवालसँग केही समय अगाडि भएको झगडा शान्त नभएकोले निजलाई कुटपिट गर्न निजको घरमा गएको अवस्थामा ढोकामा तोडफोड गर्दा निजका बाबु ढोका खोली घरबाहिर निस्कदा कुटपिट गरेका र सोही चोट पीडाबाट जाहेरवालाको बाबुको मृत्यु भएको देखिएबाट छोरालाई कुटपिट गर्न गएका प्रतिवादीहरूले बाबुलाई कुटपिट गरेको देखिई सोही चोटपटक र पीडाका कारण निजको मृत्यु भएको देखिने।

पहिला जाहेरवालालाई र पछि जाहेरवालाको घरमा गई निजका बुबा ईश्वरबहादुर दमाईलाई कुटपिट गरेको कुरा स्वीकार गरी प्रतिवादीहरूले मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीहरूउपर परेको देवबहादुर दमाईको किटानी जाहेरी तथा प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाको बाबु ईश्वरबहादुर दमाईलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएका र सोही चोटका कारण जाहेरवालाको बाबुको मृत्यु भएको भनी जाहेरवालाले अदालतमा गरिदिएको किटानी बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने कल्पना दमाई तथा सेमकला दमाईले प्रतिवादीहरूउपर गरेको मौकाको किटानी घटना विवरण कागजलाई समर्थन गरी अदालतमा गरेको बकपत्र एवम् घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्काबाट मृतकको शरीरमा निलडाम रहेको भन्ने देखिएको अवस्था एवम् घटना विवरण कागज गर्ने बिमल महारासमेतका व्यक्तिहरूले मृतक ईश्वरबहादुर दमाईलाई तीनै जना मिली कुटपिट गर्दा घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनी गरिदिएको कागज

बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न तथ्यहरू मालाकार रूपमा सिलसिलेवार तवरले अगाडि बढेको पाइएबाट यी प्रतिवादीहरू डम्बरबहादुर कवर योगी, नविनकुमार बुढा मगर र चुमान सिंह वली वारदातस्थलमा उपस्थित भई जाहेरवालाका बाबु ईश्वरबहादुर दमाईलाई मुख्य रूपमा डम्बरबहादुर कवर योगीले लात मुक्का प्रहार गरी चोट छाडेका र अन्य प्रतिवादीहरूसमेतले कुटपिट गरी घाइते बनाएका र उपचारको क्रममा निको नभई प्रतिवादीहरूले छाडेको पीडाका कारण निज ईश्वरबहादुरको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित हुने ।

प्रतिवादीहरू डम्बरबहादुर कवर योगी, नविन कुमार बुढा मगर र चुमान सिंह वलीले जाहेरवालाका बाबु डम्बरबहादुर दमाईलाई कुटपिट गरी निजहरूको कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित भएकाले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. विपरीत ऐ. महलको १३(३) नं. को कसुरमा प्रतिवादी डम्बरबहादुर कवर योगीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको ठहर गरी र अन्य प्रतिवादीहरू नविनकुमार बुढा मगर र चुमान सिंह वली वारदातमा उपस्थित भई मृतकलाई कुटपिट गर्नमा संलग्न भएको आधारमा निजहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरी सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१०।१८ भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।०९।२५ को फैसला अन्यथा नदेखिने ।

सर्वस्व हुने गरी कोही कसैलाई सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादी डम्बरबहादुर कवर योगीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सो हदसम्म संशोधन भई निजलाई जन्मकैद मात्र हुने ठहर्छ । कसुरबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा निजका तर्फबाट उपस्थित

विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई १० (दश वर्ष) कैद सजाय गर्ने गरी राय व्यक्त गरेको सुरुको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसलातर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू र मृतक ईश्वरबहादुर तथा जाहेरवालाका बिचमा पूर्वरिसइवी नभई मिति २०७३।०९।२३ मा जाहेरवाला देवबहादुर र प्रतिवादीहरू चुमान सिंह वली, डम्बरबहादुर कवर योगी र नविन कुमार बुढा मगर भट्टी पसलमा मादक पदार्थ सेवन गर्दै, तास खेल्यै गर्दा विवाद भई हातपात भएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् प्रतिवादीहरू जाहेरवालाको घरमा गई चिच्याई ढोका हान्दा मृतक ईश्वरबहादुर बाहिर निस्केको अवस्थामा प्रतिवादी डम्बरबहादुरले हात मुक्काले कुटपिट गरेको र अन्य प्रतिवादीहरूले कुटपिट गर्नमा मद्दत गरेको देखिएको छ । मृतकउपर धारिलो हतियार प्रयोग नभएको र निजलाई मार्ने मनसाय र पूर्वतयारी रहे भएको पनि देखिँदैन । मादक पदार्थ सेवन गरेका प्रतिवादीहरूले रिस र आवेगमा कुटपिट गरेका कारण मृतकको मृत्यु भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. विपरीत ऐ. महलको १३(३) नं. को कसुरमा सोही १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भए पनि ठहर भएअनुरूप जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्कोपर्ने देखिई १० वर्ष (दश वर्ष) कैद गर्दासमेत कानूनको मकसद पूरा हुने नै देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू डम्बरबहादुर कवर योगी, नविन कुमार बुढा मगर र चुमान सिंह वलीलाई १०(दश) वर्ष कैद सजाय गर्न मुलुकी ऐन, अ.व. १८८ नं. बमोजिम राय ब्यक्त गरी सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१०।१८ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।०९।२५ को फैसला फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. अनुकूलकै

देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : दामोदर घिमिरे/ शोभा पाठक

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल जेठ ९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १३

८२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WO-०५७९, उत्प्रेषण, प्रकाशबहादुर श्रेष्ठ वि. सरिता श्रेष्ठ राजबाहक दलीसमेत

निवेदकले दर्ता गरेको घरेलु हिंसाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा निवेदक र विपक्षबिच २०७२ सालदेखि एक अर्काबिच मनमुटाव भई सँगै बसोबास नगरेको र निवेदकले विपक्षलाई कुटपिट, गाली गलौज र खान बस्नसमेत नदिएको भन्ने विपक्षको लिखित जावाफमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा निवेदक र विपक्षबिचमा विचाराधीन रहेको मानाचामल, अंशचलन र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको हुँदा विपक्ष र निवेदकबिचमा भएको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध कानूनी रूपमा विच्छेद भै नसकेको र निवेदकको नाउँमा हाल बसोबास गरिरहेको घरजग्गामा समेत बन्डा सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको र यी निवेदक प्रकाश श्रेष्ठ र विपक्ष सरिता श्रेष्ठ राजबाहक दलीको संयुक्त नाउँमा जय मनकामना बहुमुखी सहकारी संस्थामा संयुक्त मुद्दती खातासम्म रहेको देखिँदा निवेदकले आफ्नो पत्नीको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता गाँस बासको लागि मानाचमल भराउनुपर्ने दायित्व हुने नै हुँदा हाललाई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मासिक रूपमा रु. १५,०००/- (पन्ध्र हजार रुपियाँ) भराइदिने गरी भएको आदेश बदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मासिक रूपमा रु.९,०००/- (नौ हजार रुपियाँ) भराइदिने गरी भएको

आदेश अन्यथा देखिएन ।

निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : सविना तामाङ

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम् ।

८३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, २०७४-CI-००५९, ०७७-CR-१३७३, चेक अनादर, विष्णुप्रसाद सापकोटा वि. जयप्रकाश प्रधान, भरतबहादुर कार्की वि. विष्णुप्रसाद सापकोटा

प्रतिवादी विष्णुप्रसाद सापकोटाले निवेदक सनसाइन सेभिङ एण्ड लोन को-अपरेटिभ लि. मा काम गर्दाको अवस्थामा ऋण प्रवाह गरेको ऋणको रकम आफूले तिर्ने गरी उक्त सनसाइन सेभिङ एण्ड लोन को-अपरेटिभ लि.लाई अलग अलग मितिका ३ थान चेक काटिदिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निज पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णुप्रसाद सापकोटाले प्रतिउत्तर पत्रमा र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत आफूले काटेको विभिन्न मितिको तीन थान चेक आफूलाई हनुमान ढोका लगी आफ्नो खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती काट्न लगाएको हुँदा सो ३ थान चेक अग्रिम रोक्का राखिपाउँ भनी बैंकमा निवेदन दिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त ३ थान चेकहरू आफूलाई विपक्षीहरूले जबरजस्ती काट्न लगाएको भन्ने विषयमा यी पुनरावेदक विष्णुप्रसाद सापकोटाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी मिति २०६८/८/५ मा फैसला भएको पाइन्छ । यसबाट आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम होइन, जबरजस्ती चेक काट्न लगाएका हुन भनी दायर गरेको मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा

निज पुनरावेदक/प्रतिवादीले लिएको सो जिकिर पुष्टि हुन आएको देखिएन।

पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णुप्रसाद सापकोटाले प्रत्यर्थी/वादी संस्थालाई मिति २०६६।११।१५ मा रु. ८,००,०००/- को, मिति २०६७।११।१५ मा रु. १५,००,०००/- को र मिति २०६७।१२।१६ मा रु. १५,००,०००/- रकमका चेकहरू काटेर दिएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको अवस्थामा उक्त चेकहरू सटही नभएउपर चेक अनादर हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादीले दिएका ३ थान चेकमध्ये चेक नं. ८८३६ र ८८३८ को चेक बैंकमा पेस गरी उक्त खातामा रकम नभएको भनी फिर्ता भएको देखियो। पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णुप्रसाद सापकोटाले संस्थाको कामको सिलसिलामा ऋणको दायित्व आफूले लिएकोले करार बमोजिम हुनुपर्ने भनी पुनरावेदन पत्रमा जिकिर लिएकोमा सो अनुसार कुनै कागज भएको भनी तथ्य प्रमाण पेस गर्न सकेको समेत देखिँदैन। आफ्नो बैंक खातामा रकम नभएको अवस्थामा रकम नभएको जानीजानी काटिएका चेकहरू चेक प्राप्त कर्ताले बैंकमा पेस गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिमको चेक अनादरको प्रक्रिया पूरा गरी खातामा रकम नभएको भनी बैंकले चेक फिर्ता गरेको अवस्थामा उक्त चेकलाई अनादर भएको ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा गरिरहनपर्ने देखिएन।

पुनरावेदक/प्रतिवादीले वादीलाई दिएका ३ थान चेकहरूमध्ये चेक नं. ८८४० को रु. १५,००,०००/- को चेकको हकमा हेर्दा, उक्त चेक प्राप्तकर्ता वादी संस्थाले सम्बन्धित बैंकमा पेस गरी उक्त चेक अनादर भएको भन्ने वादीको दाबी रहेकोमा सो चेक बैंकमा पेस भई रकम नभएका कारण फिर्ता भएको भन्ने तथ्य वादीले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन र सो चेक सम्बन्धित बैंकमा पेस भएको पनि देखिँदैन।

बरु वादीले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा पहिलेका दुई थान चेक पेस गर्दा रकम नभएको भनी फिर्ता भएका कारण तेस्रो चेक पेस नगरिएको हो भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। चेक अनादर हुनको लागि त्यस्तो चेक बैंकमा पेस भई खातामा रकम नभएका कारण फिर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। कसैले दिएको चेक सम्बन्धित बैंकमा पेस नगरी चेक अनादर भएको भनी दाबी लिन नमिल्ने।

आफ्नो खातामा निक्षेप छैन वा भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले काटेको चेक धारकले भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष पेस गरेको हुनुपर्ने र त्यसरी पेस गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बैंकबाट चेक अनादर भएको हुनुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीले वादीलाई दिएको चेक नं. ८८४० को हकमा वादीले उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम सो चेक बैंकमा पेस गरेको भन्ने देखिँदैन। यसरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. बमोजिमको चेक अनादरको प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा उक्त चेकसमेतलाई अनादर भएको ठहर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त चेकका हकमा चेक अनादर गरेको भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रतिवादीले वादीलाई काटी दिएका चेक नं. ८८३६, ८८३८ र ८८४० का ३ वटा चेकहरूमध्ये चेक नं. ८८३६ र ८८३८ को चेक मात्र बैंकमा पेस गरी पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक फिर्ता भई चेक अनादर भएको देखिँदा उक्त चेकहरूमा उल्लिखित रकम र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने र दाबीको चेकहरूमध्ये चेक नं. ८८४० मा उल्लिखित रु. १५,००,०००/- को हकमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम बैंकमा पेस गरी चेक अनादर भए गरेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको

अवस्थामा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी गरी चेक अनादरसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेका चेक नं. ८८३६ र ८८३८ को चेकको हकमा चेक अनादर गरेको र चेक नं. ८८४० को हकमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शोभा पाठक/ दुर्गा प्रसाद खनाल
इति संवत् २०७९ साल फागुन ३ गते रोज ४ शुभम्।

८४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CI-०७७०, अदलको ३ नं. बमोजिम गर्न पाउने गरी अपुताली हक कायम, खपरा टुडु मुर्मु वि. छम्मी मुर्मु

पुनरावेदक वादी खपरा टुडु मुर्मु मंगल मुर्मुकी पत्नी भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा मंगल मुर्मुको नामको सम्पत्तिमा निजको हक पुग्नेमा विवाद देखिएन। यद्यपि निजले नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेको तथ्यलाई स्वीकारी मुलुकी ऐन, अदलको महलको ३ नं. बमोजिमको दाबी जिकिर लिई आएको अवस्था छ। साबिक मुलुकी ऐन, अदलको महलको ३ नं. मा नेपाल भित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली पन्यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई वसेकोमा बाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता गर्न वा सो सम्पत्तिको आयस्ता खान पाउँदैन। कुनै नेपाली नागरिकहरूलाई सो सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै बेहोरा ले हक छोडी दिन पाउँछ। सोबमोजिम नगरी दिए लिएको बदर भई त्यस्तो सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक/वादी भारतीय नागरिक भएकोले निजका नाममा जग्गा नामसारी हुन नसक्ने तर निजले आफ्नो अपुताली हक कायम

गरी कुनै नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडिदिन सक्ने नै देखियो। निज पुनरावेदक वादीले आफ्नो नाममा आउने सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनिएका रानी मुर्मु पनि अरु कोही व्यक्ति नभई प्रतिवादी छम्मी मुर्मुकै छोरी रहेको र उपर्युक्त प्रमाणहरूका आधारमा हेर्दा स्व. मंगल मुर्मुका नाममा दर्ता रहेको विवादको कि.नं. ३७७ को जग्गामा वादी खपरा टुडु मुर्मुको अपुताली हक रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा निज जग्गाधनीको पत्नी खपरा टुडु मुर्मु विदेशी भारतीय नागरिक भएकाले साबिक मुलुकी ऐन, अदलको ३ नं. अनुसार निजले रोजेको रानी मुर्मुलाई बिक्री गर्न पाउने गरी वादीको अपुताली हक कायम हुने ठहर गर्नुपर्नेमा वादीको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसला मिलेको देखिएन।

वादीको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७३।१२।१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई स्व. मंगल मुर्मुका नाममा दर्ता रहेको विवादको कि.नं. ३७७ को जग्गामा वादी खपरा टुडु मुर्मुको अपुताली हक कायम हुने देखिएको र निज वादी खपरा टुडु मुर्मु विदेशी भारतीय नागरिक भएकाले साबिक मुलुकी ऐन, अदलको महलको ३ नं. बमोजिम निजले रोजेको व्यक्ति रानी मुर्मुलाई बिक्री गर्न पाउने गरी वादीको अपुताली हक कायम हुने।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक/दुर्गा प्रसाद खनाल
इति संवत् २०७९ साल फागुन ३ गते रोज ४ शुभम्।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७४-CR-११०७, किर्ते जालसाज, खपरा टुडु मुर्मु वि. छम्मी मुर्मुसमेत
- ०७४-CR-११०८, किर्ते जालसाज, खपरा

टुडु मुर्मु वि. छम्मी मुर्मु

- ०७४-CI-०७६९, अपुताली हक कायम नामसारी चलन, खपरा टुडु मुर्मु वि. छम्मी मुर्मु

८५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-०३७१, ०७५-CR-२१७९, ०७५-CR-२२२२, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार, नेपाल सरकार वि. कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङसमेत, कालु भन्ने कुमार तामाङ वि. नेपाल सरकार, पेम्वा कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार

कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा घटना विवरण कागज गर्ने सानु तामाङसमेतका मानिसले कल्पना खतिवडाले कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङसँग विवाह गरे राम्रो हुन्छ भनी पीडितलाई फकाइ मिति २०७०।११।७ मा कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङ छहरे बजार आई विवाह गर्छु भनी ट्याक्सी चढाई बालाजु बाइपास लगी हिमाञ्चल लगेर विवाह गर्ने भनी कालु भन्ने कुमार तामाङसमेत भै रेल चढाएर भारतको दिल्ली पुऱ्याई कोठीमा बिक्री गरेकामा माइती नेपालले उद्धार गरी ल्याएको हो भन्ने कुरा पीडितले भनेपछि बिक्री गरेको कुरा थाहा पाएको हो भनी कागज गरी सोही बेहोराको अदालतमा बकपत्रसमेत गरी वारदातलाई थप पुष्टि गरेको देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कालु भन्ने कुमार तामाङ र पेम्वा कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङले जाहेरवाला पीडित परिवर्तित नाम ४४लाई विवाह गर्छु भनी नुवाकोटबाट काठमाडौं ल्याई काठमाडौंबाट हेटौँडा हुँदै दिल्ली पुऱ्याई छाडी आएको तथ्यमा विवाद रहको देखिएन । यी दुवै पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पेम्वा कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङले विवाह गर्छु भनी

फकाइ ल्याई दिल्ली लगी कालु भन्ने कुमार तामाङले चिनेको सरस्वतीलाई बेचेर आएको भनी आरोपित कसुरमा साबित नै रहेका छन् । अदालतमा बयान गर्दा पनि रामबहादुर तामाङ पीडितलाई दिल्लीमा लगी कुमार तामाङले बोलाएका दुई जना महिलाको कोठामा गई सरस्वती दिदीकोमा छाडी आएको भनी साबित रहेको देखिएबाट हाल निजले आफ्नो पुनरावेदनमा आफूले बिक्री गरेको भन्ने पुष्टि नभएको पीडित आफैँ उतै बस्न चाहेको भनी लिएको जिकिर सत्य देखिएन । अदालतमा समेत आफूले बिक्री गरेको भनी साबित हुने यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

आफू कसुरमा साबित भई पोल गर्ने सह-प्रतिवादीको बयान प्रमाणमा लिन मिल्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी कालु भन्ने कुमार तामाङको पुनरावेदन जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने ।

पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरू रामबहादुर तामाङ र कुमार तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन, २०६४ को दफा ३, ४(१)(क)(ख) तथा ४(२)(क)(ख) को कसुरमा दफा १५(१)(क)(ड)(१) तथा १५(२)(ख) बमोजिम छुट्टाछुट्टै सजाय हुनुपर्ने तथा प्रतिवादी कल्पना खतिवडालाई समेत सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । सोतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरू कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङ र कुमार तामाङलाई ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम अधिकतम सजाय भइसकेको सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादीमध्ये कल्पना खतिवडाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा निज कल्पना खतिवडाले आफूलाई प्रतिवादी कुमार

किसान भन्ने रामबहादुर तामाङसँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भनी विवाह गर्न लगाएको भन्ने जाहेरवाली पीडितको जाहेरी दरखास्त र अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानबाट देखिन्छ । निजले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको उक्त विषयका बारेमा प्रतिवादी कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङले अदालतमा बयान गर्दा पीडितसँग कल्पना तामाङले सम्पर्क गराएको नभई निज पीडितले आफूलाई फोन गरेको र फोनबाट सम्पर्क भई कुराकानी हुने क्रममा विवाह गरौं भनी मैले भनेको हो भनी बयान गरेको पाइन्छ । साथै पीडितले आफूलाई निज कल्पना खतिवडाले विवाह गर्न उत्प्रेरित गरी बेचबिखन गर्न लगाएको भनी स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । केवल प्रतिवादी कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङसँग विवाह गर्न लगाएको भनी खुलाएकोमा निज प्रतिवादीले आफूलाई पीडितसँग कल्पना खतिवडाले सम्पर्क गराएको नभई फोनमा सम्पर्क भएको हो भनी बयान गरेको देखिँदा जाहेरवालीको जाहेरीमा उल्लिखित बेहोरा खण्डन भएको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी कल्पना तामाङले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा आफूले कसैसँग विवाह गर भनी नभनेको भनी कसुरमा इन्कार भई बयान गरेको समेत देखियो । यसरी पीडितले निज प्रतिवादी कल्पना खतिवडाले बिक्री गर्ने उद्देश्यले विवाह गर्न लगाएको भनी खुलाउन नसकेको र उक्त कुरा अभियोजन पक्षले पनि तथ्य एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिएको तथा पीडितलाई भारतमा लगी बिक्री गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादी कल्पना खतिवडाको संलग्नता रहेको स्थापित हुन नआएकोले निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिने ।

पीडित परिवर्तित नाम ४४ को जाहेरी

दरखास्त, निजको मौकाको प्रमाणित बयान एवम् अदालतमा गरेको बकपत्र तथा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा गरेको बयानसमेतबाट प्रतिवादीहरू कुमार किसान भन्ने रामबहादुर तामाङ र कालु भन्ने कुमार तामाङले पीडितलाई विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारी नुवाकोट देखि हेटौँडा हुँदै दिल्ली पुर्‍याई बिक्री गरेको स्थापित हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) र दफा ४(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय गरी पीडितले प्रतिवादीहरूबाट जनही एक-एक लाख क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने र प्रतिवादी कल्पना खतिवडाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी सुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/२/३० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक/ दुर्गा प्रसाद खनाल
इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

८६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-११६५, ०७४-CR-११६६, कर्तव्य ज्यान, देबबहादुर नेपाली सार्की वि. नेपाल सरकार, जालबहादुर भन्ने जाले सार्की वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले जाल बहादुर भन्ने जाले सार्की मृतक सेती सर्किनीको कर्तव्य ज्यानमा प्रत्यक्ष सहभागी भई प्रतिवादी देब बहादुर नेपाली सार्कीले हान्दा मृतकको कम्मरमा उम्कन नसक्ने गरी समाएको भन्ने साबिती बयानको आधारमा यी प्रतिवादी जाल बहादुर भन्ने जाले सार्कीलाई मुलकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. मा “ जुनसुकै कुरा गरिकन पनि

ज्यान मार्नमा बचन दिनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मार्नलाई संयोग पारिदिन निमित्त मर्न मानिसको जीउमा हात हाली पक्री समाती दिनेलाई जन्मकैद गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख भएका कानूनबमोजिम कसुर गरेको देखिँदा जन्मकैद सजाय हुने ठहर गरी भएको सुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासबाट भएको फैसला निजको हकमा पनि अन्यथा देखिएन ।

प्रतिवादी देब बहादुर नेपाली साकीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि हाल परिवर्तन कानूनी व्यवस्थाको परिप्रक्ष्यमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा १७७ उपदफा (१) मा कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । सोही ऐनको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने छ । भन्ने व्यवस्था भई सर्वस्वको सजाय नभएको तथा उक्त मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४०(२) मा पनि कानूनमा कुनै कसुरमा सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने पनि संहिता प्रारम्भ भएपछि सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट निजलाई सर्वस्वको सजाय नभई जन्मकैदको सजाय मात्र हुन्छ । साथै प्रतिवादी जाल बहादुर भन्ने जाले साकीलाई पनि तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण १६ गते रोज ३ शुभम् ।

८७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-८१-०५८८, फैसला बदर, अर्जुन जि.सि. वि. जगनारायण अहिरसमेत

भगेलु अहिरको मृत्युपश्चात् मुद्दा सकार गर्ने गौरी अहिरको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम ०७०-CP-०२३९ को मुद्दाबाट निज भगेलु अहिरको अंश हकमा असर परेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, वादी अनिता यादव र प्रतिवादीहरू जगनारायणसमेत भएको अंश मुद्दाका फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको ५ भागमध्ये १ भाग अर्थात् मायारामको अंश खण्डको आधा अंश पाउने गरी ०७०-CP-०२३९ को अंश मुद्दामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसलाबाट सगोलका अंशियार भगेलु अहिरलाई लोप गरी नदेखाई निजको अंश भागमा प्रत्यक्ष असर पारेको भनी पुनरावेदक वादी गौरी अहिरले निज भगेलु अहिरको भतिजी दयादार हकदार भनी निज भगेलुको अंश हकमा दाबी गरेको देखियो । उल्लिखित अंश मुद्दामा भगेलु अहिर प्रतिवादी नभए तापनि जगनारायण अहिरसमेतको प्रतिउत्तरबाट सगोलका देखाएको हुनाले निजलाई अ.व. १३९ नं. बमोजिम बुझ्ने गरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२० मा आदेश भै निज भगेलु अहिर आफैँ उपस्थित भई मिति २०७१।३।२२ मा कारणीसरह बयान गरेको देखिन्छ । सो बयानमा विशेषर अहिरका छोराहरू (बेचन अहिर, निबर अहिर र जगनारायण अहिर) र विशेषर मसँग भिन्न भएका हुन् । विशेषर अहिरका ३ छोराहरू बेचन र निबर अलग- अलग भई बसेका छन् । मेरा श्रीमती छोरा छोरी नभएको हुँदा जगनारायण अहिरका छोराहरूले मेरो सेवा सम्हार गरेका छन् भनी बयान बेहोरामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो बयान गरेपछि निजलाई कारणीसरह

तारिखमा राख्ने आदेश सुरु अदालतबाट भएको देखिन्छ भने मिति २०७१।४।१८ मा पुनः भगेलु अहिर दिने २ मायाराम अहिर लिने गरी भएको राजीनामामा मालपोतबाट झिकाई सगोलका अंशियार हुन होइनन् भनी निज भगेलु अहिरलाई कागज गराउनु भन्ने आदेश भई निजले कागज गर्दा निज व्यवहार प्रमाणबाट भिन्न भएको भनी निजलाई सगोल अंशियारबाटबाहेक गरी अरु वादी प्रतिवादीहरूबाट मिति २०७१।५।१९ मा बन्डा लाग्ने सम्पत्तिको फाँटवारी झिकाएको देखियो। बमोजिम भगेलु अहिर सगोलको अंशियार कायम नहुने गरी वादी अनिता यादव प्रतिवादी जगनारायण अहिरसमेत भएको ०७०-CP-०२३९ को मुद्दामा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई ५ भागको १ भाग पति मायाराम अहिरको आधा भाग पाउने गरी मिति २०७२।१।२ मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७२।८।२५ मा फैसला भएको देखियो। सोही फैसला बदरको लागी भगेलु अहिरको दयादार हकवाला भनी यी पुनरावेदक वादीको साबिक मुलुकी ऐन, अं.बं. ८६ नं. बमोजिम फिराद पर्न आएको अवस्था छ। पुनरावेदक वादीले भगेलुलाई अंशियार नदेखाई गरेको मुद्दामा भएको फैसलाबाट भगेलु अहिरको हकमा असर परेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ। तर उक्त मुद्दामा भगेलु अहिर स्वयम् उपस्थित भई बयान गरी आफूलाई अंशियार कायम नगरेको बेहोरा तत्काल जानकारी पाइसकेको अवस्थामा त्यसउपर चुनौती दिई कुनै कारबाही चलाएको पाइएन। सो मुद्दामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०१।०२ मा भएको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७२।८।२५ मा सदर हुँदासम्म निज जीवित नै रहेको अवस्था छ भने मिति २०७३।७।३० गते निजको मृत्यु भएपछि मिति २०७३।१२।२७ मा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको देखियो। यस प्रकार जसको अंश हकमा

असर परेको भन्ने दाबी लिएको छ उनै व्यक्ति मुद्दाको कारबाहीमा सरिक भई भएको फैसलालाई स्वीकार गरी बसिसकेको अवस्था निजको मृत्युपछि दयादारबाट सो फैसलालाई अन्यथा दाबी गरी फिराद गरेको मिलेको देखिएन।

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।१५ वादी दाबीबमोजिमको फैसला बदर गर्ने गरी भएको फैसला उल्टी गरी फिराद नपुग्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७६।०५।०२ को फैसला कानून तथा न्यायको रोहमा मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सविना तामाङ

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-CR-१५२६, ०७६-CR-१५२७, ०७८-CR-०३९०, जालसाजी, चिन्नीलाल अहिरसमेत वि. अनिता यादव, अर्जुन जिंसी वि. अनिता यादव, मायाराम अहिर यादवसमेत वि. अनिता यादव भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

८८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CI-०९४६, फैसला बदर मोही हक कायम, कृष्ण बहादुर बोगटी वि. राम चलतिर साहसमेत

तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. मा फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज भएकाले अर्काको हकसमेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जाने छ त्यसैले थाहा पाएका पैतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस, खारिज, मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडियाका

नाउँमा नालिस दिए इन्साफ गरिदिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा फिरादी राम विलास सिंहले भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको मिति २०६६।१।१६ को फैसला बदर गरिपाउँ भनी मिति २०६८।१२।३० मा नक्कल लिई थाहा पाएको भनी सो मितिबाट हदम्याद कायम गरी फिराद दिएको देखिन्छ । उच्च अदालत जनकपुरबाट फैसला हुँदा निजले भूमिसुधार कार्यालयको उक्त फैसला मिति २०६६।१२।२३ मा नै नक्कल लिई थाहा पाइसकेको भन्ने आधारमा हदम्याद नाघी दर्ता भएको फिराद खारेज हुने ठहर गरेको पाइयो । विपक्षी स्वयंले भूमिसुधार कार्यालय धनुषामा द.नं. १७८६ मिति २०६६।१२।२३ मा निवेदन दिई सोही मितिमा सो फैसलाको प्रमाणित नक्कल बुझी भरपाईमा सही गरेको निवेदनको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निजले अन्यथा जिकिर लिन सकेको समेत पाइएन । निजको पुनरावेदनमा पनि उक्त तथ्यलाई स्वीकारी सो फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै भई फैसला अन्तिम नभएकोले आफ्नो हक गइसकेको अवस्था नभएको र पुनरावेदनबाट फैसला भएपछि मात्र आफ्नो हक गएको यकिन भएकोले फिराद लिई आएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी तत्कालै सुरु निकायबाट आफ्नो हकमा असरपर्ने गरी फैसला भएको जानकारी भइसकेपछि पनि उक्त मुद्दाका पक्षहरूको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको भनी चुप लागी बस्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको देखिँदैन । आफ्नो हकमा असरपर्ने फैसला भएको थाहा पाएपछि नै तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. को हदम्याद सुरु हुने कुरामा कुनै अन्यौल रहेको छैन । पुनरावेदन पर्ला र पुनरावेदनबाट अन्यथा फैसला भई आफ्नो हक यथावत रहला भनी पर्खिरहने व्यक्तिलाई आफ्नो हकप्रति चनाखो रहेको मान्न नमिल्ने ।

पुनरावेदक वादीले वादी राम चलतिर साह र प्रतिवादी गणेश दास वैष्णव भएको मोही

नामसारी मुद्दाको भूमिसुधार कार्यालय धनुषाबाट मिति २०६६।१।१६ भएको फैसलाको प्रतिलिपि मिति २०६६।१२।२३ मा नै लिइसकेको अवस्थामा सोही मितिले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. बमोजिमको हदम्याद ३५ (पैंतिस) दिन नघाई फिराद परेको देखिँदा उच्च अदालत जनकपुरले सुरु भूमिसुधार कार्यालय धनुषामा मिति २०७४।४।२ मा वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याई भएको फैसला उल्टी गरी हदम्यादको आधारमा खारेज गर्ने गरी मिति २०७६।१०।१२ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सविना तामाङ

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १५

८९

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-२०३८, **भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), चुडामणि के.सी. वि. नेपाल सरकार**

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूले परीक्षा दिई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र ती प्रमाण पत्र सक्कली भएकोले पेस गरी प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदमा नियुक्ति लिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिए तापनि निवेदकले पेस गरेको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि सो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतमा पत्राचार भएकोमा सो कार्यालयबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको विवरण, नाम, थर: चुडामणि के.सी. (CHUDAMANI KC), पिताको नाम: पदम बहादुर के.सी. (PADAM BAHADUR KC), शैक्षिक योग्यता: प्रविणता प्रमाणपत्र (INTER), वर्ष १९९३ (१९९३) , अनुक्रमाङ्क

नं ९२१६१५ (९२१६१५), योग: २८० (२८०), श्रेणी: द्वितीय (II), कैफियत: प्रमाणीकरण नहुने- "अनु.वाराणसी परिक्षेत्र मे अनुदानित नही" भनी लेखी पठाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.११६३ मिति २०७४।१०।१४ को पत्रको सि.नं. २५ मा उल्लिखित विवरणबाट देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीले जुन शैक्षिक निकायबाट आफूले जाँच दिई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनी जिकिर लिएको छ सोही निकायलाई प्रमाणीकरण गरी पठाई दिन आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुरोध गरी पठाएको र सो निकायले उक्त विवरण आधिकारिक होइन भनी प्रमाणीकरण हुन नसकेको बेहोरा लेखी पठाएको देखिँदा प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्र सक्कली रहेछन भनी भन्न मिलेन। एकपटक आधिकारिक निकायले सोधी पठाई सोको यकिन जवाफ प्राप्त भएकोमा निश्चयात्मक जवाफ प्राप्त नभए जस्तो गरी सोही विषयमा सोही निकायलाई पुनः सोधी पठाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसम्मत नदेखिने।

पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएकोमा निजले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सरकारी सेवामा बढुवा/नियुक्ति पाउन र प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा पाउने प्रयोजनको लागि समेत इन्टरमीडियट (आइ.ए. वा सो सरह) को सोही प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश एवं बढुवासमेत भएको तथ्य निजले गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न नियुक्तिसमेतका वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी फाइलबाट देखिन आउँछ। यसबाट प्रतिवादीले उक्त नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेस गरी गैरकानूनी रूपमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको समेत देखिन आएकोले प्रतिवादीले आरोप दाबीबमोजिमको भ्रष्टाचारको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो। यस स्थितिमा प्रतिवादीलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुरमा ऐ. दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.२,५००।-

(दुई हजार पाँच सय रूपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने।

प्रतिवादी चुडामणी के.सी.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुरमा ऐ. दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.२,५००।- (दुई हजार पाँच सय रूपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७५/६/१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- विरेन्द्र प्रकाश खड्का
इति संवत् २०८० साल कार्तिक १५ गते रोज ४ शुभम्।

९०

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७०-८१-०७१३, ०७०-८१-०९१२, रैकर लगत कट्टा गरी गुठी कायमसमेत, पञ्चलाल महर्जन वि. रामनाथ भट्टराईसमेत, तुयु व्यञ्जनकार वि. रामनाथ भट्टराईसमेत

प्राप्त ओभरल्याप नक्सा ट्रेस हेर्दा, साबिकको कि.नं. १७५, १८६, १८७ र १८९ का जग्गाहरूको पूर्व सिमानामा साबिक कि.नं. २९३ को जग्गा देखिई उक्त समयमा सोही जग्गा हुँदै बागमती नदी बगेर नदी कायम रहेको भन्ने देखिन्छ। सोही ठाउँको नयाँ नक्सा अनुसार हाल बागमती नदी भनी कि.नं. ५५१ मा देखाइएको अवस्था छ। नदीले ढाकेको ठाउँ साबिक कि.नं. १७५, १८६, १८७ र १८९ को पश्चिम र मध्य भागमा देखाइएको छ। नापी कार्यालयबाट दुवै नक्सा खप्ट्याई बनाइएको उपर्युक्त नक्सा ट्रेसबाट वाग्मती नदीले साबिकको आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी केही पश्चिमतर्फ गएको भन्ने देखिन्छ। उक्त नक्सा ट्रेसबाट नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेको कारण उकास भई कायम भएको विवादित कि.नं. ३५ मध्येको हाल किताकाट भई कायम रहेको कि.नं. ३६२, ३६३ र ३६४ र विवादित कि.नं. ११० को पूरै क्षेत्र साबिकको कि.नं. १८७ को क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ नापीमा कि.नं. ९४ कायम

भएको जग्गामध्ये कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं. ५३५, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ९५, ५०८ र ५०९ साबिकको कि.नं. १८६ को क्षेत्रभित्रपर्ने जग्गा रहेछ भन्नेसमेत सोही नक्सा ट्रेसबाट देखिएको छ । यसबाट विवादित कि.नं. ३५ र ९४ को केही भाग र कि.नं. ११० को पूरै भाग साबिकको कि.नं. १८७ र १८६ को जग्गाको सिमानाभित्रको जग्गा भई उक्त जग्गा हाल छुट्टै कित्ता कायम भई नयाँ नापी हुन गएको देखिने ।

कि.नं. १८७ को चार किल्ला भित्रको जग्गा तथा कि.नं. १८९ को जग्गाको केही भागसमेत परी कि.नं. ३५ नयाँ नापिमा कायम भएको स्पष्ट नै देखिन्छ । सोही कि.नं. ३५ कित्ता काट भई कायम भएको कि.नं. २८५ र २८६ को जग्गाहरू हेर्दा कि.नं. २८५ को जग्गा रहेको क्षेत्रमा साबिक वागमती नदीको बहाव रहेको देखिई उक्त कित्ता साबिकको कि.नं. १८७ को क्षेत्रभित्रको जग्गा नभएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कि.नं. २८६ कित्ताकाट भई कायम भएका कि.नं. ३६२, ३६३ र ३६४ का जग्गाहरू साबिक कि.नं. १८७ को क्षेत्र भित्रका जग्गाहरू रहेको देखिनुका साथै कि.नं. ३६३ को जग्गामा साबिक कि.नं. १८९ को केही जग्गासमेत परेको देखिन्छ । साथै नयाँ नापीमा कायम भएको कि.नं. ९४ को जग्गामा साबिक कि.नं. १८६ को क्षेत्रफल भित्रको कि.नं. ५०८, ५०९, ५३५, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७ र ९५ का जग्गाहरूसमेत परेको देखिन्छ । त्यसै गरी कि.नं. ११० को जग्गाको पूरै भाग साबिक कि.नं. १८७ भित्रको जग्गा रहेको देखिएको अवस्था छ । यसबाट हेर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई पश्चिमतर्फ सरी कि.नं. १७५, १८६ र १८७ का जग्गाहरूको बिचबाट नै बगेको देखिएको अवस्थामा उक्त कित्ता जग्गाहरूबाट कित्ताकाट भई हाल कायम भएका कि.नं. ८९, ५४९ ५४८ र ५५१ नदीको पश्चिमतर्फ तथा साबिक कि.नं. १७५, १८६ र १८७ बाटै कित्ताकाट भै हाल कायम भएका कि.नं. ४९५,

५९३, ४९७, ५०९, ५३५, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ९५, ११०, ३६३, ३६२ र ३६४ का जग्गाहरू नदीको पूर्व पट्टी परेको देखिन्छ । यसरी साबिकका कित्ताहरूको बिचबाट नै नदीको बहाव परिवर्तन भई आएको अवस्थामा नयाँ नापी भै कायम भएको कि.नं. ३५समेत कित्ताकाट भै कायम भएका कि.नं. ३६२, ३६३ र ३६४ का जग्गाहरू साबिक कि.नं. १८७ को क्षेत्रफलभित्रको जग्गा रहेको देखिएको तथा कि.नं. ९४ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ५०८, ५०९, ५३५, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७ र ९५ का जग्गाहरू साबिक कि.नं. १८६ को क्षेत्रफलभित्रको जग्गा रहेको देखिएको र कि.नं. ११० को पूरै क्षेत्रफल साबिक कि.नं. १८७ को क्षेत्रफल भित्रको देखिएको अवस्थामा उक्त जग्गाहरूसमेत गुठीको जग्गा कायम गरी पुनरावेदक वादीसमेत सो जग्गाहरूको मोही कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको फैसला मिलेको भनी भन्न सकिने आधार नदेखिने ।

गुठी संस्थानले मिति २०५४।०४।२६ र मिति २०६८।०१।०५ मा निर्णय गर्दा वागमती नदीको प्रवाह पश्चिमतर्फ सरेर पूर्वमा कायम भएका जग्गाहरूको स्वेस्ताका अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी निर्णय गरेको देखिँदा माथि विवेचना गरिएका साबिक कि.नं. १७५, १८६, १८७ र १८९ को जग्गाको क्षेत्रफलभित्रका जग्गाहरूसमेतबाट नयाँ नापीमा कि.नं. ३५, ९४ र ११० कायम भएको देखिँदा प्रत्यर्थीहरूको नाउँ दर्ताको साबिकको कि.नं. १७५, १८६, १८७ र १८९ को सिमानाभित्रपर्ने हाल कायम भएको कि.नं. ११० तथा कि.नं. ३५ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ३६२, ३६३, ३६४ र कि.नं. ९४ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ९५, ५०८, ५०९, ५३५, ६४४, ६४५, ६४६ र ६४७समेत गुठी कायम गर्ने गरेको हदसम्म सुरु गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त हदसम्म सुरु गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।१।५

को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।०३।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: ललित सापकोटा

कम्प्युटर : रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०८० साल असोज २१ गते रोज १ शुभम्।

९१

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७६-CR-१५४१, झुठ्ठा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको, पन्नालाल प्रसाद पटेल वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट यी प्रतिवादी डा. पन्नालाल प्रसाद पटेल नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्ज, पर्सा मा मेडिकल अधिकृत सातौँ तहमा मिति २०६३।०९।०९ मा करार सेवामा नियुक्ति भई मिति २०६४।०५।१६ मा मेडिकल अधिकृत (सातौँ) पदमा स्थायी नियुक्ति भएको तथा मिति २०६७।०६।१५ मा मेडिकल अधिकृत आठौँ तहमा बढुवा समायोजनसमेत भई कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले उक्त अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पदमा नियुक्त हुने अवस्थामा पेस गरेका कागजातहरूमध्ये विवादित भनिएको बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटनाबाट १५ जुन, १९९५ मा निजको नाममा जारी भएको आई.एस्सी. तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरले सम्बन्धित निकायमा पठाएकोमा उक्त निकायले कैफियत महलमा Not Verified from RTR, no student found in computer भन्ने विवरण उल्लेख गरी पठाएको भन्ने बेहोरा उक्त परिषद्को च.नं. ३०१०, मिति २०७३।०२।२६ को पत्रबाट देखिन्छ। यी प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा विशेष अदालतमा आफूले प्राप्त गरेको उक्त तहको सर्टिफिकेट बीर कुवर सिंह कलेज, पटनामा

भर्ना भई नियमित अध्ययन गरी प्राप्त गरेको हुँदा उक्त सर्टिफिकेट नक्कली नरहेको भनी आरोपित कसुर इन्कार गरी बयान गरेको देखिन्छ। विशेष अदालतमा यी प्रतिवादीले पुनः प्रमाणीकरणको माग गरेबमोजिम उक्त अदालतको मिति २०७४।०५।३० मा भएको आदेशानुसार पुनः प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउँदा “Not verified” भन्ने बेहोराको पुनः प्रमाणीकरण विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको च.नं. ०२४ मिति २०७६।०३।१८ को पत्रबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ। यसबाट विवादित प्रमाणपत्र झुठ्ठा होइन भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादी पन्नालालप्रसाद पटेलको मिति २०७७।०६।२५ मा मृत्यु भएको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (१) मा “...कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्नेछ। तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुँदा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन” भनी र दफा १५८ को उपदफा (१) मा “अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाको बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी पन्नालालप्रसाद पटेलले यस अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को सुविधा लिई मुद्दा दायर गरेको देखिएकाले निजको हकमा कायम रहेको ६ महिना कैदको लगत बाँकी नै रहेको देखिन्छ। यी प्रतिवादी विशेष अदालतबाट कसुरदार देखिई कैद सजाय तथा जरिवाना भई उक्त कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएकै अवस्थामा यी प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि

संहिता, २०७४ को दफा १५८ उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम निजलाई भएको कैद र जरिवाना कानूनतः मिनाहा हुने देखिएकाले यी प्रतिवादीलाई विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७६।०८।१३ को फैसलाबमोजिम भएको ६ (छ) महिना कैद सजाय र जरिवानासमेत मिनाहा हुने।

इजलास अधिकृतः ललित सापकोटा

इति संवत् २०८० साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम्।

९२

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-सी-०८४५, घर जग्गा कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ, मोहन साहसमेत वि. जमाहिर साह

मिसिल संलग्न राजविराज नगरपालिकाको मिति २०५७।०८।१३ को निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा, मिति २०५७।०९।२८ गते राजविराज नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने जमाहिर साहको निवेदन परी मिति २०५७।०२।०६ को सरजमिन मुचुल्का बमोजिम निवेदकले आफ्नैतर्फबाट घर बनाई बसोबास गरेको भन्ने देखिएकोले लाग्ने घर धुरीकर लिई लगत कायम गरिदिने भन्ने तोक आदेश उपप्रमुखबाट भई निवेदन माग अनुसार ४/१, ४/२ र ४/३ का जग्गाधनिसमेतलाई नबुझी घर धुरीकरको रसिद काटिएको देखिएको हुँदा स्वतः कानूनविपरीत भएको हुँदा उक्त सम्पूर्ण कारबाही बदर गर्ने निर्णय गरियो भनी प्रतिवादीले बुझाएको घर धुरीकरलाई बदर गरेको देखिन्छ। सो निर्णयपश्चात् पनि क्रमश मिति २०५९।०७।११, मिति २०६०।०५।२०, मिति २०६२।०८।९ र मिति २०६८।०८।१६ मा समेत यी प्रतिवादीले नगरपालिकामा घर धुरीकर बुझाएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ। यसबाट विवादित जग्गाहरूका सम्बन्धमा २०५७ सालमा निषेधाज्ञाको मुद्दा परेको १० वर्षपश्चात् सम्म यी प्रतिवादीले विवादित जग्गाको घर धुरीकर तिरेको भन्ने देखिँदा उक्त

समयदेखि हालसम्म विवादित जग्गा यी प्रतिवादीको भोग चलनमा रहेको भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्ने देखिने।

वादीहरू लक्ष्मी साह, मोहन साह र रामेश्वर साह गरी गौरी साहका तीन भाइ छोराहरू रहेका र निजहरूबिच २०५३।०८।०४ मा अंश बन्डा हुँदा गौरी साहको नाममा रहेको राजविराज नगरपालिका वडा नं. १ को ४ नं. प्लटको ०-१-२ जग्गा बन्डा लागी प्लट नं. ४/१, ४/२ र ४/३ कायम भई उक्त जग्गाहरूको पुर्जा तथा स्वामित्व यी वादीहरूमा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेन। विवादित जग्गामा प्रतिवादी जमाहिर साहको २०३० सालदेखि भोग रहेको तथा विवादित जग्गाको स्वामित्व र भोगका सम्बन्धमा यी वादीहरू र प्रतिवादीबिच बिभिन्न समयमा मुद्दा परी उक्त मुद्दाहरूमा हक भोगका सम्बन्धमा विवेचना भएको देखिन्छ। उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा, वादीको जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट प्रतिवादी जमाहिरको घर र आँगन भएको भनी उल्लेख भई साबिकदेखि घर कायम रहेको सप्रमाण स्थापित भइरहेको अवस्थामा घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिँदा सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी ठहान्याई चलनसमेत चलाइपाउने गरी मिति २०७१।०७।१८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई हदम्यादको अभावमा खारेज हुने तहर्छ भनी फैसला भएको देखिएकोमा घरको प्रकृति हेर्दा फुसको घर भनी उल्लेख भएको अवस्थामा घर पाताल भएपश्चात्को हक भोगको विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा केही उल्लेख नभएको देखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी हुने।

वादीहरूको नाममा रहेको प्लट नं. ४ को ज.बि. ०-१-२मध्ये ज.बि. ०-०-७मध्येमा प्रतिवादीको घर रहेको भन्ने निषेधाज्ञाको मुद्दाको नक्सा मुचुल्कामा देखिएको, तिरो तिरेको रसिदसमेतका

कागजातहरूसमेतबाट विवादित तीनै प्लटका जग्गाहरू वादीहरूको नाममा रहेको देखिएतापनि प्रतिवादीको भोगमा रहेको देखिएको तथा उक्त बेहोरा राजविराज नगरपालिकाका अमिन रामनारायण ठाकुरको प्रतिवेदनबाट थप पुष्टि भएकोमा विवादित जग्गामा प्रतिवादी जमाहिर साहको घर भएको देखिएको अवस्थामा वादी हदम्याद भित्र अदालत प्रवेश गरेको देखिएन । यद्यपि उक्त जग्गाको स्वामित्व गौरी साहका सन्तान यी वादीहरूमा रहेको देखिँदा भोगसम्म प्रतिवादीको रहेको देखिएकोमा फुसको घर बनाई प्रतिवादीले वादीहरूको नामको जग्गा भोग गर्दा हक भोगका सम्बन्धमा शून्यको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिने हुँदा यस अदालतबाट मुद्दा नं. ०७५-CI-०२८२ मा नक्सा मुचुल्काबाट ती घर जीर्ण भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको र घर भएको जग्गा निज प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहरेको जति जग्गामा भएका घर निज प्रतिवादीहरूले मर्मत गर्न र अर्को नयाँ घर बनाउन नपाउने हुँदा सो घरहरू भत्किई पाताल भै जाने हुँदा परिणामतः खिचोला ठहरेको न.नं. ५ र न.नं. ८ का जग्गामा घर स्वतः हट्न गई खिचोला ठहरेको जग्गामा वादीको हक भोग कायम हुने नै हुँदा ती घरहरू हटाइदिनु भनिरहन परेन भनी भएको व्याख्यासमेतका आधारमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७४।७।१३ को फैसला केही उल्टी भई उक्त वादीहरूको स्वामित्वमा भएको राजविराज न.पा. वार्ड नं. १ प्लट नं. ४ को ०-१-२ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट प्लट नं. ४।१ को वादी लक्ष्मी साहको नाममा रहेको जग्गा, बिचबाट प्लट नं. ४।२ को वादी रामेश्वर साहको नाममा रहेको जग्गा र पश्चिमबाट प्लट नं. ४।३ को वादी मोहन साहको नाममा रहेको जग्गाहरूको उत्तरतर्फ ज.बि. ०-०-७ मा प्रतिवादीको घर रहेको देखिँदा उक्त घर पाताल नभएसम्म उक्त घर, घरले चर्चेको जग्गा र निकाससम्म

आउजाउ गर्ने बाटो प्रतिवादीले भोग गर्न पाउने तथा निज वादी प्रतिवादीहरूका बिच मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७१ को उपदफा (२) र (३) को अवस्था सृजना भए सोहीबमोजिम हुने अन्यथा उक्त घर पाताल नहुञ्जेल प्रतिवादीको भोग रहने ठहर्छ ।
इजलास अधिकृतः ललित सापकोटा
इति संवत् २०८० साल पुस २४ गते रोज ३ शुभम् ।

९३

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CI-१२६४, जग्गा खिचोला घर भत्काई चलनसमेत, रामप्रवेश शुक्ल वि. देवेन्द्र शुक्ल भुमिहार

सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/११/२४ मा भएको नक्सा मुचुल्का अनुसार न.नं. ३ को ०-०-०-१४१/२ जग्गा र न.नं. ५ को ०-०-८-३समेत गरी जम्मा ०-०-९-११/२ क्षेत्रफल जग्गा मात्र हाल वादीको भोग चलनमा रहेको देखिन्छ । न.नं २ को ०-०-२-० क्षेत्रफल जग्गा कि नं. १०२ कै जग्गा भई हाल वादी प्रतिवादीभन्दा बाहिरका व्यक्ति नगेन्द्र शुक्लको भोगमा रहेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः नक्सा मुचुल्काबमोजिम कि.नं. १०२ अन्तर्गतको न.नं. २, ३ र ५ को जग्गासमेत गर्दा जम्मा ०-०-११-११/२ क्षेत्रफल हुने देखिई ट्रायल चेकबाट वादीको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-१५ कायम भएको देखिँदा ट्रायल चेकबाट कायम भएको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल वादीले भोग चलन गरेको देखिन्छ । वादीले फिराद दाबीमा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रहेको कि.नं. १०४ मा घर बनाउँदा वादीको नामको कि.नं. १०२ को जग्गा खिचोला गरेको भनी जिकिर लिएको अवस्थामा, नक्सा मुचुल्काबमोजिम न.नं. ४ को ०-०-३-९ जग्गा विवादित भनी उल्लेख भई उक्त जग्गामा प्रतिवादी राम प्रवेश शुक्लको खपडाको घर भई निजले नै भोग चलन गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादीको नाममा रहेको कि.नं. १०४ को जग्गाको क्षेत्रफल ट्रायल चेकबाट ०-०-९३/४ कायम भएको देखिई उक्त जग्गा भईआएको नक्साको न.नं. ७ बाट पुरा हुने देखिन्छ । नापी कार्यालयबाट भई आएको ट्रायल चेकको आधारमा हेर्दा प्रतिवादीको कि नं. १०४ को पूर्व मोहडाको लम्बाई ४९ फिट भनी उल्लेख भएको र नक्सा मुचुल्काबाट समेत निजको पूर्व मोहडामा लम्बाई ४७ फिट भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको पश्चिम मुख ट्रायल चेकबाट १८ फिट र २७ फिट रहेको देखिन्छ भन्ने नक्सा मुचुल्काबाट सो लम्बाई ४६ फिट रहेको देखिन्छ । साथै उक्त जग्गाको उत्तरतर्फको लम्बाई ट्रायल चेकबाट ४४ फिट रहेको देखिन्छ भने नक्सा मुचुल्काबाट सो लम्बाई ४२ फिट रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फको लम्बाई ट्रायल चेकबाट ३१ फिट र १० फिट रहेको देखिन्छ भने नक्सा मुचुल्काबाट ३८ फिट रहेको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीको नाममा रहेको कि.नं. १०४ को जग्गाको ट्रायल चेकबाट कायम भएको क्षेत्रफल नक्सा मुचुल्काको न.नं. ७ बाट नै पूरा हुने ।

प्रतिवादीको जग्गा न.नं. ७ को जग्गाबाट नै पुग्ने अवस्थामा नक्सा मुचुल्काबमोजिमको प्रतिवादीको भोग र ट्रायल चेकबाट प्राप्त नापलाई विश्लेषण गरी हेर्दा, विवादित न.नं. ४ को जग्गा प्रतिवादी राम प्रवेश शुक्लको भोग चलनमा रही निजले उक्त जग्गामा समेत घर बनाई बसेको भन्ने देखिन्छ । उक्त न.नं. ४ मा भएको घर न.नं. ७ सँग जोडिएको एउटै लगापातको घर भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी नक्सा मुचुल्काबमोजिमको वादी प्रतिवादीको भोग चलन तथा ट्रायल चेकलाई विश्लेषण गर्दा विवादित न.नं. ४ को जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा मात्र वादीको जग्गाको क्षेत्रफल पुग्ने तथा विवादित जग्गाबाहेक नै प्रतिवादीको जग्गाको क्षेत्रफल पुग्ने देखिँदा विवादित न.नं. ४ को जग्गा वादीको कि.नं. १०२ को जग्गा भएको स्पष्ट देखिने ।

फिल्डबुकमा उल्लिखित क्षेत्रफल नै आफ्नो

यथार्थ क्षेत्रफल भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, फिल्डबुकबाट प्रतिवादीको कि.नं. १०४ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-१५ रहेको देखिए तापनि ट्रायल चेकबाट ०-०-९३/४ कायम भएको र उक्त जग्गाको मोठ स्त्रेस्तासमेत कायम भएको नदेखिएको अवस्थामा जोताहाको अस्थायी निस्साको आधारमा तयार भएको फिल्डबुकभन्दा नाप नक्साको आधारमा तयार भएको ट्रायल चेकबाट कायम क्षेत्रफललाई नै यथार्थपरक क्षेत्रफल भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो । मालपोत कार्यालयमा दर्ता भई मोठ स्त्रेस्ता कायम नभएको जग्गाको हकमा अस्थायी निस्सा स्वरूप नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक जारी हुने सन्दर्भमा फिल्डबुकमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल घटाई उक्त कार्यालयले नै ट्रायल चेकको आधारमा हालको वास्तविक क्षेत्रफल पठाएको अवस्थामा जोताहाको अस्थायी निस्साको आधारमा तयार भएको फिल्डबुकको क्षेत्रफल नै आफ्नो यथार्थपरक क्षेत्रफल हो भन्ने प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था नदेखिने ।

नक्साबमोजिमको विवादित न.नं. ४ को जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा मात्र वादीको जग्गाको क्षेत्रफल पुग्ने अवस्था भएको र न.नं. ७ को जग्गाको क्षेत्रफलबाट नै प्रतिवादीको जग्गाको क्षेत्रफल पुगेको देखिएको हुँदा सुरु जिल्ला अदालतबाट सर्वे नापी नक्साको आकार प्रकृतिबाट नै वादीको रहेको उक्त जग्गा प्रतिवादीले घर बनाई भोग गरेको देखिँदा उक्त न.नं. ४ को जग्गामा बनेको घरसमेत भत्काई जग्गाबाट प्रतिवादीको खिचोला मेटाई वादीले चलन चलाई लिन पाउने ठहर्‍याई मिति २०७२।०२।२५ मा भएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत, जनकपुरको मिति २०७५।०७।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: ललित सापकोटा
इति संवत् २०८० साल पुस २४ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १७

९४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८१-WH-०१३८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रमेश देउला वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदकलाई लागेको धरौटबापतको रकम दाखिला गरेको र जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने बिगोसमेत बुझाइसकेको स्थितिमा यी रिट निवेदक रमेश देउलालाई ०७६-CB-१७९१ को बैकिङ कसुर मुद्दाको रोहबाट थुनामा राखेको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन ।

निवेदक रमेश देउलालाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने देखिन आएकोले निजलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीका नाममा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर:- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक २७ गते रोज ३ शुभम् ।

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८१-WH- ०१४४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, प्रकाश रेग्मी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास, हेटौँडासमेत

रिट निवेदक २०७७।०३।०१ देखि बूढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित लक्ष्मीदेवी लामिछानेको घरमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने बूढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयको प.०८१/०८२ च.नं. २५६ मिति २०८१।६।११ को सिफारिस पत्रबाट देखिन्छ । निजले काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा अरोमा को-अपरेटिभ सर्भिस लि. सञ्चालन गर्दै आएको

भन्ने देखिन आएको र यी निवेदक बसोबास नै नगरेको निजको स्थायी वतन गोर्खा जिल्ला साबिक केरावारी गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल परिवर्तित सिरानचोक गाँउपालिका वडा नं. १ मा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७७।११।१९ मा जारी भएको समाह्वानबाट निजले आफूउपर लागेको अभियोगउपर सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको मान्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।

निवेदक प्रकाश रेग्मीको बसोबास नै नभएको वतनमा तामेली गरिएको समाह्वान म्याद रीतपूर्वक नभएको र उक्त बेरितपूर्वक तामेल भएको म्यादसमेतको आधारमा निजउपर कसुर ठहर भएको र सो कसुर ठहरबापत निज थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा निजउपरको कसुर ठहर स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार प्रतिकुल भएकोले मिति २०७८।०८।०१ मा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदक प्रतिवादी रहेको ०७६-FJ-००९९ को बैकिङ कसुर मुद्दाको हकमा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी चितवन जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला बदर हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिए तापनि यी निवेदकउपरको अभियोगपत्र कानूनबमोजिम दायर भई र कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा यी निवेदकलाई बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

इजलास अधिकृत:- गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर:- संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक २७ गते रोज ३ शुभम् ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७७-RB-०२५७, बैकिङ कसुर, पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको जानी जानी चेक काटिदिएको भन्ने बेहोरा जाहेरी दरखास्त, कसुरमा साबित रही गरेको प्रतिवादीको बयान, चेकमा पर्याप्त रकम नभएको कारण सटही हुन नसकी फिर्ता भएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले लेखेको पत्रलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग माग दाबी पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रतिवादी पूर्ण बहादुर श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम कैद र बिगो बराबरको जरिवाना साथै ऐ. ऐनको दफा ४१ बमोजिम जरिवाना भएको रकमको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्नुपर्ने गरी ठहर भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मुनासिब देखियो।

उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।२१ मा प्रतिवादी पूर्ण बहादुर श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रु.१५,००,०००।-(पन्ध्र लाख रुपियाँ) बिगो कायम भई जाहेरवालाको बिगो रु.१५,००,०००।-(पन्ध्र लाख रुपियाँ) भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र १०(दश) दिन कैद साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना भएको रकमको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.६०,०००।-(साठी हजार रुपियाँ) प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्नुपर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल चैत्र ११ गते रोज २ शुभम्।

१७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-RB-०५१२, बैंकिङ कसुर, इन्द्र

कुमारी गुरुङ वि. नेपाल सरकार

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्थाले कसुर मानिएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्ता चेकबापत रकम भुक्तानी नलिएको रकमको लेनदेन चेक जारीकर्ता र चेकको धारकबिचको आपसी आर्थिक सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकारबाट समेत पक्षहरूबिच छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट न्यायको अनुभूति दिलाउनपर्ने देखिन्छ। चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा जुनसुकै तहमा बिचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा समेत मिलापत्र हुन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा मिति २०८१।०९।२९ को राजपत्रको सूचनाबमोजिम संशोधनसमेत भएको स्थितिमा जाहेरी दर्ताको बखत प्रतिवादीले दिएको चेकमा उल्लिखित रकम खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक बाउन्स भई फिर्ता भए तापनि पछिबाट उक्त रकम जाहेरवालाले प्राप्त गरी भरपाईसमेत गरिदिएबाट विवादको मूल विषय नै समाधान भएको देखिन्छ। अब बिगो नै शून्यता भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नभएको अवस्थामा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्न मिलेन।

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७६।०५।११ मा प्रतिवादी इन्द्रकुमारी गुरुङलाई प्रचलित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बराबरको जरिवाना र कैदको सजाय हुने गरी उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला

मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी इन्द्रकुमारी गुरुङलाई अभियोग दाबीबाट सफाई हुने।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र ११ गते रोज २ शुभम्।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-WO-०४५६, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, फकिरे खाँ वि. उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास, बाँके नेपालगन्जसमेत

दुबै नाबालक भनिएका मिथुन लोध र कल्लु लोधको जन्म दर्ताको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले जारी गरेको जन्म दर्ताको किताब हेर्दा दुबै जनाको जन्म दर्ता मिति २०७३।११।२८ मा भएको देखिन्छ। जसअनुसार बाबुको नाममा गिरीदारी लोध र आमाको नाममा गीता लोध रहेको देखिन्छ। जन्म मितिमा मिथुन लोधको मिति २०६५।०६।०५ उल्लेख छ भने कल्लु लोधकोमा मिति २०६८।०३।१५ उल्लेख भएको पाइन्छ। निजका बाबु भनिएका गिरधारी लोधको मृत्यु २०७४।०८।१९ मा भएको र निज जीबित हुँदा निज स्वयम्ले छोराहरू भनिएकाको जन्मदर्ताको सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरे गराएको देखिँदैन। गिरधारी लोधको पत्नी भनिएकी गीता लोधको पनि कुनै अस्तित्व कहिले पनि देखिएको पाईँदैन। निज मिथुन लोध र कल्लु लोधको जन्म दर्ताको लागि सूचकको रूपमा गोकर्ण लोध रहेको देखिन्छ। निज गोकर्ण लोध मिति २०६९।०३।१३ मा दायर भएको निषेधाज्ञा मुद्दाको स्वयम् प्रत्यर्थी पक्ष रहेको देखिन्छ। कानूनबमोजिम मुद्दाको प्रत्यर्थी पक्ष संरक्षक हुन सक्ने अवस्था स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) बाट पनि हुने अवस्था रहन्न।

गिरधारी लोध र अन्य व्यक्तिबिच लेनदेनलगायतका अन्य मुद्दा चल्दासम्म मिथुन लोध र कल्लु लोधको कहींकतै अस्तित्व नरहेको,

जन्म दर्ता बाबुको मृत्यु भनिएको पछि स्वार्थको द्वन्द्व निहित व्यक्तिले सूचक बनी स्थानीय निकायमा दर्ता गराएको, गिरधारी लोधले पटक पटकका मुद्दामा आफू अविवाहित रहेको उल्लेख गरेको, आमा भनिएकी गीता लोधको कुनै अस्तित्व नभएको जस्ता मिसिल सामेल प्रमाणबाट गिरधारी लोधका छोराहरू मिथुन लोध र कल्लु लोध भएको भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन।

मिति २०७५।०७।१६ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट रिट निवेदक कल्लु लोध र मिथुन लोधको अंश हक पर सारी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको आदेश कानूनसम्मत भएको नदेखिँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र साहुको बिगो भराउनको लागि ऋणीको रोक्का राखेको उक्त कि.नं. ४७०, कि.नं. ३२२, कि.नं. ४७४ र कि.नं. २२९समेतका जग्गा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई लिलाम गरी साहुको बिगो भराउनु भनी विपक्षी बाँके जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : हरि बहादुर चौधरी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र १३ गते रोज ४ शुभम्।

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७३-CI-१५५६, अबन्डा जग्गा बन्डा, मनतोरियादेवी मुखिया विनसमेत वि. झपसी मुखिया विन

वादीका बाबु बिल्टु मुखियाले अन्य ठाउँका कि.नं. ८, ३३, ३८ र ६ समेतको जग्गामा मोही हक प्राप्त गरेको र सो जग्गामा बाबु मोही भएकोले छोराका नाताले वादी स्वयमले मिति २०७३।०३।१९ मा मोही नामसारी गरी उक्त जग्गाहरू भोग गरेको देखिन्छ। दाबीको कि.नं. ४१ को क्षेत्रफल ०-०-१८-२ र कि.नं. ३७ को क्षेत्रफल ०-१-० का जग्गाबाहेकका साबिक कि.नं. २८७बाट किताकाट भई कायम भएका अन्य

किताहरू ७०, ६९, ४४, ४५ र ४० का जग्गाहरू बिक्री भइसकेकोमा सोमा वादीको उजुर/दाबी परेको देखिँदैन।

विवादको जग्गामा वादीले हजुरबुबा मोही भएको हुनाले नातिका नाताले मोहीका सम्पत्तिका रूपमा रहेको अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने फिराद भएको, वादीका बाबु र प्रतिवादीहरूका पिता/पतिबिच अंश मुद्दा चली मिति २०४९।०१।१४ मा नै उक्त अंश मुद्दामा मिलापत्र भई आफूले पाउनुपर्ने सम्पत्ति लिई भिन्न भएको, वादीका बाबुको जीवनकालमा नै विवादको जग्गाका मिति २०५१।१२।२३ मा भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयले प्रतिवादीका पिता मोही कायम भएको, यिनै वादी फिरादी भई वादी प्रतिवादीबिच २०६८ सालमा पनि अंश मुद्दा चल्दा सो मुद्दा अन्तिम भई वादीले अंश पाउने अवस्था नभएको, वादीका बाबु बिल्टु मुखियाले आफ्ना हक पुग्ने मोही जग्गामा मोही प्रमाणपत्र पाएको र सो मोही प्रमाणपत्रबाट प्राप्त बाबुका जग्गा वादी झपसी मुखियाले मिति २०७३।०३।१९ मा नामसारी गरी लिइसकेको समेतका समग्र अवस्थाबाट

वादी दाबीको कि.नं. ४१ र ३७ समेतका जग्गामा वादीको कुनै हक अधिकार कायम रहे भएको देखिन आएन।

फिराद दाबीको कि.नं. ७०, ६९, ४४, ४५, ४० र ४ समेतको जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने र दाबीको कि.नं. ४१ र ३७ को जग्गा हालसम्म वादी प्रतिवादीबिच अबन्डा रहेको हुँदा उक्त कि.नं. ४१ र ३७ को २ किता जग्गालाई २ अंश भाग गरी २ भागको १ भाग अंश हक वादीले प्रतिवादीबाट छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।०३।२० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम्।